FERNANDO MAYORGA

ANTES Y DESPUÉS DEL REFERENDO

POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN EL ESTADO PLURINACIONAL



UMSS
CESU

Fernando Mayorga

Antes y Después del Referendo

política y democracia en el Estado Plurinacional

Queda rigurosamente prohibida sin autorización escrita del titular del Copyright, bajo las sanciones previstas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

Primera edición, enero 2019

Autor: Fernando Mayorga
E-mail: fermayorgau@gmail.com
Cochabamba - Bolivia

Depósito Legal: xxxxxxx

Diagramación: Oscar Medrano Justo

Impreso en Talleres Gráficos “Kipus” Telfs.: 4731074 - 4582716, Cochabamba
Printed in Bolivia

Contenido

PRESENTACIÓN 9

1

LIDERAZGO CARISMÁTICO DE EVO MORALES
Y PROYECTO POLÍTICO DEL MAS 13

Cambio político y transición estatal:
surgimiento y consolidación del MAS 15

La ruta sindical y política
de un liderazgo carismático 17

Estilo político de Evo Morales
y flexibilidad programática del MAS 18

Democracia intercultural
y concentración de poder político 20

Referencias 25

2

CICLO ELECTORAL Y MUTACIONES
EN EL CAMPO POLÍTICO (2014-2015) 27

Supremacía electoral
y distribución del poder 29

Un proyecto con capacidad hegemónica 32

Escenario político
y desafíos de la tercera gestión de gobierno 34

Efectos políticos
de las elecciones subnacionales 36

Referencias 38

3

REFERENDO CONSTITUCIONAL
¿DECLIVE DE LA HEGEMONÍA DEL MAS? 39

Sin polarización, ni fracturas sociales 42
Perdedores y ganadores relativos 44
Reconfiguración del campo opositor 46
Los dilemas del oficialismo 48
Efectos institucionales:
control contramayoritario 50
Referencias 53

4

GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA
Y EJERCICIO DE PODER 55

A propósito de la gobernabilidad 57
Nuevo ciclo estatal, campo político
y modos de ejercicio del poder 58
Pacto e intercambio en el partido de gobierno 60
Gobierno y regiones 61
Modelo de gobernabilidad e influencia
en el escenario político 62
Referencias 64

5

DESCONTENTO POLÍTICO Y POLITIZACIÓN
EN UNA COYUNTURA CRÍTICA (2016-2018) 67

El MAS en el poder y las aristas
de un nuevo campo político 71
Descontento político
en una coyuntura crítica 75
El referendo como catapulta 77

Rechazo al código penal 80
Segundo aniversario del referendo 81
Efectos en la popularidad del presidente
y en la valoración de las instituciones políticas 86
Referencias 89

6

OFICIALISMO Y OPOSICIÓN
EN LA RUTA ELECTORAL 91
Efectos de una coyuntura crítica 95
Disputa por el significado de la democracia 96
Entre protestas y definición de candidaturas 100
Incidencia de la LOP y aceleración
del tiempo político 102
Un campo opositor disperso y fragmentado 103

7

DEMOCRACIA INTERCULTURAL 107
Bases conceptuales y jurídicas
de la democracia intercultural 111
A manera de colofón 121
Referencias 122

8

AVANCES Y DESAFÍOS
DEL ESTADO PLURINACIONAL 123
Estado, nación y democracia 126
¿Transición o construcción estatal? 129
Dimensiones del Estado Plurinacional 130
Sistema legal 131
Conjunto de burocracias 135
Foco de identidad 136

A manera de colofón 136
Referencias 138

9

ESTADO PLURINACIONAL. ENTRE AVANCES, OLVIDOS E IMPUGNACIONES 141

El Estado Plurinacional en el olvido 146

Impugnaciones al Estado Plurinacional 148

Sentencia constitucional y reelección indefinida 151

Ley de Organizaciones Políticas: centralidad partidista y democracia intercultural 154

ANEXOS 159

PRESENTACIÓN

Este libro congrega varios ensayos escritos entre 2016 y 2018 como parte de una labor vinculada a varias redes académicas e institucionales como el Grupo de Trabajo "Ciudadanía, organizaciones populares y representación política" del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Foro Político "Democracias en disputa" organizado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Grupo de Trabajo sobre Autonomía Indígena (GTAI) en el marco del Proyecto "Fortalecimiento del Estado Plurinacional Autonómico y la Democracia Intercultural" del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Bolivia). Versiones preliminares fueron presentadas en diversos eventos internacionales y algunas se publicaron en revistas y libros colectivos.

La mayoría de los ensayos se refieren al decurso del proceso político y se enfocan en la fase inaugurada con la realización del referendo constitucional en febrero de 2016.

El libro inicia con "Liderazgo carismático de Evo Morales y proyecto político del MAS". Una versión preliminar fue incluida en el libro *Geografía del populismo. Un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump* (2017), coordinado por Ángel Rivero, Javier Zarzalejos y Jorge del Palacio y publicado en Tecnos, España.

El segundo ensayo "Ciclo electoral y mutaciones en el campo político (2014-2015)" se basa en el capítulo "Bolivia: ciclo electoral 2014-2015 y mutaciones en el campo político". Fue incluido en el volumen colectivo *Elecciones y legitimidad democrática en*

América Latina (2016) publicado por CLACSO, IESE, CESU-UMSS y Plural editores, La Paz.

A continuación se incluye "Referendo constitucional. ¿Declive la hegemonía del MAS"?. Una primera versión titulada "Referendo constitucional: balance y escenarios de futuro. ¿Está en declive la hegemonía del MAS?" fue incluida en *Andamios. Revista del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia para la deliberación pública,* número 2, agosto de 2016, La Paz. Otra versión, "Referendo constitucional en Bolivia: ni polarización ni división", fue publicada en *Megafón*, número 1, febrero de 2016, CLACSO, Buenos Aires.

El ensayo "Gobernabilidad, democracia y ejercicio de poder" se basa en un texto presentado en el Conversatorio *Pactos de gobernabilidad que permiten el ejercicio hegemónico del poder estatal central y su proyección al 2025*, organizado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) en marzo de 2017, La Paz.

Una versión preliminar de "Descontento político y politización en una coyuntura crítica (2016-2018)" fue presentada en el Seminario Internacional *Representación, descontento político e incertidumbre democrática en América Latina* que se llevó a cabo en la Ciudad de México en octubre de 2017, con el auspicio del Instituto Mora y El Colegio de la Frontera Norte.

El análisis del proceso político culmina con el ensayo "Oficialismo y oposición en la ruta electoral" cuya versión preliminar fue presentada en un conversatorio organizado por Oxfam Internacional, Fundación Friedrich Ebert (FES) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en septiembre de 2018, La Paz.

Los próximos ensayos se refieren a aspectos vinculados a la edificación del Estado Plurinacional en el transcurso de esta década.

El ensayo "Democracia intercultural" fue publicado en *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano,* número 33, abril de 2016, e incluido en el libro *América Latina: la democracia en la encrucijada* (2016), compilado por Pablo Gentili y Nicolás Trotta, publicado por CLACSO, Octubre, UMET y editorial La Página, Buenos Aires.

Una versión de "Avances y desafíos del Estado Plurinacional" fue presentada en el Seminario Internacional *Estado Plurinacional, democracia intercultural y autonomías indígenas* realizado en noviembre de 2017 con el auspicio del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Ministerio de Autonomías, Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC) y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Santa Cruz de la Sierra.

Finalmente, "Estado Plurinacional. Entre avances, olvidos e impugnaciones" fue elaborado a partir de un texto presentado en el Conversatorio *Agenda de reformas institucionales del Estado Plurinacional, autonomías indígenas y la democracia intercultural en Bolivia*, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en diciembre de 2018, en La Paz.

Como siempre, el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) es el espacio de mi inspiración intelectual y destino de mi vocación académica. Agradezco a mis colegas –María Esther Pozo, Tania Ricaldi, Alejandra Ramírez, Yuri F. Tórrez, Danilo Paz, Fátima Zambrana, Silvano Biondi, Daniela Elías, Claudia Calsina y Álex Ojeda– y al plantel administrativo –Marcela Martínez, Néstor Espinoza, Alba Rojas, Víctor Siles, José Luis Nogales, Ángel García, y Gróver Castellón por su apoyo incondicional.

También agradezco el diálogo fructífero con Fernando Calderón, José Luis Exeni, Fernando García Yapur, Carlos Camargo, Alberto García Orellana, Sofía Cordero, Miguel

Vargas, Armando Ortuño, Elizabeth Huanca, Gonzalo Vargas, Philippe Kauppert y Claudia Peña.

Como se acostumbra decir, las omisiones y errores son responsabilidad del autor y, a veces, del azar.

Cochabamba, enero de 2019

1

LIDERAZGO CARISMÁTICO DE EVO MORALES Y PROYECTO POLÍTICO DEL MAS

Cambio político y transición estatal: surgimiento y consolidación del MAS

En diciembre de 2005, Evo Morales, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) consiguió una inédita victoria con 54% de los votos. Ese triunfo constituyó un hito histórico por dos razones. Por una parte, concluyó una fase del ciclo democrático iniciado en 1982 que se había caracterizado por la conformación de coaliciones de gobierno mediante pactos partidistas en el congreso que definían la elección de presidente entre los tres candidatos más votados debido a la ausencia de un vencedor con mayoría absoluta en las urnas. Por otra parte, el candidato ganador fue un líder sindical campesino de identidad indígena y su elección como presidente puso fin a un sistema –formal e informal– de exclusión política y social vigente desde la fundación de la república. Esa victoria estuvo antecedida de una aguda crisis política y social y por la recomposición del sistema de partidos y dio inicio al proceso de transición a un nuevo modelo estatal que se cristalizó en una nueva Constitución Política aprobada mediante una asamblea constituyente que se realizó entre 2006 y 2008.

Entre 1985 y 2002, la democracia se caracterizó por la centralidad del sistema de partidos que, mediante pactos y acuerdos congresales, fortalecieron los rasgos de "presidencialismo híbrido" del régimen de gobierno (Gamarra 1992). Ese modelo se denominó *democracia pactada* porque los presidentes fueron elegidos por coaliciones parlamentarias agrupadas en torno a partidos tradicionales: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esos gobiernos impulsaron una política económica neoliberal y un modelo de gobernabilidad basado en la subordinación del parlamento al poder ejecutivo y el debilitamiento de los sindicatos (Exeni 2016).

Pese a la estabilidad macroeconómica, el patrón de desarrollo fue cuestionado por la privatización de las empresas

estatales y los servicios públicos. A principios del 2000 surgieron posturas políticas contestatarias que se combinaron con intensas protestas sociales que confluyeron en una revuelta popular en octubre de 2003 que –bajo la consigna de nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una asamblea constituyente– provocó la renuncia del presidente. La *democracia pactada* llegó a su fin y los partidos tradicionales se diluyeron. Dos presidentes interinos encaminaron la crisis política hacia la convocatoria a elecciones generales –a fines de 2005– que otorgaron la victoria al MAS, un "instrumento político" forjado por las organizaciones sindicales desde mediados de los años noventa. En enero de 2006 se inició la primera gestión gubernamental de Evo Morales quien fue reelegido con mayoría de votos en 2009 (64%) y en 2014 (61%), además, podría ser habilitado como candidato en 2019 si se aprueba una reforma constitucional parcial que será sometida a referendo en febrero de 2016 para modificar el artículo 168 que limitaba la reelección presidencial por una sola vez de manera continua.[1]

El liderazgo de Evo Morales es un elemento central del denominado *proceso de cambio* conducido por el MAS que ha obtenido importantes logros en crecimiento económico, reducción de la pobreza, disminución de la desigualdad social e inclusión política de campesinos, indígenas y mujeres como parte de la forja del Estado Plurinacional esbozado en la Constitución Política aprobada en 2009. El renovado papel del Estado, la peculiar configuración del MAS como organización política imbricada con organizaciones campesinas e indígenas y el sólido liderazgo carismático de Evo Morales son algunos aspectos que

[1] Este ensayo fue escrito a fines de 2015, un par de meses antes de la victoria del No en el referendo que rechazó la reforma constitucional. En otros ensayos de este libro se analiza la derrota del MAS en el referendo de febrero de 2016 y sus efectos políticos e institucionales, así como el derrotero del proceso político después de que una sentencia constitucional –emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre de 2017– estableció la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular habilitando, por ende, a Evo Morales para terciar en los comicios presidenciales de 2019 [Nota del editor].

delinean el "populismo boliviano" con ribetes particulares que no permiten considerarlo como una antípoda de la democracia sino como un proyecto nacional-popular que articula elementos de la revolución nacionalista de 1952 y de la cosmovisión del movimiento indígena bajo pautas modernizadoras del siglo XXI.

La ruta sindical y política de un liderazgo carismático

Evo Morales nació en 1959 en una comunidad indígena en la región andina y, debido a la pobreza, emigró a una zona tropical en los años ochenta para laburar como campesino en la producción de hoja de coca. Su incursión en la política se produjo en 1997 cuando fue elegido diputado uninominal obteniendo más de 70% de votos. La presencia de dirigentes sindicales en la arena parlamentaria forma parte de la cultura política de las organizaciones populares que, desde mediados del siglo pasado, optaron por la democracia como vía para plantear sus demandas y disputar el poder político. Evo Morales fue nombrado jefe del MAS en 1999, año de su fundación, y participó en las elecciones presidenciales en 2002 obteniendo el segundo lugar; el preludio de sucesivas victorias electorales en 2005, 2009 y 2014 con mayoría absoluta.

Su desempeño político es inseparable de su rol sindical al mando de los campesinos productores de hoja de coca en la región del Chapare, una carrera dirigente que se inició como secretario de deportes en 1981 hasta asumir el máximo cargo ejecutivo de las federaciones sindicales en 1988 (Albó 2002). A pesar de su condición de jefe político y presidente del Estado, Evo Morales sigue ocupando su posición de dirigente sindical denotando las características de su partido. El MAS no es un partido político convencional sino que se asemeja a una coalición entre organizaciones populares, sobre todo campesinas e indígenas; por eso se denomina Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

En esa región tropical Evo Morales aprendió que el sindicato es un mecanismo de mediación entre el Estado y la sociedad y se nutrió de la tradición nacional-popular del proletariado minero que se caracterizó por trascender el gremialismo y participar en la arena política esgrimiendo reivindicaciones de carácter nacional. Adicionalmente, la política de erradicación de las plantaciones de coca promovida por Estados Unidos apuntaló un discurso antiimperialista en ese sector campesino matizado con reivindicaciones étnico-culturales, como la defensa de la "hoja sagrada de la coca". Así, Evo Morales sintetiza la trayectoria del movimiento campesino e indígena que se transformó en un actor decisivo en la política boliviana del siglo XXI.

La imbricación entre lo campesino y lo indígena en un actor político con un proyecto conjunto se explica por la adopción de códigos étnicos en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y por la creación de organizaciones de los pueblos indígenas en tierras bajas y, después, en tierras altas, en un proceso que se catapultó desde principios de los años noventa. Paralelamente se produjo un debate en torno a la participación directa en la disputa electoral mediante un "instrumento político" del sindicalismo campesino y de las organizaciones indígenas bajo una lógica de auto representación, por lo tanto, con la postulación de candidatos propios. Esta dinámica sindical es el sustrato institucional y organizativo del carisma situacional de Evo Morales (Mayorga 2006) y se manifiesta en una combinación de recursos de poder –sindicato y partido– que se complementan en el ejercicio del poder gubernamental.

Estilo político de Evo Morales y flexibilidad programática del MAS

El MAS enarbola las nociones de *proceso de cambio* y/o *revolución democrática y cultural* para caracterizar un proyecto político que combina el nacionalismo y el indigenismo. El nacionalismo se manifestó en la nacionalización de los hidrocarburos –el 1 de mayo de 2006– cuyos ingresos sustentan

un modelo económico que otorga un protagonismo creciente al Estado en inversión productiva, redistribución mediante transferencias condicionadas y provisión de servicios básicos. El indigenismo se cristalizó en un modelo de Estado Plurinacional –en vigencia desde la aprobación de una nueva Constitución Política en enero de 2009– que corresponde a la diversidad étnica y cultural de la sociedad mediante el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Inicialmente, la influencia del indigenismo se expresó en el planteamiento de un paradigma de desarrollo alternativo basado en cosmovisiones indígenas bajo el vocablo Vivir bien, no obstante se ha debilitado el lazo entre el MAS y las organizaciones indígenas, sobre todo con los pueblos de la zona amazónica.

El estilo de gobierno del MAS se sustenta en su imbricación con organizaciones populares, sobre todo campesinas e indígenas, puesto que la agenda gubernamental es resultado de la interacción –a veces conflictiva– y negociación entre el presidente y sus ministros y las organizaciones sociales. El accionar gubernamental reposa en un fuerte vínculo carismático entre Evo Morales y sus adherentes (campesinos, indígenas, colonizadores, migrantes, pobres urbanos, entre los más destacables) porque el líder no es solamente un benefactor que promueve y ejecuta medidas redistributivas en beneficio de los pobres y excluidos, también provoca adhesión emocional y cultural en los sectores populares porque existe una identidad indígena compartida y una trayectoria personal común. La solidez de su liderazgo se refuerza con su contacto directo con la gente más que con un vínculo virtual establecido mediante *mass media* o redes sociales virtuales. Se trata de la construcción y reproducción de un lazo intersubjetivo merced a sus viajes constantes a comunidades y pueblos –sobre todo rurales– que implican una relación directa entre el líder y sus seguidores. En esa medida, el decisionismo presidencial provocado por las condiciones políticas e institucionales tiene un sustento de legitimidad social por la empatía entre Evo Morales y los sectores populares.

Un rasgo peculiar del estilo político de Evo Morales es el despliegue de una conducta dirigida a dominar el espacio de discursividad política mediante la combinación de *retórica radical y decisiones moderadas*. Esa mezcla no es demagogia ni pragmatismo sino una estrategia discursiva que le permite "avanzar al centro" y dominar el escenario político. Es posible percibir el ejercicio de ese estilo de acción antes del arribo de Evo Morales al gobierno –en realidad es una de las claves explicativas de su éxito electoral– y también en las principales medidas asumidas por el MAS: nacionalización sin expropiación a las empresas extranjeras, descentralización estatal con autonomías territoriales indígenas y departamentales, fortalecimiento estatal e incentivos a la inversión extranjera, democracia representativa ampliada con democracia participativa y comunitaria, entre otros.

Este estilo político se refuerza con la articulación de demandas de alta agregación, como la reivindicación marítima frente a Chile, que fortalecen su popularidad como líder político y la irradian hacia otros sectores sociales, como las "clases medias", generalmente reacias al MAS. Otro ejemplo importante es la aprobación de un programa de desarrollo denominado Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 porque reitera metas convencionales (eliminación de la pobreza, acceso universal a servicios básicos, integración vial, seguridad alimentaria, entre otros) y deja de lado el discurso "refundacional" y "descolonizador" de los primeros años de gobierno y recupera una visión de continuidad histórica para celebrar la fundación de la república en 1825.

Democracia intercultural y concentración de poder político

Después de una década de *proceso de cambio*, la democracia presenta un doble rostro, por un lado, la ampliación de la capacidad representativa de las instituciones políticas y de la participación ciudadana, por otro, la concentración de poder

político en el partido de gobierno y un precario sistema de partidos.

Un rasgo distintivo del modelo político boliviano es la *democracia intercultural*. Este término se refiere a la combinación –variable y heterogénea– de reglas de la democracia representativa, la democracia participativa y directa y la democracia comunitaria. La democracia representativa sigue siendo el mecanismo para conformar gobiernos y se ejerce por medio de la elección de representantes y autoridades ejecutivas por voto universal, directo y secreto. La democracia directa y participativa se ejecuta a través del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana y la revocatoria de mandato, además se reconoce a la asamblea, el cabildo y la consulta previa a las comunidades indígenas, aunque sus decisiones no son vinculantes u obligatorias para las autoridades. Finalmente, la democracia comunitaria se ejerce a través de la elección o designación de representantes y autoridades mediante normas y procedimientos propios –usos y costumbres– de los pueblos indígenas, las naciones originarias y las comunidades campesinas; en realidad, la Constitución Política reconoce un sujeto plural dotado de derechos colectivos que se define como *naciones y pueblos indígena originario campesinos*. Sin duda, el reconocimiento de la democracia comunitaria es el hecho que distingue el modelo boliviano pese a que su concreción es parcial y no provoca dualismo en la representación política.

La implementación de la *democracia intercultural* se inició en los comicios generales de 2009 y en los comicios departamentales de 2010 con la elección de un porcentaje de representantes indígenas en la cámara de diputados y en las asambleas legislativas departamentales (entre 5% y 15% de escaños). Estas normas no sufrieron modificaciones sustantivas en los siguientes comicios y expresan la institucionalización de la inclusión política a pesar de los reclamos de las organizaciones indígenas que exigían un incremento de representantes parlamentarios. Otro elemento destacado de la democracia boliviana es la creciente participación política de las mujeres.

En 2009, la presencia de mujeres en la Asamblea Legislativa se incrementó al 30% y en las elecciones de 2014, alcanzó a 50% en el Senado y a 51% en la cámara de Diputados, cumpliendo la norma constitucional que establece la paridad y alternancia de género.

Estos elementos denotan una ampliación de la democracia y su capacidad representativa. No obstante conviven con otro rasgo del largo período gubernamental bajo el mando de Evo Morales. Un rasgo relevante es el *sistema de partido predominante* (Sartori 1987) que está vigente desde 2005 y se caracteriza porque un partido controla el proceso político decisional. Es decir, existe competencia pero no competitividad debido a la inestabilidad y dispersión en las filas de la oposición, cuyas siglas y candidatos han variado en las elecciones realizadas en los últimos diez años. Este formato de *sistema de partido predominante* refuerza el decisionismo que caracteriza el presidencialismo latinoamericano y se ahonda en el caso boliviano puesto que el MAS concentra los recursos institucionales de poder, sobre todo porque dispone de mayoría calificada en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa. La combinación de decisionismo presidencial, mayoría parlamentaria y liderazgo carismático explica la fortaleza política del MAS y la reproducción de la popularidad de Evo Morales durante más de una década.

No obstante es preciso destacar otro rasgo de la democracia boliviana que se refiere a la *distribución vertical del poder* como efecto político de las elecciones subnacionales. Estos comicios conforman nueve gobiernos departamentales y más de trescientos municipios; en estos niveles de gobierno, disminuye la supremacía electoral del MAS y sus ocasionales rivales acceden al control de espacios de poder. Precisamente desde diciembre de 2005 –que marca el arribo de Evo Morales al poder– el campo político se configura mediante la combinación de dos lógicas de distribución del poder: la habitual *distribución horizontal del poder* que define las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo (vigente desde la restitución de la democracia en 1982) y una novedosa distribución vertical del poder que

delimita las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos departamentales, cuyas autoridades –antes designadas por voluntad presidencial– se eligen por voto popular desde 2005.

En el transcurso de las tres gestiones de gobierno del *proceso de cambio* bajo el mando del MAS se conformaron distintos escenarios políticos por la distribución horizontal y vertical del poder. En la primera gestión de Evo Morales (2005-2009), una coalición opositora tuvo capacidad de veto porque controlaba la cámara alta y tenía el apoyo de una mayoría de autoridades departamentales o gobernadores; el resultado fue una intensa crisis política que se resolvió con la realización de un referendo por la revocatoria de mandato en 2008 que ratificó a Evo Morales con 67% de los votos. En la segunda gestión (2010-2014) se produjo una inédita concentración del poder en el MAS puesto que consiguió dos tercios de escaños en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y dispuso de una mayoría de gobernadores; en esta fase, los límites al decisionismo presidencial provinieron de la movilización ciudadana que revirtió varias medidas gubernamentales como el incremento de precios en los carburantes y la construcción de una carretera en un territorio indígena y reserva ecológica. En cambio, los resultados de las elecciones generales de 2014 y de los comicios subnacionales de 2015 trazaron un escenario político más pluralista porque existe cierto equilibrio en la relación entre la dimensión horizontal de la distribución del poder (en manos del MAS, que reeditó su control de la Asamblea Legislativa) y la dimensión vertical (con mayor presencia de las fuerzas opositoras en espacios de poder, sobre todo en los centros urbanos). En suma, en el transcurso de una década, la democracia boliviana transitó de la polarización política a la concentración de poder y a un relativo pluralismo.

Esta afirmación deriva del balance de los efectos políticos de las victorias electorales de candidatos de diversas fuerzas opositoras en tres departamentos –los más relevantes económica y políticamente– y en las ciudades más pobladas del país. Esos resultados establecieron condiciones política e institucionales

proclives a una interacción de carácter colaborativo entre el oficialismo y la oposición –en sus diversas vertientes– con efectos positivos para la estabilidad política y la gestión pública. Obviamente estas condiciones institucionales pueden modificarse por las consecuencias políticas de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 convocado por el oficialismo con el objetivo de habilitar a Evo Morales como candidato en las elecciones presidenciales de 2019. Dicho referendo se constituye en una coyuntura crítica porque sus resultados provocarán una reorientación en las estrategias del oficialismo y de la oposición.

En suma, la democracia boliviana se caracteriza por una compleja relación entre la distribución horizontal y vertical del poder político con un protagonismo excluyente del MAS pero con ciertos rasgos de pluralismo en el nivel subnacional. En tal sentido, la capacidad hegemónica del proyecto político del MAS se asienta en la estabilidad política que enfrentará, en 2016, dos situaciones complejas: los efectos negativos de la recesión económica regional –cuya duración es incierta– en el decurso del modelo de desarrollo centrado en el Estado y los efectos políticos de los resultados del referendo para la reforma constitucional parcial que redefinirá las estrategias del MAS y de las organizaciones políticas opositoras. Sin embargo existen condiciones políticas e institucionales favorables para una relación colaborativa entre niveles de gobierno, así como una mayor interacción pluralista entre oficialistas y opositores en torno a los objetivos de desarrollo provistos por la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 que puede perfilar el derrotero de un modelo de desarrollo que conjugue la vertiente modernizadora del nacionalismo estatista y la propuesta ecológica de las cosmovisiones indígenas.

Referencias

Albó, Xavier (2002) *Pueblos indios en la política*, CIPCA/Plural editores, La Paz.

Crabtree, John, George Gray Molina y Laurence Whitehead, editores (2009) *Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente*, PNUD/ Plural editores, La Paz.

Do Alto Hervé y Pablo Stefanoni (2006) *Evo Morales: de la coca al Palacio. Una oportunidad para la izquierda indígena*, Malatesta, Bolivia.

Gamarra, Eduardo (1992) "Presidencialismo híbrido y democratización" en Mayorga René, editor, *Democracia y gobernabilidad en América Latina,* Nueva Sociedad, Caracas.

García Linera, Álvaro (2012) *Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz.

---------- (2014) *Identidad boliviana. Nación, mestizaje y plurinacionalidad*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz.

García Yapur, Fernando, Alberto García Orellana y Marizol Soliz (2014) *MAS legalmente IPSP legítimamente. Ciudadanía y devenir estado de los campesinos indígenas en Bolivia*, PIEB, La Paz.

Geffroy, Celine y Jorge Komadina (2007) *El poder del movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e identidad del MAS en Cochabamba (1999-2005),* PIEB/DICyT/CESU-UMSS/Plural editores, La Paz.

Lanzaro, Jorge (2010) La "tercera ola" de las izquierdas latinoamericanas: entre el populismo y la social-democracia. Aportes para una agenda de investigación", Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República, Montevideo.

Mayorga, Fernando (2006) "El gobierno de Evo Morales: entre nacionalismo e indigenismo", en *Revista Nueva Sociedad*, número 206, noviembre-diciembre de 2006, Buenos Aires

---------- (2014) *Incertidumbres tácticas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía,* PIEB/Ciudadanía/Plural editores, La Paz.

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (2014) *Plan Nacional de Desarrollo. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025*, Unidad de Comunicación, La Paz.

Morales, Evo (2014) *Mi vida: de Orinoca al Palacio Quemado,* Santillana, La Paz.

Sartori, Giovanni (1987) *Partidos y sistemas de partidos*, Alianza, Madrid.

Schavelzon, Salvador (2012) *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente,* CEJIS/Plural editores, La Paz.

Sivak, Martín (2008) *Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales*, Sudamericana, Buenos Aires.

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia *(*2011) *5 Leyes Fundamentales del Estado Plurinacional*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz.

2

CICLO ELECTORAL Y MUTACIONES EN EL CAMPO POLÍTICO (2014-2015)

En 2015, el *proceso de cambio* cumplió una década bajo el mando gubernamental del Movimiento al Socialismo (MAS). Evo Morales inició su tercer mandato consecutivo merced a su victoria electoral con mayoría absoluta en los comicios generales de octubre de 2014. Una lectura detallada de la supremacía electoral del MAS permite esbozar los rasgos del campo político, cuyos contornos adquirieron rasgos más nítidos y complejos merced a los resultados de los comicios subnacionales realizados en marzo de 2015 para conformar gobiernos departamentales y municipales. En este ensayo se analizan los efectos políticos e institucionales de ese ciclo electoral en la reconfiguración del campo político.

Supremacía electoral y distribución del poder

En los comicios generales de octubre de 2014, el MAS venció en ocho de nueve departamentos (provincias), a diferencia de 2009 y 2005 cuando venció en seis y cinco distritos, respectivamente. El carácter monocolor del mapa político denota la consolidación del MAS como la única organización política con presencia nacional. También obtuvo una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y controla las dos cámaras reproduciendo la concentración de recursos de poder institucionales en el partido de gobierno.

Debido a estas circunstancias, se puede señalar que el precario sistema de partidos boliviano es un *sistema de partido predominante* (Sartori 1987), porque existe competencia pero

no competitividad[1], puesto que el MAS venció en tres elecciones generales consecutivas superando el umbral de la mayoría absoluta (54% en 2005, 64% en 2009 y 61% en 2014) y con una diferencia de 25, 38 y 37 puntos respecto a su principal contendiente (ver Cuadros 1, 2 y 3 en Anexos).

En los comicios generales de 2014 intervinieron cinco fuerzas políticas: Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento Sin Miedo (MSM), Partido Verde de Bolivia (PVB), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un frente electoral denominado Unidad Demócrata (UD), conformada por Unidad Nacional (UN) y Movimiento Demócrata Social (Demócratas). Se trata del conjunto de siglas más conciso del período democrático iniciado en 1982. En otras ocasiones –por ejemplo, las elecciones de 2005 y 2009– la competencia fue encarada por ocho formaciones políticas y la mitad obtuvieron escaños parlamentarios; en los comicios de 2002 la cantidad de participantes llegó a once organizaciones políticas y en las contiendas electorales realizadas en los años ochenta y noventa se inscribieron más de una decena de candidaturas.

Desde las elecciones de 2002 solamente una entidad política –precisamente el MAS– mantiene su vigencia, un aspecto que demuestra el carácter etéreo del campo opositor. En los comicios de 2014 solamente un par de organizaciones de oposición obtuvieron presencia parlamentaria y corresponden a posiciones conservadoras: el PDC y el frente Unidad Demócrata, conformado por un partido con débil presencia parlamentaria desde 2005 (UN) y una organización de reciente creación (Demócratas). Las otras fuerzas electorales eran de orientación progresista –MSM y PVB– pero perdieron su personería jurídica

[1] Los sistemas de partido predominante "pertenecen a la zona del pluralismo de partidos. No sólo se permite la existencia de partidos distintos del principal, sino que existen como legales y legítimos –aunque no forzosamente eficaces– competidores del partido predominante [...] es de hecho un sistema de más de un partido en el que la rotación no ocurre en la práctica... mientras su principal partido se vea contantemente apoyado por una mayoría ganadora... de los votantes" (Sartori 1987:249).

debido a que no superaron el umbral mínimo de votos. Debido al cambio constante de siglas y a la inestabilidad en los reacomodos entre los integrantes del campo opositor, la precariedad del sistema de partidos se extiende por más de una década, un signo preocupante para la democracia boliviana por sus consecuencias en el grado de pluralismo en la representación política.

Este formato de *sistema de partido predominante* adquiere mayor complejidad si se considera la distribución vertical del poder mediante la conformación de gobiernos departamentales y municipales en los últimos diez años, cuya composición se define en eventos electorales que se llevan a cabo cuatro meses después de la elección presidencial. En los comicios subnacionales –sobre todo en la elección de autoridades departamentales– disminuye la supremacía electoral del MAS y fuerzas rivales consiguen acceder al control de algunos espacios de poder, sin embargo se trata de un campo opositor volátil porque no existen partidos con presencia nacional ni se forjan coaliciones estables.

Es necesario destacar que, desde mediados de la primera década del siglo XXI, el campo político se ha configurado de manera más compleja por la combinación de dos lógicas o dimensiones –horizontal y vertical– que caracterizan la distribución de los recursos institucionales de poder.

La distribución horizontal se circunscribe a las relaciones entre el órgano ejecutivo y el parlamento y fue el espacio exclusivo para el ejercicio del poder político en el período comprendido entre 1982 y 2005. En diciembre de 2005 se inauguró la distribución vertical del poder político –que define las relaciones entre el gobierno central y las regiones– mediante la elección de autoridades departamentales (prefectos) por voto popular, sustituyendo las designaciones presidenciales directas que reforzaban el centralismo gubernamental. Así, la primera elección de prefectos sentó las bases de una *división vertical de poderes* que se formalizó con la implementación de gobiernos autónomos departamentales mediante los comicios subnacionales realizados en 2010 y 2015. En los tres

eventos, la suma de votos a favor del MAS no superó la mitad de las preferencias electorales, a diferencia de sus tres victorias presidenciales con mayoría absoluta (ver Gráfico 1 en Anexos).

En marzo de 2015, pocos meses después de la reelección presidencial de Evo Morales, se llevaron a cabo comicios para conformar nueve gobiernos departamentales y más de trescientos gobiernos municipales. En esa ocasión, el oficialismo obtuvo victorias en seis gobernaciones, mientras que tres autoridades electas correspondieron a –similar cantidad de– fuerzas opositoras en La Paz, Santa Cruz y Tarija, los departamentos de mayor importancia política y económica. En cuatro distritos el MAS superó el cincuenta por ciento de votos. En otro obtuvo más del cuarenta por ciento pero con una diferencia de diez puntos respecto a su rival inmediato. En dos casos, Beni y Tarija, se realizaron balotajes y las victorias correspondieron al MAS y a una fuerza opositora, respectivamente (ver Cuadro 5 en Anexos).

Adicionalmente, las alcaldías de las principales ciudades fueron conquistadas por candidatos opositores de variada filiación que corresponden a, por lo menos, nueve siglas denotando la fragmentación en sus filas. En suma, el MAS venció en seis de nueve gobernaciones y perdió en las alcaldías más importantes del país, pero logró el control de dos tercios de los municipios en disputa. Pese a obtener una votación general cercana al cuarenta por ciento, el MAS ocupó el primer lugar en el cómputo general.

Un proyecto con capacidad hegemónica

Evo Morales fue reelecto en 2009 con mayoría absoluta de votos poniendo en evidencia la capacidad hegemónica del proyecto político cristalizado en el reconocimiento del Estado Plurinacional, cuya edificación marcó la segunda gestión gubernamental de Evo Morales (2010-2014). La implementación de la nueva Constitución Política del Estado provocó una nueva fase de conflictividad social, en esta ocasión por reyertas y desencuentros entre el gobierno y algunos

sectores populares afines al MAS, destacándose la pugna con el movimiento indígena de tierras bajas. Ese panorama de conflictividad social fue aplacado por el gobierno mediante la adopción de una agenda de desarrollo –denominada Agenda Patriótica del Bicentenario 2025– que puso de manifiesto un giro programático que le permitió al MAS dominar el centro del campo político y reafirmar su aptitud hegemónica (Mayorga 2014).

Durante la segunda gestión gubernamental se definió la orientación del nuevo modelo estatal esbozado en la nueva Constitución Política del Estado. En su faceta económica se manifiesta en el impulso a un modelo de desarrollo con protagonismo estatal y el predominio de una lógica primario-exportadora como base para la transformación de la base productiva mediante proyectos de industrialización. En su faceta política se expresa en un patrón de hegemonía asentado en el fortalecimiento del MAS como fuerza predominante en un precario sistema de partidos y en la recomposición de la coalición de actores sociales que apoyan al gobierno.

La conducta gubernamental optó por una postura moderada en relación al nacionalismo y al indigenismo, ejes discursivos que sustentan el proyecto político del MAS. Esa postura se expresa en una construcción *minimalista* del Estado Plurinacional en sus diversas aristas bajo una lógica de reforma incremental. La adopción de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 implica una inflexión discursiva porque al situar el horizonte programático en el emblemático año del aniversario de la creación de la república, el MAS recupera una visión de continuidad histórica y minimiza la idea de ruptura y refundación que se manifestaba en el énfasis asignado a la descolonización como discurso y política gubernamental asentada en el indigenismo.

La adopción de la Agenda Patriótica fue una muestra del avance discursivo del MAS hacia el centro del escenario político y otra manifestación del estilo político de Evo Morales que

combina *retórica radical y decisiones moderadas* (Mayorga 2006). Este estilo es un factor decisivo que explica las victorias electorales de Evo Morales en el pasado, así como permite comprender el giro estratégico que se pondrá de manifiesto en la tercera gestión gubernamental del MAS.

Escenario político y desafíos de la tercera gestión de gobierno

El tercer mandato de Evo Morales se inició en enero de 2015 enfrentando un contexto económico externo que conlleva factores de riesgo para la continuidad y profundización del *proceso de cambio*, un riesgo inexistente en las dos anteriores gestiones bajo la conducción del MAS. La amenaza externa provocada por la recesión económica internacional es el dato novedoso que marcará el período 2015-2020 y se combinará con la tensión política e institucional provocada por la estrategia oficialista dirigida a promover una nueva postulación presidencial de Evo Morales. [2]

Contrariamente a lo que acontece en la economía, la política se destaca por un acontecer sin amenazas. Los resultados electorales de octubre de 2014 consolidaron un contexto interno con nítidos rasgos de estabilidad política y continuidad institucional que se constituyen en recursos aptos para la ejecución de una estrategia gubernamental dirigida a mitigar el impacto de la caída del precio del petróleo en los precios de exportación de gas natural, principal sostén del patrón de desarrollo, pese a las afirmaciones gubernamentales que le asignan similar importancia a la demanda interna. Como se sabe, el éxito del patrón de desarrollo boliviano vigente desde

[2] En los siguientes ensayos se analiza la derrota del MAS en el referendo de febrero de 2016 y sus efectos políticos e institucionales, así como el derrotero del proceso político después de que una sentencia constitucional –emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre de 2017 – estableció la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular habilitando, por ende, a Evo Morales para terciar en los comicios presidenciales de 2019 [Nota del editor].

hace una década es fruto de una política heterodoxa que se expresa en una combinación de estabilidad macroeconómica, elevados ingresos por exportación de materias primas, inusitado crecimiento de reservas internacionales, protagonismo del Estado con incremento de la inversión pública y redistribución de excedentes estatales mediante bonos y política sociales.

Así, la economía se constituye en el tema central de la agenda del tercer gobierno de Evo Morales. Su importancia es crucial y no se limita a la esfera económica, tal como reconoció Evo Morales al afirmar que "ahora vamos a ver si somos proceso... somos revolución o no" (*Página Siete*, 20 de diciembre 2014). En suma, una amenaza coyuntural de recesión pondrá en cuestión la sostenibilidad del proyecto estatal y, también, la consistencia estructural de las transformaciones socio-económicas. De manera implícita este es uno de los factores que explican la motivación oficialista para impulsar una nueva postulación de Evo Morales en los comicios presidenciales de 2019.

En el ámbito político sobresalen algunos temas en la agenda de reforma o fortalecimiento institucional que tienen importancia estratégica para la edificación del Estado Plurinacional. Un tema de importancia estratégica es la consolidación de las autonomías departamentales e indígenas por su importancia para la ejecución de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 que, por los resultados de los comicios subnacionales de marzo de 2015, dispone de un escenario político e institucional proclive a la concertación debido a la existencia de mayor pluralismo en las interacciones partidistas. Esta posibilidad sigue vigente a pesar de los resultados en los referendos realizados en el segundo semestre de 2015 para la aprobación de estatutos autonómicos departamentales. El MAS impulsó el voto positivo pero el No se impuso en los cinco departamentos sometidos a consulta. Estos resultados implicaron un rezago en la consolidación de los gobiernos departamentales como entidades autónomas.

Efectos políticos de las elecciones subnacionales

Para evaluar a cabalidad los comicios realizados en marzo de 2015 es importante considerar la distribución del poder político en Bolivia desde la primera victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005. Precisamente, un rasgo novedoso del *proceso de cambio* es la configuración de un complejo escenario político debido a la combinación de dos lógicas de distribución de los recursos institucionales de poder que inciden en el proceso político decisional, o sea, en el estilo de gobierno. A la convencional distribución horizontal del poder que define las relaciones entre el ejecutivo y el parlamento se sumó –desde 2005– una distribución vertical del poder que establece el nexo entre el presidente y las autoridades departamentales. La elección de prefectos mediante voto popular en diciembre de 2005 sentó las bases de una *división vertical de poderes* que, con la implementación de las autonomías departamentales desde 2010, se institucionalizó como un rasgo central del Estado Plurinacional.

A partir de esa complejización de la distribución del poder se analizan los efectos políticos de los resultados de los últimos comicios subnacionales. Es inútil realizar el ejercicio de comparar los resultados de las elecciones presidenciales de octubre de 2014 y de los comicios subnacionales de marzo de 2015; primero, porque en las elecciones que no está en disputa la presidencia se constata una disminución de la votación favorable al MAS (ver Gráfico 1 en Anexos); y segundo, porque esa comparación no aporta elementos para dilucidar los rasgos de la capacidad hegemónica del MAS, puesto que un tema es la supremacía electoral y otro asunto es la capacidad de conducción de un actor político.

Con estos recaudos se evalúan los resultados de los comicios subnacionales realizados en marzo de 2015. Seis gobernadores electos son oficialistas y tres son de signo opositor. Vale la pena mencionar que en dos distritos se realizó segunda vuelta debido a que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta. Excepto en

un departamento, el MAS tiene la mayoría de escaños en las asambleas legislativas departamentales, y la oposición tiene una presencia legislativa importante en tres departamentos aunque ese vocablo –"la oposición"– sólo sirve para designar a los rivales del MAS; no caracteriza a un actor específico, menos a una coalición partidista.

Los resultados de los comicios subnacionales configuraron escenarios políticos pluralistas más proclives a la interacción política y a la colaboración intergubernamental porque las autoridades tienen intereses comunes vinculados a la consecución de logros en su gestión y planes de potenciamiento de liderazgo local para transitar a la arena nacional.[3] Esta posibilidad se encuadra en las necesidades de la implementación de la Agenda Patriótica que, en general, puede incentivar acuerdos entre gobierno central y gobernadores opositores, incluyendo a los alcaldes opositores o ajenos al MAS que vencieron en la mayoría de las ciudades –y en las más importantes, incluyendo El Alto y La Paz– y manejarán el 60% de los recursos públicos.

En suma, existen condiciones políticas e institucionales para una relación de coordinación entre niveles de gobierno en torno a los objetivos de desarrollo provistos por la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

[3] Una interpretación distinta apunta a destacar que los resultados de esos comicios expresan la emergencia de "otro pluralismo". Este nuevo tipo de pluralismo "gira en torno a la existencia de dinámicas de afirmación de identidades políticas que no pueden ser definidas ni entendidas a partir de la idea convencional de pluralismo político-partidario y electivo de los sistemas políticos democrático-liberales. En todo caso, habla de la fuerte incidencia y centralidad que ha adquirido un 'segundo circuito' de afirmación de las identidades políticas, esto es, de la emergencia de identidades que se procesan a través de formatos asociativos, corporativos y de iniciativa ciudadana directa. En suma, dinámicas que en los hechos puentean y subvierten a las estructuras sedimentadas del pluralismo político-partidario" (García 2015).

Referencias

Fuertes Sánchez, Nelba (2012) "CONALCAM. Una alianza por el cambio" en Mayorga, Fernando (coordinador) *Estado, ampliación de la democracia y disputa política*, volumen 1, DICyT/ASDI-Sarec/ CESU-UMSS, Cochabamba.

Fundación UNIR (2012) *Conflictividad y visiones de desarrollo. Recursos naturales, territorio y medio ambiente 2011-2011,* UNIR, La Paz.

García Yapur, Fernando (2015) "La recomposición del campo político en Bolivia", mimeo, La Paz.

Mayorga, Fernando (2006) "El gobierno de Evo Morales: entre nacionalismo e indigenismo", en *Revista Nueva Sociedad*, número 206, noviembre-diciembre de 2006, Buenos Aires.

---------- (2011) *Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado Plurinacional*, CESU-UMSS/Plural editores, La Paz.

---------- (2014) *Incertidumbres tácticas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía*, PIEB/Ciudadanía/Plural editores, La Paz.

Przeworski, Adam (2004) "Política y administración" en *Política y gestión pública*, VV. AA. CLAD/Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Rosanvallon, Pierre (2009) *La legitimidad democrática*, Manantial, Argentina.

Sartori, Giovanni (1987) *Partidos y sistemas de partidos*, Alianza editorial, Madrid.

Tcach, César (2011) "Pensar las coaliciones en la Argentina contemporánea", en *Revista Temas y Debates*, número 21, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

3

REFERENDO CONSTITUCIONAL ¿DECLIVE DE LA HEGEMONÍA DEL MAS?

El 5 de noviembre de 2015, mediante una ley aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se convocó a un referendo constitucional en circunscripción nacional para la aprobación o rechazo de la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que limitaba la reelección continua a una sola oportunidad. Era la primera consulta de esa naturaleza desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado y se realizó el 21 de febrero de 2016 bajo la siguiente pregunta:

> ¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Por disposición de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado se considera como primera reelección al período 2015-2020 y la segunda reelección 2020-2025?

La opción por el No obtuvo el 51,3% de los votos válidos frente al 48,7% por el Sí. La opción por el No ganó en Chuquisaca, Tarija, Potosí, Santa Cruz, Beni y Pando, y el Sí venció en Oruro, La Paz y Cochabamba.

Es decir, en el referendo hubo una equilibrada distribución de votos que denota un cuadro de perdedores y ganadores relativos. Este aserto no relativiza la derrota del plan oficialista que pretendía abrir la posibilidad de otra reelección del binomio presidencial Evo Morales-Álvaro García Linera en los comicios generales de 2019, tampoco minimiza la victoria de los opositores al gobierno del MAS que impidió la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. En este ensayo se resaltan ciertos rasgos de la democracia intercultural que se pusieron de manifiesto en dicha consulta popular prestando atención a sus efectos políticos e institucionales. En particular se destaca la ausencia de polarización ideológica en la sociedad y la existencia de control contramayoritario en las relaciones entre los órganos del Estado.

Sin polarización, ni fracturas sociales

La primera constatación acerca del proceso que concluyó el 21 de febrero de 2016 es la ausencia de polarización ideológica en la sociedad en torno a las opciones por el No y por el Sí, por ende, la figura de "país dividido" antes y después del referendo carece de sustento empírico. La polarización radicó en los discursos de los actores políticos que actuaron de manera convencional. Por la naturaleza de la contienda, las fuerzas opositoras entraron en competencia con la intención de liderar la campaña contra el oficialismo a medida que las encuestas publicadas en los medios de comunicación mostraban cierta ventaja a la opción por el No en las ciudades.

La competencia en el campo opositor indujo a un comportamiento matizado por la radicalización discursiva en el rechazo al plan oficialista. Esa conducta se plasmó de manera más aguda todavía en las redes sociales digitales que se convirtieron en el espacio privilegiado –en algunos casos con el escudo del anonimato– para atacar a la figura presidencial. Precisamente, la polarización ideológica fue incentivada por algunos promotores del No en un circuito comunicacional que se iniciaba en las redes sociales digitales y se difundía o amplificaba en los canales televisivos y diarios impresos. Adicionalmente, varios periodistas abrieron cuentas como usuarios de Facebook o Twitter y la distinción entre autor y medio de comunicación se tornó difusa porque la labor informativa o de opinión adquirió rasgos de activismo de tinte opositor, en los medios privados, y de carácter oficialista en los medio estatales.

El papel de la prensa –privada y estatal– estuvo parcializado pero adquirió un matiz tendencioso cuando algunos diarios publicaron, al filo del vencimiento del plazo para difundir sondeos de opinión, una "encuesta flash" de dudosa calidad y limitada a cuatro ciudades que daba como resultado una amplia victoria al No, un dato nunca antes registrado en las encuestas de opinión pública. Al margen de influir en la definición de las preferencias ciudadanas, esa publicación tuvo la intención

de sembrar dudas sobre el proceso eleccionario y, de manera particular, en la conducta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos integrantes eran cuestionados por la oposición parlamentaria. Se trató de una acción coincidente con el discurso opositor que pretendió instalar la idea de "fraude" ante la eventualidad de una victoria del Sí.

El MAS, por su parte, también impulsó la polarización reeditando su conducta en anteriores campañas proselitistas porque centró su discurso en "denunciar" injerencia norteamericana y "guerra sucia" de la derecha, alertando sobre el riesgo de un retorno de los partidos tradicionales y del modelo neoliberal. Esta estrategia discursiva estuvo dirigida a provocar un escenario de polarización política –antaño favorable al MAS– sin advertir que en esta contienda no existía un adversario específico y que electorado no debía optar entre Evo Morales y un rival sino entre la posibilidad de la reelección de Evo Morales o el rechazo de su permanencia en el poder hasta el año 2025. Es decir, se trataba de una figura inédita que se podía resumir en: "Evo vs. Evo", puesto que ninguna figura política encabezó la campaña por el No debido a la competencia interna en el campo opositor y porque lo que estaba en juego era una reforma constitucional parcial.

En esas circunstancias, la polarización incentivada por los actores políticos no encarnó en la gente, empero no se puede desdeñar la influencia de las campañas contra la figura presidencial en las redes sociales digitales y su resonancia en los medios de comunicación. Los resultados del referendo también pueden explicarse por los rasgos del comportamiento del electorado que, en varias oportunidades, ha demostrado su autonomía de acción en el ejercicio de su voto. Es decir, un importante segmento del electorado –sobre todo citadino– no es cautivo de las interpelaciones partidistas y ha demostrado su autonomía respecto al MAS en algunas ocasiones puesto que, por ejemplo, vota mayoritariamente por Evo Morales como presidente pero cuando se realizan comicios subnacionales orienta su voto a candidatos adversos al oficialismo. Este

comportamiento electoral se expresa en un dato certero: el MAS nunca superó la barrera del 50% en elecciones subnacionales debido a que a una parte de la población urbana modifica su preferencia electoral. Esta situación se repitió en el referendo, con la diferencia de que se trató de una votación en circunscripción nacional.

Por eso se produjo una concentración de votos a favor del No en los centros urbanos, en cambio, el apoyo al Sí fue mayoritario en zonas rurales. Esta distribución territorial de las preferencias electorales expresa la inevitable "división de la votación" debido, en parte, al carácter de la consulta puesto que el electorado tenía que optar entre dos opciones. En suma, la leve diferencia de votos en el resultado general del referendo relativiza la idea de "país dividido", a pesar del carácter plebiscitario que asumió la contienda ante la carencia de un debate programático sobre los efectos políticos e institucionales de una reforma constitucional parcial referida al mandato presidencial.

A partir de esta interpretación se reitera el criterio de que la equilibrada distribución de preferencias electorales en el referendo demuestra la inexistencia de perdedores y ganadores absolutos.

Perdedores y ganadores relativos

El MAS mantiene el apoyo de casi la mitad del electorado, sin embargo debe resolver una falta de sincronía en la organización de sus campañas puesto que mantiene la fortaleza de su red organizativa sindical/popular de base territorial pero carece de capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones discursivas impuestas por el uso de redes sociales digitales. Ninguna organización política puede desdeñar este fenómeno socio-comunicacional si se considera que existen más dispositivos de telefonía móvil que electores registrados y que la mayoría de los usuarios son jóvenes y elaboran sus ideas y creencias bajo nuevos códigos discursivos y otra estética comunicacional. Si el MAS no tiene capacidad para crear contenidos pertinentes y

susceptibles de viralizar su discurso en las redes sociales digitales difícilmente romperá esa barrera que le impide interpelar eficazmente a las nuevas generaciones.

Respecto a los saldos negativos para el oficialismo sobresale el deterioro de la imagen del presidente porque fue sometida a una sobreexposición por la diversidad de críticas a su gestión: desde la "crisis" económica hasta la "violación" de la Constitución, para no mencionar su "traición" a los indígenas o los daños provocados por el "extractivismo, e inclusive aspectos de su vida privada que fueron vinculados con "tráfico de influencias". Fue un amplio abanico de temas enarbolado por los promotores del No que contrastaba con la monotonía de la convocatoria del partido oficialista que insistía en la necesidad de continuidad del *proceso de cambio* bajo la presidencia de Evo Morales, definida como la única garantía de estabilidad política y social.

La popularidad de Evo Morales mermó después del referendo, no obstante no se ha debilitado el lazo carismático con sus seguidores; y ese capital político será la base de la estrategia oficialista para las elecciones generales de 2019. Sin embargo, la viabilidad de un plan oficialista para una nueva postulación de Evo Morales dependerá de las estrategias de sus rivales políticos cuya diversificación ha reconfigurado el campo opositor. La votación por el No puso en evidencia que la conjugación de posiciones contrarias al MAS puede otorgar una mayoría inédita –más de la mitad del electorado– sin embargo, esa victoria no pudo ser catalizada por ninguna figura política en beneficio propio y, al contrario, en vez de incentivar la formación de una coalición opositora provocó una mayor competencia entre probables candidatos de las fuerzas políticas de oposición porque suponen que la ausencia de Evo Morales en una contienda electoral beneficia sus estrategias particulares.

Reconfiguración del campo opositor

Un hecho notable de las campañas durante el referendo fue el surgimiento de nuevos actores o fuerzas políticas de distinto sello. Su surgimiento tiene que ver, en cierta medida, con la desaparición del Movimiento Sin Miedo (MSM) que perdió su personería jurídica por los resultados que obtuvo en los comicios de 2014.

La primera novedad es la creación de Soberanía y Libertad (Sol.bo), una agrupación de nuevo cuño conformada por ex militantes del MSM, que logró victorias en la gobernación y alcaldía de La Paz en los comicios de 2015 y representa una suerte de continuidad del MSM–partido que condujo la alcaldía paceña desde 1999– aunque carece de representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tanto Félix Patzi, gobernador, como Luis Revilla, alcalde, fueron protagonistas en las campañas por el No aunque actuaron de manera separada y con estrategias disímiles.[1]

Otra novedad es la movilización de algunos grupos de activistas opositores sin vinculación partidista que fue incentivada por el cambio en la reglamentación electoral puesto que el TSE eliminó, entre otras cosas, el "registro obligatorio" de organizaciones sociales para realizar campaña; una disposición que había tenido efectos restrictivos a la participación en ocasión de la realización de los referendos sobre estatutos autonómicos. De manera análoga a lo acontecido con Sol.bo, el espacio dejado por el MSM fue ocupado por una agrupación informal de personajes políticos que, en el pasado, estuvieron en filas del MAS o esgrimían una imagen pública progresista. Tuvieron un notable protagonismo en la campaña por el No como agudos críticos del gobierno recuperando la idea de "reconducción del proceso de cambio" enarbolada antaño por el MSM e incluyendo la alternancia presidencial como elemento central de su

[1] Felix Patzi fue candidato por Sol.bo en esa ocasión pero después fundó su propia organización partidista, denominada Tercer Sistema, y ejerció su cargo sin vínculo con Sol.bo.

propuesta. Su denominación demostró su propuesta discursiva: "Una Nueva Oportunidad para la democracia, el medio ambiente y la justicia". No fue la única expresión de accionar ciudadano bajo la modalidad de "plataforma" o "colectivo" –modalidades informales de organización de grupos de activistas convocados por interés temático común– pero tuvo mayor presencia mediática y accionar en las redes sociales digitales enarbolando una crítica programática al proyecto oficialista.

Con todo, a contramano de algunas interpretaciones banales –tanto oficialistas como opositoras– respecto a la influencia de las "plataformas" y "colectivos" en el referendo es importante destacar que el uso de redes sociales digitales genera condiciones para un ejercicio de acción política autónoma, sin embargo, no es posible equiparar el surgimiento de estos grupos con los casos de "política viral" (Arditi s/f.) de los movimientos de protesta acaecidos en Grecia, España, Egipto o México, no obstante puede ser el germen de nuevas modalidades de acción política al margen de los partidos y fermento de candidatos alternativos.

Una mirada general sobre los efectos políticos del referendo permite afirmar que no se modificado el formato de *sistema de partido predominante* porque el MAS sigue concentrando los recursos de poder institucionales, sin embargo existe un dato novedoso: la oposición parlamentaria (Partido Demócrata Cristiano, PDC; Movimiento Demócrata Social, Demócratas; y Unidad Nacional, UN) tiene la posibilidad de asumir una agenda legislativa centrada en la fiscalización de los actos gubernamentales y menos circunscrita a la denuncia. Es decir, puede transitar del clivaje democracia/autoritarismo al clivaje Estado/mercado cuestionando el modelo de desarrollo, el estilo de la gestión gubernamental y los resultados de las políticas públicas enfocando su crítica en el carácter estatista y centralista del proyecto oficialista y sus facetas negativas (corrupción e ineficiencia).

Otro tema a considerar es la *división vertical del poder* resultante de la votación departamental y municipal de 2015.

Los resultados de esos comicios produjeron una compleja distribución en la dimensión vertical del poder debido a las victorias opositoras en varios distritos de importancia, entre los que resaltan las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija, así como las alcaldías de La Paz, El Alto, Tarija y Cochabamba. Sin embargo, no existe una labor coordinada entre autoridades políticas opositoras porque la oposición es un campo fragmentado y carece de consistencia organizativa; su composición es variable y solamente existe una fuerza política en crecimiento y con proyección, Demócratas, cuyo líder, Rubén Costas, tiene diez años de ejercicio como autoridad departamental en Santa Cruz y su partido tiene presencia parlamentaria. Es decir, la dimensión vertical de distribución del poder no ofrece condiciones apropiadas para la formación de una coalición opositora. Una situación que se complica si consideramos la existencia de fuerzas extraparlamentarias –como las destacadas líneas arriba– que tienen mayores incentivos para actuar al margen de los partidos con presencia parlamentaria, al margen de que ocupan un lugar de enunciación política opuesto al PDC, UN y Demócratas puesto que se sitúan a la izquierda del MAS para cuestionar el proyecto oficialista.

En suma, existen escasos incentivos para la formación de una amplia coalición opositora, más aún si todas las fuerzas políticas consideran que el MAS es un rival susceptible de ser vencido si es que Evo Morales no participa en la contienda electoral de 2019.

Los dilemas del oficialismo

El MAS enfrenta dos desafíos post-referendo: uno está vinculado a la rutinización del carisma de Evo Morales y otro a la consolidación y continuidad del *proceso de cambio* como proyecto estatal. Internamente debe resolver la pugna entre los sectores sindicales que promueven la idea de insistir en la postulación de Evo Morales y quienes plantearon debatir sobre la selección de un candidato alternativo. Externamente debe enfrentar el reto de mejorar la calidad de la gestión

gubernamental como acicate para la campaña oficialista en las elecciones generales de 2019 y robustecer la idea de "continuidad" del proceso de cambio.

En este marco, ¿qué consecuencias tuvo el referendo respecto a la capacidad hegemónica del MAS? Antes de responder esta interrogante es importante destacar que el MAS sigue siendo el único partido que tiene presencia nacional, penetración territorial y arraigo popular.

En primer lugar, la hegemonía no es sinónimo de supremacía electoral, aunque en este rubro es preciso observar que, desde 2005, el MAS obtuvo más de la mitad de la votación en elecciones presidenciales, empero nunca superó esa barrera en los comicios realizados en el ámbito subnacional. En segundo lugar, la hegemonía no se reduce al control de recursos de poder institucionales pero es necesario resaltar que el dominio oficialista se mantiene incólume en la distribución horizontal del poder porque controla la Asamblea Legislativa Plurinacional; aunque se ha debilitado en la distribución vertical del poder debido a los resultados de los comicios departamentales y municipales de 2015. En tercer lugar, y de manera primordial, la hegemonía es discursiva y supone la capacidad para articular el conjunto de demandas sociales a un principio hegemónico esgrimido por un actor o movimiento político.

Este principio hegemónico es el Estado Plurinacional que condensa el proyecto masista y expresa la superación del clivaje Estado/mercado y de los clivajes regional/étnico cultural que polarizaron la sociedad en el primer quinquenio del *proceso de cambio*. Por ahora, no existe otro principio hegemónico en el espacio de discursividad política sino –solamente– una disputa por su conducción o un debate sobre su reorientación sin cuestionar su médula (matriz estado/céntrica, democracia intercultural, autonomías territoriales, soberanía estatal y derechos colectivos).

Para reproducir su hegemonía, el MAS debe mantener su condición de actor relevante con capacidad para articular nuevas

demandas y nuevos actores sociales a su proyecto. Al respecto, el MAS sigue disponiendo de iniciativa política desde que, en 2012, realizó un giro programático que se plasmó con la confección de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y lo profundizó en 2015 con la realización de una "cumbre agropecuaria" en 2015 y la aprobación de incentivos a la inversión petrolera extranjera como respuesta a la disminución de ingresos por exportaciones. Por ende, si quiere reproducir su legitimidad por desempeño, el MAS debe mejorar la calidad de la gestión gubernamental puesto que la legitimidad de origen del próximo presidente estará en cuestión en los comicios de 2019 debido a los resultados del referendo constitucional de febrero de 2016.

Efectos institucionales: control contramayoritario

El referendo del 21 de febrero de 2016 es el primer ejercicio de democracia directa y participativa que incide en el proceso político decisional desde la vigencia de la nueva CPE. También es el primer ejercicio de consulta popular para encarar una reforma parcial del texto constitucional; por ende, implica la ampliación de la eficacia del voto ciudadano como elemento central del proceso decisional puesto que, en el pasado, el procedimiento se limitaba al ámbito legislativo y los protagonistas exclusivos eran los partidos con representación parlamentaria. Adicionalmente puso en juego una novedosa interacción entre los cuatro órganos del Estado que implicó la vigencia del *control contramayoritario*. Este aspecto tiene que ver con los mecanismos convencionales de funcionamiento de la democracia representativa donde se destacan aquellos dispositivos de la arena político-institucional conocidos como frenos y contrapesos y se definen como *control multipartidario* y *control contramayoritario* (Przeworski 2004).

El *control multipartidario* se refiere a las interacciones entre los poderes ejecutivo y legislativo y depende de la composición pluralista del parlamento, es decir, este tipo de control se torna irrelevante si es que existe una fuerza mayoritaria. En cambio, si

el partido de gobierno carece de mayoría congresal es inevitable un enfrentamiento entre el presidente y el parlamento.

Por su parte, el *control contramayoritario* se refiere al accionar de las entidades y autoridades estatales encargadas de velar por la aplicación de la ley y el respeto a la CPE al margen de las presiones del partido de gobierno que dispone de mayoría de escaños en el ámbito parlamentario. En general, esa labor depende de un Tribunal Constitucional como parte de la estructura y funcionamiento de un Estado democrático de Derecho. La CPE reconoce, desde 2009, al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como un órgano de Estado, es decir, con potestad para actuar como una instancia de *control contramayoritario*. La posibilidad de ejercer esta prerrogativa surgió en el proceso del referendo puesto que el MAS utilizó su mayoría calificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional para impulsar la reforma constitucional parcial de interés para el partido de gobierno y, de manera personalizada, para beneficiar a los mandatarios en ejercicio. De esta manera se inició una novedosa interacción entre los cuatro órganos del Estado.

Antes del reconocimiento constitucional del referendo como institución de democracia directa se realizaron varias consultas con características disímiles; por tal motivo, las relaciones interinstitucionales entre órganos del Estado fueron tenues y circunstanciales (Mayorga 2016). En esta oportunidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) operó como órgano de Estado y tuvo relaciones de colaboración y disputa con sus pares en el aparato estatal. Su desempeño en el proceso eleccionario fue decisivo, a pesar de una campaña opositora acicateada por algunos medios de comunicación masiva que incubó en la opinión pública el tema de un posible "fraude" para cuestionar la independencia del organismo electoral.

El balance sobre el desempeño del TSE es positivo porque encarnó su condición y rango de órgano de Estado. Entre las decisiones que fortalecieron este perfil y afirmaron su tarea se destaca la definición del tenor final de la pregunta del referendo a

pesar del rechazo inicial de la Asamblea Legislativa Plurinacional que envió al TSE, en "consulta técnica", una pregunta aprobada por la mayoría calificada oficialista. Asimismo, la entidad electoral aprobó una ley específica para normar las campañas en los referendos eliminando varias restricciones a la participación ciudadana y a la labor de los medios de comunicación. Esta norma también reconoce la importancia de las redes sociales digitales y sitios web, aunque de una manera más retórica que efectiva. Asimismo estableció una clasificación de los tipos de propaganda y puso límites temporales a la transmisión de propaganda gubernamental, sin embargo, esta iniciativa no prosperó porque el Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminó –ante una demanda del Órgano Ejecutivo respecto a la transmisión de actos oficiales– que un reglamento del TSE no podía suplir una ley. Finalmente, el TSE envió una carta pública al presidente del Estado –que había manifestado en un acto público que pagaría las multas si hacía actos de campaña fuera de norma– solicitando que acate el reglamento dando ejemplo de conducta ciudadana; la misiva fue respondida afirmativamente –y con disculpas– por Evo Morales.

En síntesis, durante el proceso del referendo constitucional, el TSE puso en vigencia su capacidad de *control contramayoritario* respecto a las decisiones del Órgano Ejecutivo y también del Órgano Legislativo, una novedad del nuevo diseño institucional del Estado Plurinacional que pone en evidencia el carácter incremental de su implementación a pesar de las tensiones en una coyuntura crítica.

Desde una perspectiva concentrada en los actores políticos es posible afirmar que hubo una aceptación general de las nuevas reglas del juego democrático vigentes en la Constitución. Ningún protagonista actuó en contra de lo establecido respecto a los mecanismos de reforma constitucional parcial que exigía la aprobación del proyecto de modificación por dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y su posterior definición mediante consulta popular. También hubo una aceptación expresa del resultado electoral por parte de las autoridades

políticas nacionales y solamente algunos sectores de las organizaciones sindicales plantearon –de manera aislada e informal– auscultar otra ruta para impulsar la candidatura de Evo Morales para los comicios de 2019; no obstante fue una demostración de fidelidad a su líder más que una propuesta convertida en plan.[2] Al margen de esas iniciativas, la declaración pública del jefe de Estado aceptando el mensaje de las urnas fue la señal más importante para que el partido de gobierno acate la decisión soberana del pueblo en tanto cuerpo electoral. De esta manera, el ejercicio de democracia directa por parte de la ciudadanía fue el acto decisivo para definir –en este caso, con su rechazo– una reforma constitucional parcial. Otra época, nuevas enseñanzas de la ampliación de la democracia, el andar de la democracia intercultural.

Referencias

Arditi, Benjamín (s/f) "Política viral". En: https://1politicaviral.wordpress.com/

Mayorga, Fernando (2016) "Democracia participativa y deliberación política. A propósito del referendo por estatutos autonómicos", en *Andamios*. Revista del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia para la deliberación pública. Nueva Época, año 1, número 1, mayo 2016, OEP, La Paz.

Przeworski, Adam (2004) "Política y administración" en Varios autores, *Política y gestión pública*, CLAD/Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

[2] En los siguientes ensayos se analiza el derrotero del proceso político después del referendo y su alteración por una sentencia constitucional –emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre de 2017– que estableció la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular habilitando, por ende, a Evo Morales para terciar en los comicios presidenciales de 2019 [Nota del editor].

4

GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y EJERCICIO DE PODER

La noción de gobernabilidad es un término en desuso, no obstante la utilizamos para realizar una evaluación del proceso democrático haciendo énfasis en el modo de gobierno del MAS, en las características del campo político, sus retos y proyecciones. Adicionalmente resulta útil retomar este término y sus diversos usos porque es probable que el tema de gobernabilidad ocupe un lugar central en la próxima gestión gubernamental.

A propósito de la gobernabilidad

El vocablo gobernabilidad tiene múltiples connotaciones. En nuestro medio este término está vinculado a la *democracia pactada* de una manera reduccionista porque fue circunscrita a los pactos partidistas para conformar mayorías parlamentarias o de gobierno entre 1985 y 2002. En este ensayo se adopta una perspectiva multidimensional porque la gobernabilidad se concibe como "un estado de equilibrio dinámico entre... las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz" (Camou 2001:36). Esto permite superar una lectura dicotómica (gobernabilidad vs. ingobernabilidad) porque considera grados y niveles de gobernabilidad sin limitarse a la agenda gubernamental, a las políticas públicas o la toma de decisiones (gobernanza), es decir también contempla las modalidades de ejercicio del gobierno prestando atención a la estabilidad política.

Así, un *modelo de gobernabilidad* depende de la situación particular que presenta una sociedad en una fase histórica o en una coyuntura crítica y se expresa en una combinación de tres aspectos: *legitimidad, eficacia y estabilidad*. La *legitimidad* se refiere a la aceptación de la conducta gubernamental y el apoyo mayoritario a su programa político. La *eficacia* se define por la capacidad estatal "para alcanzar objetivos prefijados al menor costo posible". La *estabilidad* apunta a la capacidad de

adaptación a los cambios en su entorno que le permiten "durar en el tiempo" (Camou 2001: 33-35).

Un *modelo de gobernabilidad* se sustenta en actores que "se interrelacionan para tomar decisiones de autoridad y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales e informales". Son *actores estratégicos* porque tienen capacidad "para impedir o perturbar el funcionamiento de las *reglas* o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos" de acuerdo a su disponibilidad de recursos de poder (Prats 2003: 22). Por ende, un *modelo de gobernabilidad* implica la relación de tres componentes: *actores estratégicos, instituciones y conflictos*, asimismo se caracteriza por la existencia de diversos niveles y grados de interacción entre actores estratégicos que, en el caso boliviano, se clasifican en tres modalidades: *pacto, concertación e intercambio* (Exeni 2016). Con estos recaudos conceptuales y metodológicos analizamos el sentido del proceso histórico y las características del campo político en el ciclo democrático.

Nuevo ciclo estatal, campo político y modos de ejercicio del poder

A mediados de la década pasada se abrió un nuevo ciclo estatal configurando un campo político inédito. Entre 1985 y 2003, la gobernabilidad tuvo como sustento un *multipartidismo moderado* que propició un *presidencialismo de coalición* sustentado en pactos partidistas que eligieron mandatarios y apuntalaron la gestión gubernamental con el control del poder legislativo. Ese esquema político se denominó *democracia pactada*.

En los comicios generales de diciembre de 2005 se inició la supremacía electoral del MAS que se repitió en dos elecciones sucesivas configurando un *sistema de partido predominante* (Sartori 1987), un modelo que se caracteriza porque existe competencia electoral pero no competitividad debido a la debilidad de las fuerzas opositoras (ver Cuadros 1, 2 y 3 en

Anexos). Es decir, el multipartidismo moderado de antaño fue desplazado por la vigencia de una fuerza mayoritaria oficialista en el órgano legislativo y se forjó un *presidencialismo de mayoría,* exacerbando el decisionismo gubernamental. Este esquema político es el sustrato del *proceso de cambio*.

No obstante, desde su primer gobierno, Evo Morales enfrentó un inédito campo político puesto que –también en diciembre de 2005– se inauguró una nueva distribución vertical del poder con la elección popular de prefectos que, más adelante, se institucionalizó con la elección de gobernadores y la conformación de gobiernos autónomos departamentales. Es decir, si antes la disputa política se limitaba a la distribución horizontal del poder –a las relaciones entre el poder ejecutivo y el parlamento–; a partir de 2005 se imbrica con una *división vertical del poder*. Este es uno de los rasgos decisivos que diferencian la *democracia pactada* y el *proceso de cambio* con consecuencias obvias en la lógica de la gobernabilidad.

El *modelo de gobernabilidad* entre 1985-2003 se asentó en una convergencia centrípeta en el sistema de partidos en torno al neoliberalismo económico y la democracia representativa y se expresó en tres modalidades de interacción política: pacto, concertación e intercambio. El *pacto* fue el sustrato para la formación de cinco gobiernos con base en coaliciones partidistas entre 1985 y 2002; la *concertación* se expresó en acuerdos parlamentarios entre oficialismo y oposición, como la aprobación de una reforma constitucional parcial en 1995; y el *intercambio* involucró al sistema de partidos y varios actores de la sociedad civil en temas de interés público, como la realización del Diálogo Nacional en 2000 que concluyó con la promulgación de una ley que definió una política para la erradicación de la pobreza. Esta distinción también permite analizar las modalidades de gobernabilidad desde el arribo del MAS al poder en 2005 destacando sus rasgos específicos: el *pacto* se limita a los miembros de la coalición de gobierno comandada por el MAS; la *concertación* entre oficialismo y oposición parlamentaria se produjo en torno a la culminación

del proceso constituyente con la convocatoria al referendo para aprobar la CPE a cambio de la modificación de varios artículos del texto original sancionado en la Asamblea Constituyente; y el *intercambio* fue utilizado por el MAS para ampliar su convocatoria a otros grupos sociales mediante la organización de "cumbres sociales" como consecuencia de un giro programático durante la segunda gestión de Evo Morales.

Pacto e intercambio en el partido de gobierno

El MAS es una coalición de gobierno conformada por organizaciones sociales con una base sindical que tiene su núcleo de apoyo en los sindicatos campesinos y comunidades indígenas. En este ámbito se da una modalidad de *pacto* de gobernabilidad porque la coalición oficialista se expande y amplía incluyendo a la Central Obrera Boliviana (COB), a los cooperativistas mineros y otros sectores sociales. Su máxima expresión orgánica es la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), creada en 2007, que canaliza las demandas sectoriales e influye en la orientación de las políticas gubernamentales en reuniones semanales con el presidente del Estado. Este *pacto* tiene rasgos corporativos aunque es un corporativismo de otro cuño porque existe auto representación política de las organizaciones sociales con la presencia de dirigentes en cargos parlamentarios y de gobierno; una presencia que proporciona *legitimidad* al modelo de gobernabilidad porque amplía su capacidad representativa.

El gobierno impulsó el mecanismo del *pacto* en la primera gestión gubernamental para resolver demandas o discrepancias en el seno de la coalición oficialista y, posteriormente, utilizó el *intercambio* para responder a las demandas de otros grupos sociales. Fue una reacción al incremento de la conflictividad social que marcó el primer tramo de la segunda gestión gubernamental; no obstante los conflictos fueron episódicos y no pusieron en cuestión la gobernabilidad. La estrategia gubernamental, desde fines de 2011, fue convocar a "cumbres sociales" para debatir la agenda y las políticas del gobierno. La convocatoria no se circunscribió a sus aliados y contempló la presencia de diversos

sectores, inclusive empresarios –antaño adversarios– que se beneficiaron de las decisiones gubernamentales.

En términos generales, la reorientación en la política gubernamental se tradujo en la confección de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, una propuesta programática como respuesta a la necesidad de lograr una mayor *eficacia* –una de las dimensiones de la gobernabilidad– en la gestión del modelo de desarrollo.

Gobierno y regiones

Las relaciones entre el gobierno central y las regiones se modificaron de manera sustantiva desde la elección de prefectos mediante voto ciudadano en diciembre de 2005 porque se dio inicio a una *división vertical del poder* antaño inexistente. La primera gestión del MAS se caracterizó por la conflictividad y la polarización provocando momentos intensos de ingobernabilidad entre 2006 y 2009 debido a la pugna entre el presidente y los prefectos opositores. La gestión 2010-2015 fue el reverso debido al predominio del oficialismo en los gobiernos departamentales y municipales. En cambio, los comicios subnacionales de 2015 produjeron una compleja división vertical del poder por las victorias opositoras en distritos importantes como las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija, y las alcaldías de La Paz, El Alto, Tarija y Cochabamba, entre otras. Sin embargo, no existe coordinación política entre esas autoridades porque la oposición es un campo fragmentado y su composición es variable. Si bien se forjó un escenario institucional favorable para la colaboración intergubernamental no se produjo ninguna acción de concertación entre autoridades oficialistas y opositoras.

En el caso de los referendos departamentales existían posibilidades de concertación bajo el supuesto de que los estatutos autonómicos otorgarían *mayor eficacia* a la gestión pública, empero los regionales se subordinaron a la disputa entre oficialismo-oposición y las fuerzas rivales al MAS promovieron

el voto de rechazo. En esas circunstancias, el No a los estatutos autonómicos venció en Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí y La Paz en los referendos que se llevaron a cabo el 20 de septiembre de 2015.

En el caso del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 no existía incentivo alguno para una concertación entre oficialismo y oposición puesto que el tema era la reelección presidencial. La existencia de un escenario político favorable para la colaboración intergubernamental no tuvo consecuencias positivas debido a la estrategia oficialista que, apenas unos meses después de las elecciones subnacionales, introdujo en la agenda política el tema de la postulación de Evo Morales a otra reelección.

La concertación o el distanciamiento entre oficialismo y oposición dependían de la definición de las estrategias con miras a las elecciones de 2019. La victoria del No en el referendo de 2016 fue respondida por la coalición oficialista con la reiteración de su estrategia concentrada en la habilitación de Evo Morales planteando varias alternativas legales. Esta decisión ha eliminado los escasos incentivos para una concertación con las fuerzas opositoras que, además, se han diversificado y multiplicado provocando mayores escollos para una interacción política positiva puesto que ya no se limitan a los partidos con representación parlamentaria. Un esquema que tiene incidencia en el modelo de gobernabilidad.

Modelo de gobernabilidad e influencia en el escenario político

En 2005 se inició la configuración de un nuevo *modelo de gobernabilidad* que tuvo que superar la polarización política por la confrontación entre proyectos disímiles (Estado Plurinacional *vs*. autonomías departamentales) durante el proceso constituyente que derivó en un cuadro de relativa *estabilidad* merced a la capacidad hegemónica del proyecto del MAS que se cristalizó en la aprobación de la nueva CPE en enero

de 2009. La *eficacia* de este modelo se sustentó en el crecimiento económico durante una década merced al protagonismo estatal en el uso del excedente económico y los efectos redistributivos de las políticas sociales dirigidas a reducir la pobreza y la desigualdad socio económica. La *legitimidad* se expresó en las victorias de Evo Morales en las elecciones de 2009 y 2014 con mayoría absoluta de votos, no obstante la capacidad hegemónica del MAS se debilitó a partir de la derrota del oficialismo en el referendo constitucional realizado en febrero de 2016.

El *modelo de gobernabilidad* combina las tres modalidades convencionales de diversa manera aunque las posibilidades de *concertación* entre actores estratégicos son remotas, más aún después de la decisión de la coalición oficialista en insistir en la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial. El MAS seguirá utilizando el *pacto* con las organizaciones sindicales para reproducir la coalición de gobierno bajo una lógica de intercambio político de mutuo beneficio. Asimismo insistirá en la modalidad de *intercambio* para interpelar a nuevos grupos sociales e incluir sus demandas en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, prestando atención a temas generales, como la inseguridad ciudadana y la salud.

Es improbable que se produzca un acto de *concertación* entre oficialismo y oposición; no solamente por la estrategia oficialista sino por la complejidad que adquirió el campo opositor después del referendo constitucional. La articulación de las fuerzas de oposición es un tema crucial para definir el perfil de los actores estratégicos y su comportamiento respecto a la conflictividad que se prefigura en torno a reglas e instituciones –un componente de la gobernabilidad que adquirirá una importancia creciente–, es decir, respecto a las normas que serán consideradas por el oficialismo para la habilitación de Evo Morales y las instituciones que se verán involucradas, como el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, sometidas a un desafío crucial para sus tareas de control contramayoritario.

Como se señaló, desde la realización del referendo constitucional se ha complejizado el campo opositor y ya no se limita a las fuerzas parlamentarias. En las campañas por el No se catapultaron actores políticos de carácter extra parlamentario que controlan la alcaldía y la gobernación de La Paz (Sol.bo y Tercer Sistema). Asimismo surgieron algunas agrupaciones autodenominadas "plataformas ciudadanas" que se convirtieron en protagonistas en la campaña por el No con agudas críticas al gobierno.

Por su parte, las fuerzas de oposición parlamentaria (PDC, Demócratas y UN) tienen un accionar divergente y no existen señales certeras hacia la conformación de una amplia coalición electoral. En esa medida, el *pacto* entre fuerzas opositoras tiende a ser instrumental por la convergencia en torno a un interés común: evitar la postulación de Evo Morales en las elecciones generales de 2019, cuya presencia, paradójicamente, es un acicate para la formación de una coalición opositora. Por lo pronto, el incentivo del accionar de las fuerzas opositoras es lograr la exclusión de Evo Morales del juego electoral porque todos –y cada uno de– los probables candidatos consideran que ese hecho garantizaría su victoria sin necesidad de articular un frente electoral en la primera vuelta. Así, los avatares en el campo opositor decidirán en cierta medida el rumbo del modelo de gobernabilidad que, por ahora, no muestra señales de mutación ni de crisis.

Referencias

Camou, Antonio (2001) *Los desafíos de la Gobernabilidad*, Flacso/IIS UNAM/Plaza y Valdés, México.

Exeni, José Luis (2016) *Democracia (im)pactada. Coaliciones políticas en Bolivia 1985-2003*, Idea Internacional/CLACSO/Plural editores, La Paz.

Mayorga, Fernando y Eduardo Córdova (2007) "Gobernabilidad y Gobernanza en América Latina", Working Paper NCCR, Ginebra. En: http://www.institut-gouvernance.org/docs/ficha-gobernabilida.pdf.

Prats, Joan (2003) “El progreso no es lo que era. Fundamentos institucionales para un país en riesgo”, en *El desarrollo posible, las instituciones necesarias*, Instituto Internacional de Gobernabilidad y Plural editores, La Paz.

Sartori, Giovanni (1987) *Partidos y sistemas de partidos*, Alianza editorial, Madrid.

5

DESCONTENTO POLÍTICO Y POLITIZACIÓN EN UNA COYUNTURA CRÍTICA (2016-2018)

El 21 de febrero de 2016 se llevó a cabo un referendo para aprobar o rechazar la reforma de un artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) que limita la reelección presidencial consecutiva a un período. Esta consulta popular fue impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido en funciones de gobierno, para viabilizar una nueva postulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019. El No ganó en las urnas con un escaso margen de diferencia pero este rechazo a la pretensión oficialista de la reelección de Evo Morales fue el inicio de un creciente descontento político que se manifestó en acciones de protesta en varias ciudades entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 –particularmente en ocasión del segundo aniversario del referendo constitucional– en rechazo a una sentencia del Tribunal Constitucional que, en noviembre de 2017, dio curso a una demanda promovida por el MAS que establece la reelección indefinida en los cargos de elección pública y, por ende, habilita a Evo Morales para postular en los comicios presidenciales de 2019.

No obstante se trata de un malestar no con la política, sino contra la estrategia oficialista que se expresa, paradójicamente, en una *politización* de sectores sociales urbanos, sobre todo de grupos de profesionales, jóvenes y de sectores de "clases medias", que se movilizaron en rechazo a un nuevo código penal y enlazaron esa protesta con el "respeto" a la soberanía popular, expresada en la consulta del 21 de febrero de 2016, y enarbolado como "defensa de la democracia".

Se destaca el carácter político de este descontento pero circunscrito a una coyuntura crítica[1] donde se puso de manifiesto una disputa discursiva en torno a la legalidad y legitimidad democrática de la re postulación de Evo Morales.

[1] La noción de coyuntura crítica se refiere a una "fase de transformaciones significativas –de reorientación 'dramática' de los trayectos nacionales–" (Lanzaro 2010). En este ensayo se utiliza para dar cuenta de un "momento de inflexión" (Calderón 2008) en el proceso político cuyo derrotero se torna incierto.

Esa coyuntura crítica se inauguró a principios de 2016 con la derrota del MAS en el referendo constitucional y concluyó, provisionalmente, en febrero de 2018. En ese lapso se produjeron varias manifestaciones de protesta contra las decisiones y acciones gubernamentales que pusieron en debate el *sentido* de la democracia. En el centro de este debate público se situó la figura de Evo Morales puesto que la disputa discursiva y política se originó a partir de la iniciativa oficialista de promover su reelección presidencial.

Este panorama de descontento político con el partido de gobierno se expresa después de una década de vigencia del denominado *proceso de cambio* que transformó de manera notable las relaciones entre Estado, economía y sociedad. Estas transformaciones fueron impulsadas por el MAS durante tres gestiones gubernamentales consecutivas (2006-2009, 2010-2014 y la actual, que corresponde al período 2015-2020) desplegando un proyecto que todavía mantiene cierta capacidad hegemónica puesto que no existen nuevas propuestas programáticas ni alternativas políticas consistentes. Sin embargo, se han producido varios hechos que dan cuenta del debilitamiento de esa capacidad hegemónica, al tiempo que se produce una diversificación y complejización del campo opositor, cuya composición trasciende el ámbito partidista y parlamentario.

En este ensayo analizamos las características del descontento en varios sectores de la sociedad en vínculo con la erosión en la credibilidad en el sistema político y en las instituciones democráticas destacando que se trata de una desafección provocada por un hecho político y no por una insatisfacción con la marcha de la economía o el incremento de la inseguridad, aspectos que generalmente se consideran como factores del descontento con el régimen democrático. Con todo existe un serio cuestionamiento al desempeño de los órganos de justicia que se combina con denuncias sobre corrupción, aunque el incremento en las percepciones negativas sobre la justicia también se explica por el fallo del Tribunal Constitucional

Plurinacional a favor de Evo Morales. Otro elemento discursivo esgrimido por la oposición es el "caso venezolano" utilizado –como demostración de una "deriva autoritaria" o una tendencia a la "dictadura"– para deteriorar la popularidad de Evo Morales.[2]

De esta manera, se analiza la configuración del nuevo campo político desde el arribo del MAS al poder, el descontento político y sus diversas manifestaciones en una coyuntura crítica y, finalmente, sus efectos en la popularidad de Evo Morales y en la valoración de las instituciones políticas en encuestas de opinión pública.[3]

La idea básica de este ensayo es resaltar que se trata de un descontento político creciente contra la estrategia reeleccionista del MAS y que tiene una fuerte capacidad movilizadora en los centros urbanos, así como denota una *politización* de las denominadas "clases medias", pero que no ha provocado un cambio en la estrategia oficialista, a pesar de que se han modificado negativamente –no obstante de manera leve– las percepciones sobre la imagen presidencial y las instituciones de la democracia, un hecho que exige prestar atención al derrotero del proceso político con miras a los comicios generales de 2019.

El MAS en el poder y las aristas de un nuevo campo político

Para evaluar la *coyuntura crítica* inaugurada con el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 es necesario

[2] El caso de Venezuela, también estigmatizado como "peligro chavista", fue utilizado en varios procesos electorales. Por ejemplo, en las elecciones de 2012 en Argentina, la estrategia discursiva de la campaña de Macri se asentó en ese prejuicio para obtener rédito electoral (Vommaro 2017).

[3] Para tal fin utilizamos como fuente principal *Ciudadatos* (2017), un boletín trimestral sobre *Cultura política de la democracia en Bolivia* publicado por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, y elaborado con datos del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). También utilizamos los informes de *Coyuntura Política en Prisma Mediática* elaborados por Rodrigo Fernández Ortíz, así como los estudios de análisis y prospectiva política de Armando Ortuño.

esbozar el campo político que se conformó desde la primera victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005. Se trata de la configuración de un inédito y complejo campo político debido a la combinación de dos lógicas de distribución de los recursos institucionales de poder.

A la convencional distribución horizontal circunscrita a las relaciones entre los órganos ejecutivo y legislativo se sumó una distribución vertical del poder. Desde diciembre de 2005 se estableció una relación inédita entre el presidente y las autoridades del nivel departamental porque los prefectos (luego, gobernadores) fueron elegidos por primera vez mediante el voto popular. Desde el retorno a la democracia en 1982, la distribución del poder político se limitaba al vínculo entre poder ejecutivo y legislativo incentivando la formación de coaliciones partidistas mayoritarias en respaldo al presidente. La centralidad partidista se reforzaba porque la segunda vuelta (*balotaje*) se realizaba en el congreso con base en un artículo constitucional que derivaba a esta instancia la elección de presidente entre los dos candidatos más votados (inclusive tres, hasta 1997) si es que ninguno obtenía la mayoría absoluta en las urnas. Este modelo político estuvo vigente durante quince años y se denominó *democracia pactada* (Exeni 2016).

La elección directa de gobernadores por voto –antes eran designados de manera directa por el presidente– sentó las bases de una *división vertical del poder* que, posteriormente, se institucionalizó en la nueva CPE, como un rasgo central del nuevo modelo de estado, el Estado Plurinacional. Así, desde la transición democrática en 1982, en la primera ocasión en que un presidente obtuvo más del 50% de la votación –Evo Morales–, coetáneamente se eligieron nueve gobernadores, la mayoría de signo opositor.

A partir de esa mayor complejidad en la distribución del poder se analizan los efectos políticos de los resultados de los comicios nacionales y subnacionales durante las tres gestiones de Evo Morales. Estos eventos muestran diversos aspectos que

resultan útiles para comprender el descontento político como la manifestación de una oposición latente al MAS –sobre todo en las centros urbanos– que se articuló con un discurso de defensa de la legalidad y la legitimidad democrática esgrimido por los adversarios del partido de gobierno.

La comparación entre los resultados de las elecciones generales y los comicios subnacionales muestra una tendencia general: el MAS obtiene más del 50% de votos en elecciones presidenciales pero nunca supera esa cifra en comicios subnacionales. Este hecho denota la existencia de un grado de autonomía en el ejercicio del voto en una franja del electorado cuando se eligen gobernadores y alcaldes (ver Gráfico 1, en Anexos), sobre todo en las capitales de departamentos, donde el MAS venció en escasas oportunidades.

La primera gestión de Evo Morales (2006-2009) se caracterizó por una intensa polarización que se expresó institucionalmente en la coexistencia de dos figuras complejas: *gobierno dividido* en la dimensión horizontal y *pugna de poderes* en la dimensión vertical de la distribución del poder político En el primer caso, el Senado estuvo controlado por fuerzas de oposición y, en el segundo, se conformó una coalición mayoritaria de gobernadores hostiles al presidente. Esa pugna concluyó en agosto de 2008 con la realización de un referendo por la revocatoria de mandato de las autoridades políticas. Evo Morales fue ratificado con 67% de votos, dos gobernadores perdieron su mandato y disminuyó la intensidad en la pugna vertical de poderes. La oposición parlamentaria utilizó su capacidad de veto en la cámara alta y condicionó la emisión de la convocatoria al referendo ratificatorio de la CPE del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente a la modificación de varios artículos del texto original.

De esa manera se resolvió la crisis política y se aprobó el nuevo texto constitucional en enero de 2009 mediante una consulta popular. Con dos tercios de votos a favor de Evo Morales en el referendo por revocatoria de mandato y con

61% de apoyo en el referendo aprobatorio de la CPE, el MAS disponía de una evidente supremacía política que se tradujo en la aprobación de un nuevo orden constitucional que tenía como elementos novedosos el modelo de Estado Plurinacional, la democracia intercultural y el reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, su leal y compacta base electoral.

En la segunda gestión (2010-2014), el MAS controló ambas dimensiones de la distribución del poder porque obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y logró el control de dos tercios de las gobernaciones. Fue una fase de despliegue de la capacidad hegemónica del proyecto del MAS bajo un gobierno que concentró el poder político de manera inédita. Se fortaleció el decisionismo presidencial porque se debilitaron los controles de tipo multipartidario (por la debilidad de la oposición en el órgano legislativo) y de carácter contramayoritario (debido a la eventual subordinación de otros órganos del Estado al poder ejecutivo). También se acrecentó el centralismo por la precariedad de los flamantes gobiernos departamentales y la lentitud en la implementación de las autonomías territoriales departamentales, regionales e indígenas como nuevo modelo de descentralización política.

La tercera gestión del MAS, iniciada en enero de 2015, presenta una inédita combinación en la distribución del poder político. En la dimensión horizontal, merced a los resultados de octubre de 2014, se reprodujo la mayoría calificada oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional; en cambio, los comicios subnacionales de marzo de 2015 forjaron una interesante distribución vertical del poder debido a la victoria de candidatos opositores en un tercio de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías en los centros urbanos. Es decir, no se repitió la polarización conflictiva que marcó el inicio del *proceso de cambio*, tampoco se reiteró la supremacía oficialista de la segunda gestión del gobierno de Evo Morales. Respecto al campo opositor es preciso destacar que en el órgano legislativo existen tres fuerzas políticas opositoras; en cambio, en el

ámbito subnacional existe una constelación de gobernadores y alcaldes opositores que tienen diversas identidades políticas, casi ninguna afiliada a los partidos parlamentarios. A ese cuadro de dispersión se suma la existencia de varias fuerzas sin representación parlamentaria pero con presencia en gobiernos departamentales y municipales, así como algunas agrupaciones informales sin filiación partidista que invocan la figura de "ciudadanía" para autodefinirse. Estas agrupaciones –con el rótulo de "colectivos" o "plataformas"– irrumpieron en el espacio político realizando campañas por el No en el referendo de 2016 y se convirtieron en los protagonistas de las movilizaciones de protesta durante la *coyuntura crítica* que se analiza a continuación.

Descontento político en una coyuntura crítica

El descontento político se manifestó a partir de la aprobación –por parte de la mayoría congresal del MAS– de la convocatoria al referendo constitucional para modificar el artículo 168 de la CPE que limita el ejercicio de la presidencia a dos períodos consecutivos. La consulta ciudadana se realizó el 21 de febrero de 2016 y el oficialismo perdió en las urnas con una equilibrada distribución de votos: 51,3% a favor del No y 48,7% por el Si. Fue una contienda electoral que se caracterizó por la ausencia de polarización ideológica en la sociedad que participó masivamente y fue ajena a las disputas discursivas entre el partido de gobierno y las fuerzas de oposición.

Para explicar este creciente descontento es preciso tomar en cuenta dos aspectos. Uno de carácter interno, referido al campo político boliviano, y otro externo, vinculado al denominado "fin de ciclo político" en la región latinoamericana.

En primer lugar, el campo político esbozado desde el arribo del MAS al poder está marcado por un estilo de gobierno que puede definirse como *decisionismo presidencial* debido al protagonismo de Evo Morales en la toma de decisiones al mando

de una coalición de organizaciones populares, donde destacan el movimiento campesino e indígena. Es un modo de gobierno caracterizado como *presidencialismo de mayoría* merced a sus triunfos con mayoría absoluta que delinearon un *sistema de partido predominante* puesto que si bien existe competencia entre organizaciones políticas no existe competitividad (Sartori 1987). El MAS, con Evo Morales como candidato, venció en tres elecciones generales consecutivas superando el umbral de la mayoría absoluta (54% en 2005, 64% en 2009 y 61% en 2014, ver Gráfico 1, en Anexos) y con una diferencia de 25, 38 y 37 puntos respecto a su principal contendiente. Es decir, ninguna tienda política opositora tuvo capacidad para disputar su primacía electoral. Una primacía que no le sirvió para conseguir apoyo mayoritario en el referendo convocado por el oficialismo para viabilizar una nueva postulación de Evo Morales en los comicios generales de 2019.

En segundo lugar, la última victoria electoral del MAS –en diciembre de 2014– se produjo cuando se había iniciado la desaceleración económica en América Latina debido a la disminución del precio del petróleo y de las exportaciones, así como de la inflexión o agotamiento del denominado "giro a la izquierda". El crecimiento económico del 5% como promedio en los años previos permitió la aplicación de una política redistributiva a partir del fortalecimiento del Estado y el incremento del excedente económico, cuyos éxitos son incuestionables en términos de recuperación del rol económico del Estado y reducción de la pobreza y la desigualdad social. Aunque no se cumplieron los augurios de una crisis económica debido a la disminución de ingresos por las exportaciones de gas natural, a principios de 2015 predominaba ese criterio, inclusive en esferas gubernamentales.

Ahora bien, de manera paralela a la desaceleración económica se produjeron algunos hechos políticos que tuvieron repercusión regional, como el arribo de Mauricio Macri a la presidencia en Argentina, la victoria opositora en las elecciones legislativas de Venezuela y la destitución de Dilma Rousseff

en Brasil mediante un golpe congresal. La derrota y/o debilitamiento de figuras políticas que formaron parte del denominado "giro a la izquierda" –aliados de Evo Morales– implicó la existencia de un contexto político regional menos favorable para el gobierno del MAS.

El cambio en el mapa político y el freno en el crecimiento económico en la región impulsaron –al parecer– la decisión del MAS para promover un referendo apenas catorce meses después de su victoria en las elecciones generales y que culminó con la derrota del plan oficialista de la repostulación de Evo Morales. Ante la victoria del No en la consulta popular, el MAS optó por buscar otras vías legales para la habilitación de Evo Morales, pero la mecha del descontento político ya estaba encendida.

El referendo como catapulta

Las campañas no provocaron una polarización en la sociedad a pesar de las estrategias de los actores políticos que actuaron a la usanza de los eventos electorales convencionales pretendiendo generar un antagonismo generalizado. Por un lado, las fuerzas de oposición entraron en competencia para asumir la conducción de la campaña por el No radicalizando sus discursos y utilizando las redes sociales digitales para diseminar mensajes y memes contra la figura presidencial. Por otro, el MAS se concentró en propalar denuncias contra la intromisión de la embajada norteamericana, en advertir el riesgo del retorno de "la derecha neoliberal" y en la necesidad de la continuidad del *proceso de cambio* bajo la égida de Evo Morales. Es decir, la polarización promovida por los actores políticos fue escenificada en las redes sociales digitales y en los medios de comunicación pero no encarnó en la sociedad. El día de la consulta, el comportamiento de la ciudadanía se caracterizó por la ausencia de conflictos y una masiva concurrencia a las urnas.

La comunicación oficial del recuento de votos un día después del referendo aplacó los ánimos de algunos sectores opositores que "denunciaban" la existencia de un fraude en el

caso de victoria del Sí, habida cuenta que las encuestas en boca de urna arrojaron cifras similares para ambas opciones de voto.

La respuesta inicial del MAS fue la aceptación del veredicto en las urnas, empero, en diciembre de 2016, el oficialismo eligió otras alternativas legales para alcanzar su objetivo de habilitar la postulación de Evo Morales, tales como la convocatoria a un nuevo referendo; la renuncia del presidente un semestre antes de la finalización de su mandato; o la presentación de una demanda de "inconstitucionalidad abstracta" de varios artículos de la CPE. Esta última opción fue el camino que recorrió el oficialismo. En septiembre de 2017, varios diputados presentaron dicha demanda al Tribunal Constitucional con base en convenciones internacionales sobre derechos humanos, como el "derecho a acceder a un cargo público".

A fines de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que permite a toda autoridad electa postularse de manera indefinida a la reelección en su cargo. El argumento esgrimido sostiene que la CPE contradice un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es considerado "una norma más favorable con relación a los derechos políticos" (Sentencia del TCP, 084/2017), es decir, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la participación política y, por ende, justifica la reelección indefinida de las autoridades electas, no solamente el presidente, también los gobernadores y alcaldes, así como asambleístas y concejales.

Esta disposición que viabiliza la estrategia reeleccionista del MAS provocó la reacción de diversos grupos sociales, sobre todo en los centros urbanos, que manifestaron su protesta por primera vez –y de manera nítida– el 10 de octubre de 2017. En esa ocasión, miles de personas adversas al MAS –sin mayor presencia de los partidos de la oposición– marcharon en varias ciudades utilizando la conmemoración del "retorno a la democracia" –se festejaba la instalación del primer gobierno del ciclo democrático iniciado en 1982– para manifestar su

rechazo a la postulación de Evo Morales con la consigna "No a la dictadura". De esta manera, el *descontento político* combinaba diversos elementos referidos a la democracia: respeto al estado de derecho, defensa de los resultados del referendo, vigencia de la norma constitucional y acusación al gobierno por autoritarismo.

El dictamen del TCP fue emitido pocos días antes de las elecciones judiciales que habían sido convocadas para el 3 de diciembre de 2017 con la finalidad de renovar los puestos del Órgano Judicial. A partir de la vigencia de la CPE, los magistrados son elegidos mediante voto popular, una innovación institucional que se introdujo para reformar la justicia pero que no cumplió su propósito. La primera experiencia electoral de este tipo se realizó en 2011 y los votos nulos y en blanco, promovidos por la oposición, bordearon el 50%. En esta ocasión, el ambiente era más negativo para el oficialismo debido al fallo del TCP y los augurios de ausentismo y voto nulo hacían presumir una derrota contundente del MAS que, por su parte, promovió la participación ciudadana. Los votos válidos llegaron al 35%, mientras que los blancos y nulos obtuvieron 14% y 51% respectivamente (ver Cuadro 6 en Anexos).

El oficialismo no logró ampliar –ni siquiera repetir– su anterior convocatoria al voto válido, empero la oposición tampoco pudo cumplir su propósito de que se incrementen notablemente los votos en blanco para exigir la anulación de la elección. Con todo, esta opción no era viable puesto que solamente se computan los votos válidos y si bien los porcentajes de votación obtenidos por los candidatos electos fueron exiguos su efecto se limitaba a poner en cuestión la legitimidad de origen de los magistrados. De todas maneras, los resultados fueron percibidos como otra derrota electoral del MAS considerando el contexto político matizado por las críticas opositoras al fallo del TCP por una supuesta subordinación al gobierno. Además, dicho evento electoral se llevó a cabo cuando empezaba a arreciar una ola de protestas contra, precisamente, una norma jurídica.

Rechazo al código penal

En el primer semestre de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional inició el debate para la aprobación de un nuevo Código del Sistema Penal. Los debates se concentraron en el tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, a fines de noviembre, el gremio de los médicos decretó una huelga en rechazo a un artículo de dicho código que, supuestamente, "criminalizaba la praxis médica". El paro médico se inició el 23 de noviembre y se prolongó hasta principios de 2018 provocando una ola de adhesiones y movilizaciones más intensas que condujeron a que el presidente Evo Morales solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de esa norma. El Código del Sistema Penal había sido aprobado por los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado por el vicepresidente Álvaro García Linera a fines de diciembre, empero, las protestas, lejos de amainar, se incrementaron. Aparte de los médicos, enfermeras y estudiantes de medicina, varios sectores como transportistas, periodistas, abogados y otros gremios e, inclusive –aunque resulte anecdótico pero da cuenta de la extensión de la movilización–, la Confederación Nacional de Barberos y Peluqueros. A esos sectores se sumaron instituciones como los comités cívicos de algunas regiones y las iglesias católica y evangélica. Así se produjo un hecho novedoso, estos grupos tomaron las calles para marchar, realizaron bloqueos, huelgas y paros cívicos en algunas regiones. El nuevo código fue estigmatizado y la sospecha por sanciones a la "mala praxis" se extendió a todas las profesiones y oficios, e inclusive circularon rumores sobre restricciones a la propiedad privada o prerrogativas para acciones punitivas del Estado contra las libertades constitucionales.

Desde los conflictos en torno a la Asamblea Constituyente (2006-2008) no se habían registrado acciones de protestas por parte de sectores urbanos correspondientes a las "clases medias" o de personas que habitan en zonas residenciales de las principales ciudades. En buena medida, ese tercio del electorado que nunca votó por el MAS se puso en apronte contra el gobierno

con un protagonismo inédito. Paulatinamente, el rechazo al Código del Sistema Penal se combinó con la impugnación al fallo del TCP y la exigencia de respeto a los resultados del referendo de 2016. Algunos diputados de partidos de oposición apoyaron este movimiento de protesta e intentaron obtener réditos políticos realizando una huelga de hambre en el parlamento. Sin embargo, su acción pasó desapercibida e, inclusive, rechazada por los sectores movilizados. Es posible resumir esta disyunción destacando que la principal consigna de los partidos era "no a la reelección de Evo Morales" y, secundariamente, la abrogación del código penal; en cambio, los grupos, gremios y entidades profesionales en apronte enarbolaban como principal consigna la "abrogación del código" y, en segundo lugar, pedían el "respeto" a los resultados del referendo de 2016.

En suma, un reclamo sectorial de los médicos se convirtió en una demanda de alta agregación porque articuló a múltiples grupos citadinos que concibieron esta norma como otra muestra de las intenciones gubernamentales para manejar de manera instrumental las instancias judiciales. Ante estas circunstancias, Evo Morales pidió la abrogación del nuevo código a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto ocurrió finalmente a fines de enero denotando la ineficacia decisional del gobierno y la levedad de su mayoría calificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La abrogación del Código del Sistema Penal se tornó inevitable porque, como vimos, se convirtió en una demanda de alta agregación y porque la protesta fue policéntrica, es decir, el gobierno no tenía un único interlocutor para negociar los diversos pedidos, toda vez que la derogatoria de algunos artículos –negociada con médicos y transportistas– fue desplazada por la consigna maximalista de la abrogación del código.

Segundo aniversario del referendo

La derrota del gobierno en el conflicto sobre el código penal fue el preludio del primer intento de organización de una

protesta opositora de carácter nacional en contra del MAS. Dicha protesta se realizó en ocasión de la conmemoración del segundo año de la realización del referendo en 2016 y fue convocada por varios comités cívicos, gremios profesionales, iglesias, "plataformas" y "colectivos" para reivindicar la "voluntad popular" expresada en el referendo y cuyo efecto vinculante fue "desconocido" por el fallo del TCP. Esta acción fue apoyada por varios partidos opositores, cuyos militantes también operaban en las filas de las organizaciones sociales mencionadas. Así, el *sentido o significado* de la democracia fue motivo de disputa entre el oficialismo y un campo opositor con múltiples expresiones partidistas y extra partidistas. De esta manera, el rechazo a una norma jurídica por parte de varios sectores citadinos se convirtió en el detonante de la manifestación del descontento político respecto a la reelección presidencial como parte de un discurso de "defensa de la democracia" y "respeto a la CPE".

La movilización del 21 de febrero de 2018 no tuvo una densidad similar a las protestas contra el código penal porque el objetivo común de las diversas fuerzas opositoras era forzar la renuncia de Evo Morales a su candidatura. Por su parte, el MAS optó por suspender un acto de proclamación de su líder para evitar una mayor polarización pero realizó actos públicos en algunas ciudades para demostrar la persistencia de su fuerza política. El resultado fue desalentador para ambos bandos puesto que puso en evidencia sus debilidades y, en cierta medida, se reiteró esa suerte de empate en las urnas dos años antes. Con todo, esta *coyuntura crítica* sacó a relucir la compleja relación entre el tiempo y la política, el tiempo en la política. Según Schedler (1999), el tiempo debe concebirse como horizonte y recurso porque es una visión acerca de las relaciones entre pasado, presente y futuro, y es un factor que restringe el manejo del poder mediante reglas que inciden en la conducta política.

El oficialismo aceleró el tiempo político con la realización del referendo a escasos meses de haber obtenido una exigua votación en los comicios subnacionales de abril de 2015 y

terminó perdiendo legitimidad. Por su parte, los partidos de oposición enfrentaron dilemas estratégicos porque algunos grupos extraparlamentarios invocaron el clivaje dictadura/democracia para proponer la transición a un "nuevo régimen" aseverando que el proceso político estaba en la antesala de una fase "post-evista". Esa propuesta se diluyó en el transcurso de la jornada.

El accionar de las organizaciones políticas con representación parlamentaria tenía un doble objetivo: la anulación de la sentencia del TCP y ahondar el desgaste de Evo Morales ante las "clases medias" urbanas, un voto decisivo en los comicios de 2019. No obstante al superponer ambos objetivos, bajo el supuesto de que pueden alcanzarse al unísono, postergan sus decisiones respecto a sus candidaturas en las elecciones de 2019 o a la formación de una coalición que involucre a las fuerzas extraparlamentarias y "plataformas" y/o "colectivos" a pesar de la desconfianza que expresan respecto a la política partidista.

Finalmente, en esta coyuntura crítica surgieron un par de señales preocupantes respecto a la democracia. En primer término, el retorno de la polarización en la discursividad política –amplificada y distorsionada en las redes sociales digitales– que se asentó en el clivaje étnico y se tradujo en la enunciación de anatemas racistas. Algunos grupos opositores intentaron combinar esta visión dicotómica con el clivaje democracia/autoritarismo, pretendiendo asimilar la noción de dictadura a la reelección de Evo Morales. Este clima se sintetizó en el mensaje que una diputada opositora publicó en las redes sociales con el tuit: "Prefiero dictadura de botas que de ojotas".

En segundo término, aparecieron signos de una disyunción o distancia entre representación política (organizaciones e instituciones) y sociedad (demandas y sectores) que puede derivar en una crisis de representatividad puesto que, por primera vez, incluye al MAS, cuya mayoría electoral expresó –por más de una década– la articulación y representación de lo social en la política, mientras que los partidos de oposición

tienen su base electoral localizada en alguna región o carecen de arraigo social.[4]

Esta disyunción se expresó en el papel que jugaron las "plataformas" o "colectivos" en ocasión de las protestas del 21 de febrero de 2018 con un evidente protagonismo en el uso de redes sociales digitales y denotando una inédita capacidad de movilización. Como una muestra se destaca una reseña periodística sobre la movilización en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, bastión de la oposición, titulada: "Una multitud desborda la plaza y sin políticos" y el siguiente desglose: "Es la protesta más grande desde los cabildos. La organizaron seis mujeres por WhastApp. Rechazaron el Código Penal, pidieron respeto al voto y a la CPE".[5]

[4] Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y Soberanía y Libertad (Sol. bo) tramitaron su condición de organizaciones políticas nacionales en los últimos años a partir de sus victorias electorales en Santa Cruz y La Paz, a nivel departamental y municipal. Por su parte, Unidad Nacional (UN) no superó el 10% de la votación en los comicios de 2005 y 2009, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) es meramente una sigla, aunque en los comicios de 2009 logró casi el 10% de votos con un candidato ajeno al partido.

[5] "A unas mujeres que estudiaron en el Cardenal Cushing se les ocurrió organizar una marcha contra el Código Penal y para exigir el respeto al voto del 21-F convocándola a través de las promociones de colegios. Reclutaron a media docena de organizadoras que comenzaron a ponerse en contacto por WhatsApp con coordinadores de promociones y concretaron la movilización más grande que ha visto Santa Cruz desde los cabildos autonómicos. Decenas de miles de personas desfilaron por la plaza… que quedó chica ante la multitud... El centro quedó colapsado por la cantidad de gente y ni los mismos organizadores podían creer el éxito de la movilización. En menos de una semana se dieron a la tarea de definir la lista de oradores. 'Se decidió que no sean políticos... Eso es lo que quiere el pueblo, que no haya políticos... Prepararon un manifiesto basado en cuatro puntos: rechazo al Código Penal, respeto al voto del 21-F, respeto a la Constitución y lucha efectiva contra el narcotráfico y la corrupción. "El socialismo del siglo XXI se ha caracterizado por la violación de las constituciones", dijeron en una parte del manifiesto. Esa fue una de las tónicas de la movilización, la comparación de Bolivia con Venezuela" Pablo Ortiz, El Deber, 21 de febrero de 2018. Algunas reflexiones indagan sobre el carácter político de estas movilizaciones "ciudadanas", cuya novedad en la participación de jóvenes y el rol de las redes sociales digitales, planteando una sugerente pregunta: "Las plataformas y movimientos ciudadanos de Santa Cruz: sus riesgos y desafíos ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo sujeto político?" (Marca y Velarde 2018)

Es un ejemplo de *politización* de sectores urbanos de las "clases medias", jóvenes en particular, sobre cuya caracterización y composición existe un debate preliminar y algo confuso pero que pone en cuestión el surgimiento de nuevos actores sociales y nuevas identidades políticas (García Linera 2018, Villanueva 2018). Sobresalen las redes sociales –no solamente digitales– que congregan a gente con un perfil de joven apartidista pero defensor de la democracia y la CPE, así como de origen citadino y sin vínculo con organizaciones sectoriales o base territorial.[6] Es decir, son rasgos opuestos a los que caracterizan a la base social de apoyo al *proceso de cambio*, mayoritariamente rural y fuertemente organizada en sindicatos. Además, los grupos juveniles que se movilizaron son de una generación que corresponde a los doce años de presencia del MAS en el manejo del gobierno, por ende, no organizan sus visiones del mundo a partir las dicotomías que influyeron en sus antecesores: dictadura militar versus democracia o neoliberalismo versus antiimperialismo. En ese sentido es una incógnita su comportamiento político o la definición de sus preferencias en el escenario electoral de 2019.

Otra muestra de descontento político fue la organización de un autodenominado Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) en la ciudad de La Paz agrupando a varias entidades públicas, ONG y "plataformas ciudadanas" en la ciudad de La Paz, algunas con presencia notoria de ex militantes del MAS. La adopción de esa sigla no fue fortuita y forma parte de la disputa por el *sentido* de la democracia puesto que se trata del nombre de una entidad creada por la izquierda partidista y sindical en los años ochenta para enfrentar los golpes militares. CONADE está bajo el mando del rector de la universidad pública de la ciudad de La Paz con apoyo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y, de manera circunstancial, se alió con los comités cívicos de otras regiones para impulsar la

[6] A mediados de 2018 se realizó un Congreso Magno de Plataformas en Cochabamba que congregó a 1.700 representantes de 150 "plataformas" de diversas ciudades y aprobó un "decálogo" de acción resaltando que su vía de comunicación y convocatoria es WhatsApp (Opinión, 30 de julio de 2018).

protesta nacional del 21 de febrero de 2018. A diferencia de las "plataformas" y "colectivos" dispone de recursos de poder institucionales y cuenta en sus filas con figuras políticas de larga trayectoria; en cambio, las movilizaciones espontáneas impulsadas por redes sociales digitales, y explícitamente reacias a la presencia de líderes o representantes partidistas, expresa una *politización* inédita de sectores sociales que no se habían movilizado en el pasado en oposición al MAS.

Se trata de una politización que expresa el descontento político con la estrategia oficialista de la reelección de Evo Morales y tiene consecuencias sobre la popularidad del presidente y en las percepciones acerca de las instituciones políticas y la democracia, y también en la confianza entre las personas que, indirectamente, denota una suerte de polarización ideológica.

Efectos en la popularidad del presidente y en la valoración de las instituciones políticas

Uno de los elementos que condensa la percepción de la opinión pública sobre el desempeño gubernamental es la popularidad del presidente (ver Gráfico 2 en Anexos). En la coyuntura crítica que analizamos se destaca el descenso de la popularidad de Evo Morales a un 35%, a fines de 2017. Ese magro tercio de apoyo a Evo Morales no es el porcentaje más bajo obtenido por la figura presidencial, sino aquel 30% registrado a principios de 2011, marcado por las protestas contra un decreto que, en diciembre de 2010, había incrementado el precio de la gasolina. La medida fue derogada y se convirtió en la primera derrota oficialista. Otra derrota evidente fue la abrogación del código penal porque el oficialismo debió revertir una decisión ante la ola de protestas que, en cierta medida, explican el segundo porcentaje más bajo de la popularidad del presidente en doce años.

Con todo, el desgaste de la figura presidencial es notorio considerando que en 2006, después de la nacionalización de los hidrocarburos, alcanzó 80% de aprobación y, a fines de

2014, después de su reelección, Evo Morales tuvo la aceptación de alrededor del 75% de los encuestados; sin embargo, al finalizar el primer trimestre de 2018 se manifiesta un repunte de diez puntos, posiblemente motivado por los avances en la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile en la Corte Internacional de Justicia y que coincidió con el 23 de marzo, fecha de conmemoración de la guerra del Pacífico. Es decir, las variaciones en la popularidad del presidente en el transcurso del tiempo demuestran que no existen tendencias sino situaciones –o coyunturas críticas– que son evaluadas de manera específica por el grueso de la población.

En cierta medida, se trata de la diferencia entre legitimidad de origen y legitimidad por desempeño (Rosanvallon 2009). Es decir, la legitimidad democrática no se circunscribe a la victoria en las urnas sino que depende de la calidad de la labor del gobernante en el transcurso de su gestión y de la pertinencia de sus medidas, las que están sometidas al escrutinio ciudadano que, a veces, se manifiesta en las encuestas de opinión pública y otras, como es habitual en el caso boliviano, en las calles.

¿Cómo repercutió esta coyuntura crítica en la opinión pública respecto a las instituciones políticas y la democracia, expresada en las encuestas? Como se mencionó, este balance se ciñe a las pesquisas de LAPOP y sus resultados para indagar al respecto. En primer lugar se destacan las cifras sobre "apoyo al sistema político" y "apoyo y satisfacción con la democracia" que registran un leve descenso del 50% en 2014 al 49% y 47% en 2017, respectivamente, después de haber obtenido sus mayores niveles de apoyo en 2010 con cifras superiores al 50%.

Es decir, los efectos de las protestas por el desconocimiento de los resultados del referendo constitucional por parte del MAS son leves respecto a las percepciones sobre la democracia y al sistema político. El descenso en la popularidad del presidente no tuvo un impacto negativo decisivo en la valoración respecto al sistema político que sigue gozando de "apoyo" en casi la mitad de la población, aunque existe mayor sensibilidad negativa

cuando se indaga sobre la "satisfacción" de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia y si es preferible a otras formas de gobierno.

Ahora bien, estas valoraciones generales tampoco adquieren otro cariz cuando se indaga sobre instituciones políticas, como la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo predominio del MAS desde 2010, que se acerca al 50% de aprobación en 2017, después de un magro 44% en 2012. En cambio, las instancias judiciales son evaluadas negativamente y se detecta un descenso sostenido desde 2010 hasta 2017, cuando alcanza el 35% de las respuestas, denotando una tendencia negativa sin interrupciones. Ese descenso se inicia en 2011, precisamente cuando se instaura el voto popular para elegir magistrados del Órgano Judicial ante el rechazo de la oposición. La crisis del sistema de justicia se mantuvo e, inclusive, se acrecentó en los últimos años y las percepciones negativas sobre su desempeño prevalecen e incrementan en las encuestas.

Un dato llamativo es el notable incremento de la desconfianza "interpersonal" puesto que en el último lustro las respuestas positivas descendieron de 54% a 47%, una cifra que se acerca al porcentaje del año 2002, inicio de la grave crisis estatal que derivó en el cambio político más importante del ciclo democrático.

Aunque la pregunta apela a la proximidad, es posible interpretar las respuestas como "desconfianza respecto al otro". Y, como se señaló, la coyuntura abierta en febrero de 2016 provocó el resurgimiento del racismo, una manifestación nítida de rechazo y hostilidad a la "gente de por aquí" y que puede expresar el debilitamiento de la idea de comunidad.

En suma, esa coyuntura crítica explica el descenso en los porcentajes de aprobación del presidente, de las instituciones políticas, así como en la confianza y satisfacción con la democracia. Es un descenso escasamente significativo aunque puede entenderse como una tendencia y, por ende, derivar en una crisis política por pérdida de legitimidad del gobierno del

MAS, a lo que habría que sumar la débil capacidad representativa de las organizaciones políticas de oposición. Las percepciones negativas son más nítidas respecto a la justicia y la confianza interpersonal denotando un malestar hacia el gobierno y el clima de incertidumbre que caracteriza una coyuntura crítica, aunque no se percibe un malestar con la política. La desconfianza respecto al MAS es evidente cuando se cuestiona el accionar de la justicia por su subordinación al gobierno. Y el incremento de la desconfianza interpersonal puede explicarse por el resurgimiento del racismo, fruto de la polarización ideológica entre seguidores de Evo Morales y sus detractores, quienes han crecido y diversificado en los últimos años y han desbordado la representación partidista de oposición.

Se trata entonces de un *descontento político* que cuestiona las decisiones gubernamentales y la estrategia oficialista en pos de la postulación de Evo Morales en los comicios presidenciales de 2019. El malestar con el gobierno ha provocado una *politización* de las "clases medias" en particular, con nítido protagonismo de jóvenes, cuyo descontento se ha manifestado a través de diversas modalidades de protesta que combina el uso de las redes sociales digitales y la presencia activa en las calles. La democracia no está en cuestión pero sí existe una disputa respecto a su *significado o sentido*, a su vínculo con el *proceso de cambio* que dirige el MAS o a su lazo con el respeto a los resultados del referendo constitucional como expresión de la vigencia del estado de derecho o del respeto a la soberanía popular.

Referencias

Calderón, Fernando (2008) *Inflexión histórica: la situación social-institucional en el cambio político de América Latina*: Instituto Federal Electoral, México.

Ciudadanía. Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (2017) *Ciudadatos. Boletín trimestral sobre cultura política de la democracia en Bolivia*, número 1, año 1, noviembre de 2107, Ciudadanía, Cochabamba.

Exeni, José Luis (2016) *Democracia (im)pactada. Coaliciones políticas en Bolivia 1985-2003*. La Paz: Idea Internacional/CLACSO/ Plural editores.

Fernández Ortíz, Rodrigo (2017-2018) "Coyuntura Política en Prisma Mediática". Boletines mensuales. La Paz.

García Linera, Álvaro (2018) "Asonada de la clase media decadente", La Razón, 17 de enero de 2018.

Lanzaro, Jorge (2010) La "tercera ola" de las izquierdas latinoamericanas: entre el populismo y la social-democracia. Aportes para una agenda de investigación", Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República, Montevideo.

Marca, Juan Pablo y Miguel Ángel Velarde (2018) "Las plataformas y movimientos ciudadanos de Santa Cruz: sus riesgos y desafíos ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo sujeto político?" en *Andamios. Revista del Órgano Electoral Plurinacional*, nueva época, año 3, número 6, abril 2018.

Rosanvallon, Pierre (2009) *La legitimidad democrática*, Manantial Ediciones, Argentina.

Sartori, Giovanni (1987) *Partidos y sistema de partidos*, Alianza, Madrid.

Schedler, Andreas (1999). "Introducción", en Schedler, Andreas y Javier Santiso (comps.) *Tiempo y Democracia*, Nueva Sociedad, Caracas.

Vommaro, Pablo (2017) *La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder*, Siglo XXI editores, Buenos Aires.

Villanueva, Amaru (2018) "Clases medias en disputa", Oxígeno.bo, 2 de febrero de 2018.

6

OFICIALISMO Y OPOSICIÓN EN LA RUTA ELECTORAL

El escenario político derivado del referendo del 21 de febrero de 2016 se encamina a las elecciones generales de octubre de 2019 sin augurios positivos para el MAS considerando que, hasta esa derrota, había vencido con mayoría absoluta en cuatro elecciones en circunscripción nacional (2005, 2008, 2009, 2014). Ahora se enfrenta a la disyuntiva de perder en las elecciones presidenciales o vencer pero gobernar sin mayoría parlamentaria.

Esta hipótesis se sustenta en dos criterios. Por un lado, en los datos de las encuestas de opinión pública –al margen de la suspicacia sobre su veracidad porque en general se circunscriben a las ciudades del eje troncal– que muestran que la popularidad de Evo Morales descendió casi al 30% a principios de 2018, bordeando aquel nivel registrado en enero de 2011 cuando tuvo que derogar el decreto del "gasolinazo" (ver Gráfico 2 en Anexos). Por otro lado, en una comparación de los resultados obtenidos por el MAS en los comicios generales y en las elecciones subnacionales realizadas entre 2005 y 2015 que presentan importantes diferencias en el comportamiento electoral.

A diferencia de las elecciones generales de 2005, 2009 y 2014, en las cuales Evo Morales obtuvo mayoría absoluta de votos, en las elecciones subnacionales de 2005, 2010 y 2015 el MAS no superó el 50% de la votación (ver Gráfico 1 en Anexos). Esta diferencia se explica por el comportamiento electoral de sectores urbanos que, en general, votan en contra del MAS cuando se trata de la elección de prefectos/gobernadores y alcaldes. Esta tendencia se repitió en el referendo constitucional provocando la primera derrota del MAS en circunscripción nacional. Es decir, después de doce años se modificó la mayoría electoral porque una fracción del voto urbano se orientó a rechazar el plan oficialista de reelección presidencial.

En estas circunstancias, las posibilidades de derrota o victoria del MAS en los próximos comicios depende, a diferencia de anteriores lides, de la conducta de los partidos políticas del campo opositor más que de su propia fortaleza. Es decir, si logran plasmar una amplia coalición en torno a un candidato con popularidad en los sectores urbanos tienen la oportunidad de disputar la segunda vuelta con posibilidades de victoria. Si eso no ocurre es previsible que Evo Morales sea vencedor en primera vuelta pero sin obtener la mayoría absoluta de votos y que el MAS no reproduzca su control en las cámaras legislativas.

Es decir, a diferencia de lo acontecido en las dos últimas gestiones gubernamentales, el escenario político que se vislumbra para el período 2020-2025 es similar al que caracterizó el primer mandato de Evo Morales, es decir, con una figura de *gobierno dividido* porque las tiendas opositoras tendrán capacidad de veto parlamentario. Asimismo es posible prever un panorama análogo en el nivel subnacional después de las elecciones departamentales y municipales de 2020 con la reedición de la *pugna vertical de poderes* que, durante el proceso constituyente, se manifestó en el enfrentamiento entre el MAS y una coalición de prefectos opositores y comités cívicos (entonces denominada "media luna"). Sin embargo, no se repetirán los bloques regionales de antaño porque la oposición estará territorialmente dispersa y concentrada en las capitales departamentales con apoyo de sectores empresariales, profesionales y "clases medias", con capacidad de movilización callejera y predominio discursivo en las redes sociales digitales.

Estas disquisiciones no obvian el hecho de que faltan diez meses para las elecciones generales y que el decurso del proceso político depende del accionar de los actores estratégicos, particularmente de Evo Morales. Con este recaudo se analizan algunos aspectos que caracterizaron la política durante el segundo semestre de 2018. Por un lado, el acaecer de una *coyuntura crítica* caracterizada por movilizaciones contra el MAS, la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y la aceleración del proceso electoral con la convocatoria

a elecciones primarias, así como la existencia de divergencias y convergencias en el campo opositor que, en el transcurso del 2018, sufrió importantes mutaciones.

Efectos de una coyuntura crítica

Después del referendo los actores políticos modificaron sus estrategias, sobre todo el oficialismo que optó, un año y medio después, por otras vías para lograr su propósito de habilitar a Evo Morales como candidato. Lo logró en noviembre de 2017 con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que estableció la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular viabilizando la postulación de Evo Morales para los comicios generales de 2019. Las estrategias de las fuerzas opositoras tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones del proceso político que puso en evidencia con mayor nitidez las visiones opuestas que tienen el oficialismo y la oposición respecto al decurso del proceso de cambio.

La visión oficialista concibe el proceso de cambio como una ruptura con el pasado y el inicio de una nueva era política con la instauración del Estado Plurinacional. Esa doble condición exige su continuidad ligada a la permanencia de Evo Morales en la presidencia. Esa estrategia reeleccionista sufrió un revés en el referendo de 2016 y el MAS optó por una opción legal para la reelección asumiendo el riesgo de mellar la legitimidad de su proyecto.

Los opositores tienen visiones disímiles sobre la continuidad o culminación del proceso de cambio. Los partidos orientan su accionar a evitar la postulación de Evo Morales porque consideran que ese hecho garantizaría la derrota de MAS en 2019. El decurso del proceso de cambio es secundario porque está subordinado a este objetivo primordial. Algunos grupos de activistas presagian o pretenden el colapso del gobierno convocando o apoyando protestas, marchas, huelgas de hambre y paros cívicos con esa intención. Es decir, se dividen, a grandes rasgos, entre legalistas y rupturistas que, en cierta medida,

corresponden a los partidos políticos y a las autodenominadas "plataformas ciudadanas", aunque existe una variedad de matices en estas nuevas modalidades de acción política.

En estas circunstancias, el 6 de agosto de 2018 se inició una coyuntura crítica que culminó el 8 de diciembre. Esta noción designa una fase de transformaciones significativas capaz de provocar una reorientación del proceso político (Lanzaro 2010). Para ilustrar esta definición podemos evocar los acontecimientos que condujeron a la guerra del gas en octubre de 2003 o las intensas pugnas durante el proceso constituyente que derivaron en el referendo por la revocatoria de mandato en agosto de 2008. La primera coyuntura crítica concluyó con la sucesión presidencial en Carlos Mesa y la segunda con la ratificación de Evo Morales. En el primer caso se trató de un momento de inflexión que derivó en un cambio político como respuesta a una crisis estatal, en el segundo caso, la resolución de esa coyuntura reafirmó las tendencias de la transición estatal bajo el influjo del MAS.

La situación actual no es análoga a esos casos pero existen algunos atisbos que exigen prestar atención a los acontecimientos y al comportamiento de los actores estratégicos para evaluar si el proceso se dirige a un momento de inflexión como antesala de un cambio político o, más bien, a una ratificación de la supremacía del MAS.

Disputa por el significado de la democracia

La primera fase de esta *coyuntura crítica* se desplegó entre el 6 de agosto y el 10 de octubre. En esa fase se pusieron en evidencia los límites de la capacidad de movilización de la oposición como parte de una disputa con el MAS respecto al *sentido o significado* de la democrtacia. La oposición esgrime la consigna de "defensa del 21F" enarbolando valores democráticos como alternancia, pluralismo y vigencia del estado de derecho; e inclusive algunos principios que antes eran enarbolados por el MAS, como el respeto a la soberanía popular expresada

en el referendo en tanto ejercicio de democracia directa. El MAS, por su parte, articula ciertos valores democráticos en el vocablo *ampliación de la democracia*, tales como inclusión, participación, representación, paridad e interculturalidad, además en esta fase resaltó la equivalencia entre democracia y justicia (crecimiento económico con redistribución social).

Si para el MAS, el objetivo de la democracia es la *justicia* y se sostiene en el clivaje Estado/mercado, para el discurso opositor es la *libertad* y para ese fin esgrime el clivaje dictadura/democracia para cuestionar al gobierno de Evo Morales. En el discurso opositor es cada vez más recurrente –y con mayor énfasis en las "plataformas"– la caracterización del gobierno como "dictadura" y de Evo Morales como "tirano".[1] También el uso de los vocablos "autoritarismo" y "totalitarismo" de manera indistinta. O una forzada comparación con Venezuela y Nicaragua. El cuestionamiento al *proceso de cambio* se traduce en una serie de enunciados como "cambio de régimen", "post evismo", "proyecto agotado" o "parte del pasado".

Los festejos patrios del 6 de agosto marcan el inicio de esta coyuntura porque en la ceremonia tradicional se produjeron inéditas acciones de protesta porque los parlamentarios opositores interrumpieron el mensaje presidencial gritando la consigna "Bolivia dijo No" y grupos movilizados "en defensa del 21F" se manifestaron en el centro de la ciudad de Potosí. Con ese antecedente, las "plataformas" convocaron a una marcha contra la reelección de Evo Morales que, a principios de octubre, partiría desde Caracollo –lugar emblemático para el MAS porque fue un punto de partida de sus movilizaciones de antaño– con la consigna adicional de "defensa de la democracia", puesto

[1] Un congreso que reunió a representantes de 150 "plataformas" de diversas ciudades aprobó un "decálogo" de acción que, entre otras cosas, establece: "Declarar a Evo Morales 'dictador de Bolivia'. Anunciar que Bolivia se fracciona en dos: 'Los que apoyan la dictadura y los defensores de la democracia' (...) Movilizaciones cada 21 de mes en los departamentos usando creatividad, autonomía y coordinación (...) Paro nacional indefinido si el Órgano Electoral permite la repostulación del dictador Morales... (Opinión, 30 de julio de 2018).

que su arribo a La Paz estaba previsto para el 10 de octubre, fecha que se conmemora el fin del ciclo de dictaduras militares y el inicio de esta etapa democrática en 1982.[2] En el ínterin, a principios de septiembre, el MAS retomó la iniciativa política porque mediante su mayoría parlamentaria aprobó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) para modificar de manera decisiva el cronograma electoral.[3]

El 10 de octubre fue un momento decisivo porque las "plataformas" lograron el apoyo de comités cívicos y partidos opositores y sustituyeron la anunciada marcha con la convocatoria a un "paro cívico nacional" y concentraciones callejeras en las ciudades.[4]

Sin embargo, el oficialismo decidió disputar el sentido de la conmemoración de ese aniversario llamando a una movilización de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) para celebrar la reconquista de la democracia como un logro de las organizaciones populares contra la dictadura militar. La "calle"

---

[2] Como parte de esta disputa discursiva sobresale la creación de CONADE, una agrupación de varios grupos opositores bajo el mando del rector de la universidad pública de La Paz con apoyo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Esta sigla hace referencia al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia que fue creado a fines de los años setenta por la COB y varios partidos de izquierda para enfrentar los golpes de estado.

[3] Esa norma incorporó la realización de elecciones primarias para la selección de binomios presidenciales en enero de 2019. De esta manera, el calendario electoral se adelantó y los partidos tuvieron que ajustar sus planes para registrar candidatos en octubre de 2018. Se inscribieron nueve binomios, incluido el oficialista. Más adelante, se analizan los efectos políticos e institucionales de la LOP.

[4] Como reacción a la aprobación de la LOP, varias "plataformas" declararon, de manera ambigua, que "el 10 de octubre culmina la resistencia con el paro nacional para exigir la abrogación de la última ley maldita [se refieren a la LOP]… el 25 de octubre [plazo final para la inscripción de candidatos a las elecciones primarias] fundaremos la unidad de todos contra el tirano [se refieren a Evo Morales]. Para que el 2020 refundemos la democracia… Llegó la hora del enfrentamiento en las calles y la unidad en las urnas. Porque la abstención es la sepultura anunciada de la democracia" (Manifiesto Ciudadano de Sucre, 2 de septiembre de 2018). Es decir, combinaron su retórica rupturista con una previsión electoral.

fue un espacio reconquistado por el MAS y la convocatoria de las fuerzas de oposición fue débil respecto a sus expectativas, en cierta medida debido a dos hechos: el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima y el anuncio de la candidatura presidencial de Carlos Mesa.

La secuencia de acontecimientos es sugerente para reflexionar sobre la relación entre tiempo y política. El 1 de octubre se produjo una inesperada derrota de la demanda boliviana planteada ante la CIJ puesto que esta entidad sentenció que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Un grave revés diplomático que incentivó a algunos grupos de tendencia rupturista a plantear la "renuncia" de Evo Morales, acusado de ser el culpable de lo acontecido en La Haya, como consigna adicional de las movilizaciones del 10 de octubre.[5] Sin embargo, esta pretensión se desactivó prontamente porque cinco días después de ese fallo, y cuatro días antes del 10 de octubre, Carlos Mesa anunció de manera sorpresiva su candidatura presidencial para los comicios de 2019 señalando que otra vía para evitar la reelección de Evo Morales era vencer al MAS en los comicios generales de 2019[6].

[5] "Dada la gravedad del fallo en La Haya y ante el fracaso absoluto de la desencaminada judicialización de la histórica reivindicación marítima de Bolivia por parte del MAS, lo único que corresponde es que Evo Morales renuncie a su cargo como Presidente de Bolivia. Nada menos puede exigirse y plantearse ahora. Nada menos que esto debe demandarse en las masivas concentraciones del próximo 10 de octubre, cuando todos salgamos a defender la democracia y el referendo del 21 de febrero de 2016. Lo ocurrido obliga a Evo Morales a responsabilizarse" (Ricardo Calla, "Evo Morales debe renunciar", en Brújula Digital, 3 de octubre de 2018).

[6] Un punto central de su mensaje fue el desplazamiento de la demanda de "respeto al 21F" a la disputa electoral en 2019 alterando decisivamente la estrategia de la oposición: "Una candidatura y unas elecciones como estas marcan el compromiso de hacer realidad el 21 de febrero, de hacer realidad un proyecto que tiene dos ideas: la de terminar con un continuismo inaceptable y la de proponer un cambio democrático fundamental" (El Deber, 6 de octubre de 2018).

La sorpresa tuvo dos efectos: se debilitaron las protestas opositoras del 10 de octubre porque varias "plataformas" aceptaron la invitación de Carlos Mesa para apoyar su incursión electoral[7] y los partidos tuvieron que modificar sus estrategias debido a la decisión de Carlos Mesa y a los plazos establecidos para las elecciones primarias.

Entre protestas y definición de candidaturas

Con esos antecedentes se desplegó la siguiente fase comprendida entre el 10 de octubre y el 6 de diciembre, fecha prevista para la publicación de los binomios habilitados para las elecciones primarias. En ese lapso, los partidos procedieron a inscribir sus candidatos aunque paralelamente apoyaron movilizaciones de protesta contra el MAS.

La oposición desplegó varias acciones, entre las que sobresale la convocatoria a una marcha cuyo arribo a La Paz estaba previsto para el jueves 6 de diciembre, día convocado para otro "paro cívico nacional" con el objetivo de presionar al TSE para que rechace la inscripción del binomio oficialista con el argumento de "hacer cumplir" los resultados del referendo constitucional.

Otra vez la variable temporal definió el curso de la coyuntura porque cuatro días antes de lo previsto el TSE comunicó la lista de binomios habilitados para las elecciones primarias y en esa lista se consignó la dupla Evo Morales-Álvaro García Linera.[8]

---

[7] "Esas plataformas y colectivos ciudadanos son parte de un proyecto sin el que yo no podría entenderme a mí mismo y mi mano está extendida hacia ellos, para que juntos vayamos hacia adelante en esta construcción de un nuevo tiempo" (Carlos Mesa, en El Deber, 6 de octubre de 2018).

[8] La decisión del TSE se ajustó a la convocatoria a las elecciones primarias que establece: "Para el registro de candidatos para los Binomios Presidenciales en las Elecciones Primarias 2019, los Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas de Alcance Nacional y/o Alianzas, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Artículos 234, 236 y 239 de la Constitución Política del Estado, requeridos por la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas en su Artículo 29, Parágrafo IV". Los artículos mencionados se refieren a requisitos para el ejercicio de cargos públicos, es decir, no existían causales para la inhabilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Ante el anuncio anticipado del TSE, la protesta opositora se debilitó y modificó sus objetivos, tal como aconteció en un cabildo convocado por CONADE para esa jornada.[9] La protesta concluyó con ataques aislados a la entidad electoral en La Paz y, días después, una manifestación en repudio contra la decisión del TSE concluyó con graves destrozos en la sede electoral departamental de Santa Cruz de la Sierra.

El siguiente paso fue la instalación de piquetes de huelga de hambre –antes y después de las fiestas navideñas– exigiendo que el TSE revise su decisión, se suspendan las elecciones primarias, se abrogue la LOP e, inclusive, "renuncie el presidente por la pérdida definitiva del mar". Esa confusión de consignas y ese desorden en su accionar demuestra que, después de una fase de fortalecimiento, la oposición enfrenta este inicio de año sumida en un desconcierto y con más de media docena de candidatos para enfrentar al MAS. Su próxima jugada será boicotear las elecciones primarias del 27 de enero y, luego, concentrará sus energías para protestar el 21 de febrero de 2019 pero es posible que no sea más que un acto testimonial con fines proselitistas.

Este derrotero de la coyuntura crítica iniciada el 6 de agosto de 2018 se explica por la incidencia de la LOP en la estrategia del oficialismo y en la reconfiguración del campo opositor.

[9] El 10 de octubre se realizó un cabildo convocado por CONADE que aprobó varios votos resolutivos entre los que sobresalen: "Primero. Exigir la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera a su repostulación inmoral, ilegal, inconstitucional y antidemocrática en las elecciones nacional de 2019. Segundo Exigir que el TSE inhabilite a los candidatos Evo y Álvaro en aplicación del resultado y de carácter vinculante del referéndum realizado el 21 de febrero de 2016. Tercero. Exigir la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas; porque viola derechos políticos, constitucionales de la ciudadanía". Es decir, fue desechada la consigna de renuncia de Evo Morales a la presidencia y el objetivo de la movilización opositora se concentró en presionar al TSE para que inhabilite al binomio oficialista.

Incidencia de la LOP y aceleración del tiempo político

La aprobación de la LOP es un nítido ejemplo de la incidencia de las reglas en la conducta de los actores individuales y colectivos, ya sea incentivando ciertos comportamientos o estableciendo restricciones. La decisión fue asumida por el MAS desoyendo las recomendaciones del TSE acerca de su implementación en los comicios de 2024 porque esa norma era útil para lograr varios propósitos. En primer lugar, para reforzar legalmente la sentencia del TCP que habilita, indirectamente, a Evo Morales como candidato presidencial; en segundo lugar, para presionar a los partidos de oposición a definir sus estrategias de manera anticipada; y, finalmente, para encauzar a las "plataformas" a la política formal subordinando su accionar a los partidos políticos y debilitando sus protestas contra la postulación de Evo Morales.

El hecho decisivo fue la inclusión de la realización de elecciones primarias como requisito para postular candidatos porque modificó el calendario electoral y acortó los plazos para la definición de las estrategias de los actores políticos. Si la emisión de la convocatoria a las próximas elecciones generales estaba prevista para el mes de mayo de 2019, la LOP adelantó la definición de candidaturas para octubre de 2018, un año antes de los comicios generales. Así, nueve fuerzas políticas inscribieron sus binomios presidenciales y ocho fueron habilitados por el TSE a principios de diciembre para terciar en las elecciones primarias previstas para el 27 de enero de 2019.

Aparte de modificar radicalmente el cronograma electoral, la vigencia LOP puede incidir en la calidad de la representación política. Desde principios de 2016 se ha producido un intenso proceso de politización, organización y movilización de las "clases medias" –con un papel decisivo de las redes sociales digitales y una evidente presencia de jóvenes– que se tradujo en la conformación de múltiples grupos que, genéricamente, se denominan "plataformas" pero presentan un variopinto paisaje que incluye habitantes de barrios residenciales, promociones

de colegios particulares, evangelistas, profesionales, sobre todo médicos, ecologistas, periodistas, indigenistas y ex militantes de partidos de izquierda. Aunque es posible que algunos segmentos de este movimiento citadino terminen en apatía y decepción, resulta evidente que esta es una coyuntura favorable para su inserción formal en la política. Es decir, la LOP se convirtió en un incentivo adicional para la incorporación de miembros de las "plataformas" en organizaciones políticas de oposición para canalizar su rechazo al MAS.

Un campo opositor disperso y fragmentado

La oposición es un campo disperso, fragmentado y heterogéneo de fuerzas políticas que se caracteriza por una polifonía discursiva pero se articula en torno a un objetivo común: el rechazo a la postulación de Evo Morales. Esa polifonía discursiva es resultado de la multiplicación de fuerzas opositoras desde el referendo de 2016.

A los partidos con representación parlamentaria (UN, MDS y PDC) se sumaron algunas fuerzas que no tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como Sol.bo y Tercer Sistema, y, luego, un amplio arco de grupos de diversa filiación que se denominan "plataformas" y que proliferaron en los últimos años bajo las consignas de "Respeto al 21F" y "Bolivia dijo No". Su importancia fue creciente y se convirtió en uno de los motivos para que el MAS apruebe la LOP, en septiembre de 2018, que instituyó la realización de elecciones primarias. Esa iniciativa política del MAS adelantó el proceso electoral y obligó a los actores políticos del campo opositor –incluidas las "plataformas"– a redefinir sus estrategias.

Antes de la promulgación de esa norma existían varias opciones electorales en el campo opositor entre las cuales sobresalía una propuesta para la conformación de una coalición en torno a una candidatura única. Una de las posibilidades era la postulación de Carlos Mesa, la figura opositora con mayor popularidad en las encuestas. La LOP, al establecer restricciones

temporales y formales, le obligó a definir su postura individual antes de lo previsto puesto que para ser candidato tenía que participar en las elecciones primarias bajo la sigla de alguna organización política. Optó por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), un partido sin peso específico en el campo político, para disponer de un mayor grado de autonomía respecto a los partidos con representación parlamentaria y forzarles a cerrar filas en torno a su candidatura.

La reacción general de los partidos de oposición fue negativa porque solamente una fuerza política de carácter extraparlamentario –Sol.bo– se sumó a su candidatura conformando un frente denominado Comunidad Ciudadana.

Los partidos con representación parlamentaria tomaron decisiones sorpresivas. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) postuló a Jaime Paz Zamora, líder del desaparecido MIR y ex presidente entre 1989-1993. El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) seleccionó al senador Oscar Ortiz bajo la alianza Bolivia dice No. Esta alianza fue conformada entre Demócratas y Unidad Nacional (UN) para participar en las elecciones primarias. Era la reedición de un acuerdo que impulsó la candidatura de Samuel Doria Medina en los comicios de 2009, cuando fue el principal contendiente de Evo Morales obteniendo el segundo lugar. Sin embargo, UN rompió el pacto y Doria Medina se marginó del proceso electoral anunciando que su partido apoyaría al candidato con mayores posibilidades de vencer a Evo Morales.

Los otros candidatos son Víctor Hugo Cárdenas, invitado por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Félix Patzi, postulado por Tercer Sistema; Virginio Lema, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Ruth Nina, por el Partido de Acción Boliviano (PAN-BOL), entidad de reciente creación.

Es decir, dos partidos de antaño (MNR y UCS) retornan a las lides puesto que no terciaron en las elecciones de 2009. Solamente dos partidos opositores que participaron en los anteriores comicios reeditan su presencia (PDC y Demócratas)

y resalta la autoexclusión de UN, que estuvo en estas lides desde 2005. Dos ex vicepresidentes y un ex presidente son candidatos. Las fuerzas extraparlamentarias que asumieron protagonismo desde el referendo de 2016 se adhirieron de diversa manera. Sol.bo, del alcalde Luis Revilla, se sumó a la candidatura de Carlos Mesa y Tercer Sistema, flamante partido, inscribió al gobernador de La Paz como candidato. Otra fuerza política que incursiona por vez primera es PAN-BOL con una candidata sin trayectoria política pero que estuvo activa en las protestas contra el código penal.

Por su parte, algunas "plataformas" establecieron acuerdos con Carlos Mesa haciendo eco de su propuesta de "hacer cumplir el 21F" venciendo al MAS en las elecciones de 2019. Otras, que esgrimen la consigna "Respeto al 21F" impulsaron la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas, y la alianza que postula a Oscar Ortiz se denomina Bolivia dice No utilizando la denominación de una red de "plataformas" que se movilizaron con la consigna "Bolivia dijo No".

Es decir, la fragmentación del campo opositor se reprodujo en las candidaturas como consecuencia indirecta de las restricciones temporales provocadas por la implementación de la LOP. Y su heterogeneidad se puso de manifiesto en la diversidad de estrategias que adoptaron desde la vigencia de la LOP con demandas de suspensión de las elecciones primarias, abrogación de esa norma, renuncia de los vocales del TSE, rechazo al financiamiento público a sus campañas e, inclusive, anuncios a sus militantes de que no es obligatorio su asistencia a las elecciones primarias.

Esa confusión de consignas y ese desorden en su accionar demuestra que, después de una fase de fortalecimiento, la oposición encara el inicio de 2019 sumida en una incertidumbre estratégica y con más de media docena de candidatos para enfrentar al MAS.

7

DEMOCRACIA INTERCULTURAL

Existen escasas reflexiones sobre la democracia inter cultural en el debate académico y político en Bolivia y en la región. Menos aún definiciones. En todo caso se consignan esbozos normativos y, en las aproximaciones teóricas más interesantes, es un término que pretende dar cuenta de configuraciones institucionales que expresan nuevas prácticas políticas. Prácticas que exceden y renuevan la democracia representativa porque provienen del repertorio de nuevos actores sociales portadores de demandas de variada índole (movimiento indígena, mujeres, ecologistas, jóvenes, entre otros) que cuestionan el catálogo convencional de los derechos ciudadanos, la orientación de las políticas de desarrollo, la calidad de la representación política y del desempeño gubernamental en la gestión pública.

En algunos países de la región andina se produjeron profundas reformas estatales en la década pasada a través de asambleas constituyentes que tuvieron consecuencias importantes para el tejido institucional de la democracia en sus dos facetas: representación y participación. En los años noventa la mayoría de los países andinos incorporaron instituciones de democracia participativa en sus constituciones políticas y reconocieron el carácter multicultural y pluri-étnico de sus sociedades. En la década posterior, en los albores del siglo XXI, la reforma del Estado fue integral en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Esa reforma puso en debate el carácter plurinacional de la sociedad con el reconocimiento de derechos colectivos indígenas y el establecimiento de vínculos entre democracia, diversidad social e interculturalidad. En torno a estos procesos de transición estatal se discutió la noción de democracia intercultural o el vínculo entre democracia e interculturalidad.

Un autor que acuñó un concepto plausible para dar cuenta de los cambios en la democracia representativa de cuño liberal es Boaventura de Sousa Santos con el término "demodiversidad" (2008). Esta noción alerta sobre la necesidad de reconocer la diversidad en la sociedad y ajustar las instituciones a la

heterogeneidad de sujetos, proyectos, prácticas y formas de vida que caracteriza lo social y que nunca será contenida o representada íntegramente por el Estado. Con anterioridad, y de manera específica, intelectuales bolivianos, como Silvia Rivera, teorizaron sobre las disyunciones entre formas liberales y modalidades sindicales o indígenas (1993). Precisamente, la noción de democracia intercultural es una respuesta al desafío de combinar distintas concepciones y modalidades de democracia prestando atención a las instituciones indígenas y campesinas y se combina con las reflexiones sobre el Estado Plurinacional.

A partir de la noción de "demodiversidad", Santos plantea algunas características de la democracia intercultural: "En primer lugar, debe tener diferentes formas de deliberación democrática. En segundo lugar exige una doble forma o un doble criterio de representación. Un criterio cuantitativo que es el voto, el de la democracia liberal... [y] otro criterio de representación que puede ser cualitativo. Por otro lado, hay muchas formas de participación... en la democracia de tradición occidental como referéndum, consulta, iniciativa popular, presupuesto participativo, etc. [y] formas indígenas de participación, formas propias que hay que reconocer como formas de democracia participativa" (2007). Otras miradas amplían la idea de democracia intercultural incluyendo las relaciones de género por la condición de subalternidad de las mujeres, análoga a la de otros grupos sociales excluidos y discriminados. En ese sentido plantean una "democracia intercultural paritaria" como respuesta "a las demandas de inclusión de los sectores que hasta hoy son los subordinados de los sistemas políticos, entre ellos los raciales, los étnicos y los de género" (Campbell s/f: 8).

En suma, la democracia intercultural conlleva una propuesta de ampliación y combinación de diversas formas institucionales de representación y participación que se gestaron en el transcurso de la historia y en determinados espacios socio-culturales para cumplir un objetivo elemental: mejorar la capacidad y calidad del desempeño del Estado para responder a las necesidades y demandas de la sociedad. Esos criterios adquirieron carácter

institucional en la CPE, aunque cabe advertir que la democracia intercultural carece de una definición precisa y sus rasgos institucionales están en proceso de confección.

Bases conceptuales y jurídicas de la democracia intercultural

La democracia intercultural es un dispositivo jurídico e ideológico que pretende establecer, organizar y legitimar las características formales de la democracia boliviana post-asamblea constituyente. Está en vigencia desde mediados de 2010 cuando se promulgaron las leyes orgánicas del nuevo orden institucional, entre ellas la Ley de Régimen Electoral que consigna por primera vez ese término compuesto: democracia intercultural.

El énfasis en lo formal expresa la importancia de la racionalización jurídica de las prácticas políticas mediante el reconocimiento constitucional de hábitos, organizaciones y conductas colectivas que eran relativamente marginales al sistema político y que, desde la aprobación de la nueva CPE (2009) constituye uno de los rasgos peculiares del Estado Plurinacional –y por ende, de la democracia intercultural–. Así, por ejemplo, la democracia comunitaria que reconoce modalidades de elección de representantes y de autoridades políticas que son diferentes a las pautas de la democracia representativa e implica el reconocimiento de derechos colectivos de un nuevo sujeto definido por criterios histórico-culturales: *naciones y pueblos indígena originario campesinos*. Este sujeto es definido en el Art. 2 de la CPE: "Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley". Esta definición es un elemento relevante para el tema de la democracia intercultural puesto que el proceso incremental de

ampliación de la democracia ingresó a una fase de formalización constitucional con la interpelación de un *sujeto plurinacional* que otorga peculiaridad al texto constitucional boliviano.

La noción de dispositivo permite explicar los alcances del vocablo democracia intercultural si se asume una perspectiva que resalta la naturaleza estratégica de un dispositivo y su relación con el poder como un rasgo central de las relaciones entre Estado y sociedad. Así, como señala Michel Foucault: "el dispositivo [es] de naturaleza esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas, etc. [...] El dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bornes del saber, que nacen de él pero, asimismo lo condicionan" [...] "es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho" (1991: 291).

Para abordar este tema no es necesario hacer hincapié en el uso instrumental del dispositivo como mecanismo de dominación estatal. Al contrario, se trata de recuperar las posibilidades que proporciona la construcción institucional de un nuevo dispositivo para orientar su utilización hacia la libertad y emancipación humana puesto que las instituciones no solamente establecen restricciones, también proveen incentivos positivos a las personas. En este caso, las reglas de la democracia intercultural deben estar dirigidas a mejorar el desempeño de las organizaciones políticas y fortalecer su vínculo con la sociedad. Asimismo, en torno a este dispositivo se está configurando un nuevo saber puesto que va tomando cuerpo un conjunto de ideas y creencias capaces de proporcionar pautas interpretativas del proceso político en una lógica constructiva y propositiva. En otras palabras, la democracia boliviana es, en la actualidad, una

democracia intercultural. Lo que no se sabe con precisión es a qué nos referimos con este término. En esa búsqueda interpretativa, este texto proporciona algunas pistas de intelección.

La democracia intercultural es afín al Estado Plurinacional porque surge en un conjunto de leyes y reglamentos derivados de la CPE y tiende a convertirse en un sistema de creencias, un discurso que empieza a ordenar el campo político aunque su sentido es –todavía– impreciso porque forma parte de la mutación institucional en el Estado. Se adopta la idea de mutación porque se trata de una combinación entre la construcción de nuevas instituciones estatales y la renovación/ampliación de las instituciones existentes en el anterior modelo estatal. Así ocurre con el sistema de derechos que ahora contiene a los derechos colectivos y ratifica/amplía los derechos individuales. Así acontece con la combinación de jurisdicción ordinaria e indígena en el sistema judicial; también con el reconocimiento de autonomías departamentales e indígenas y el mantenimiento de las autonomías municipales. O con el reconocimiento de la entidad electoral como órgano del Estado en rango similar que los tres poderes convencionales; asimismo con la incorporación de la iniciativa popular, la revocatoria de mandato y el referendo.

No obstante, la transformación del sistema de gobierno fue menos profunda puesto que no se modificó el régimen presidencialista y se mantuvo el esquema bicameral en el ámbito legislativo. En el sistema de representación política se produjeron leves cambios: se incrementó el número de senadores y se adoptó el método proporcional para la asignación de escaños; en la cámara de diputados se repitió el sistema electoral mixto y el número de representantes, aunque se establecieron circunscripciones especiales uninominales para la elección de un porcentaje de diputados indígenas. Ese fue el primer dato de la ampliación de la democracia representativa con signos de democracia intercultural. Un hecho que tiene como antecedente la incorporación de los pueblos indígenas y las agrupaciones ciudadanas como organizaciones habilitadas para la disputa electoral junto a los partidos políticos. Esa diversificación de

las instituciones de representación política fue aprobada en una reforma parcial constitucional en 2004 y se mantiene intacta en la actual CPE, excepto por la –necesaria e importante– aclaración de que se trata de "organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos", y no de los pueblos indígenas sin mediación institucional. Por eso se afirma que, así como se construyen nuevas instituciones, se reinventaron otras, algunas se conservan y otras se han renovado.

Se utiliza la noción de mutación para caracterizar la transición estatal boliviana a la usanza de Isidoro Cheresky cuando evalúa la democracia contemporánea: "La mutación democrática va, entonces, en dirección de una democracia continua, el acto electoral persiste como decisivo para la consagración de gobernantes legítimos, pero se opaca en vistas a la emergencia o fortalecimiento de otras representaciones y legitimidades que alimentan una vida política ininterrumpida en que los ciudadanos evalúan permanentemente a los gobernantes y vetan aquellas decisiones no argumentadas convincentemente o no satisfactorias" (2012:32).[1] En el caso boliviano, el Estado Plurinacional no solamente fue una respuesta a demandas de restitución de la legitimidad de la elección de los gobernantes y representantes mejorando la eficacia del voto ciudadano y la calidad sociológica de la representación política, también pretende ser una respuesta a demandas de mayor participación social en el proceso decisional y en la gestión pública. En esa medida, las nuevas instituciones democráticas tienen que ver con la búsqueda de incremento de la representatividad de las instituciones políticas y con la promoción de mayor participación ciudadana en los asuntos públicos.

La CPE reconoce tres modalidades: "La democracia se ejerce de las siguientes formas: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.

[1] Isidoro Cheresky: "Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones", en ¿Qué democracia en América Latina?, Isidoro Cheresky, comp., CLACSO/Prometeo, Buenos Aires, 2012, Pág. 32.

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Art. 11).

En la democracia directa y participativa es necesario distinguir entre las instituciones vinculadas a la toma de decisiones y a la deliberación (referendo y consulta previa, por un lado; asamblea y cabildo, por otro) y las instituciones ligadas a la representación política (revocatoria de mandato). Es decir, existe un nexo –el sufragio universal como medio y la representación como fin– entre la democracia directa y la representativa que derivan de la elección directa del presidente mediante el voto mayoritario, así sea en segunda vuelta, eliminando la mediación congresal existente en la anterior norma constitucional. Asimismo existe un nexo entre la democracia comunitaria y la democracia directa porque se reconoce a la consulta previa como derecho colectivo (Art. 30, II, inciso 15 que establece que la consulta previa debe ser garantizada por el Estado) y también como mecanismo de democracia directa (el Art. 39 de la Ley de Régimen Electoral establece que las conclusiones, acuerdos o decisiones de una consulta previa no tienen carácter vinculante para los gobernantes). En el primer caso no se trata de un nexo problemático puesto que la revocatoria de mandato es resultado de una iniciativa popular (democracia participativa) que resuelve un tema de representación política mediante sufragio universal (democracia representativa). En el segundo caso, el nexo es problemático porque puede darse una contradicción entre la exigibilidad del cumplimiento de un derecho colectivo (democracia comunitaria) y la adscripción gubernamental a la ley que establece los límites de la consulta previa (democracia directa y participativa).

Por otra parte, existe un nexo entre democracia representativa y democracia comunitaria puesto que el objeto exclusivo de la democracia representativa es la elección de representantes y autoridades mediante voto universal y la democracia comunitaria

se refiere específicamente a la "elección, designación o nominación de autoridades y representantes" mediante –y este es el dato relevante– "normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos" (Art. 5). Es decir, la democracia comunitaria y representativa se refieren a la representación política; la diferencia radica en la incorporación formal de diversas modalidades de elección en las comunidades indígenas que no se ajustan al voto universal, individual de corte liberal. Otra diferencia es que la democracia comunitaria se ejerce en espacios territoriales específicos –las autonomías indígenas– donde regirá el autogobierno, no obstante, en los diseños de estatutos autonómicos indígenas se incluyen algunas instituciones liberales como la división entre poder ejecutivo y legislativo –aunque con otras denominaciones– o la figura de revocatoria de mandato mediante referendo.

Se trata de un doble proceso: *diversificación de lo uniforme* y *homogeneización de lo diverso*, que exige establecer múltiples nexos y puntos de equilibrio para responder al desafío central de la democracia intercultural que es evitar el dualismo en la representación política y la ineficacia/ilegitimidad en el proceso decisional.

Este conjunto de apreciaciones apunta a destacar la existencia de múltiples relaciones entre las tres formas de democracia a pesar de que la democracia intercultural no es mencionada en la CPE ni es definida con claridad en las leyes relativas al tópico electoral. La CPE Política no incluye la noción de democracia intercultural, no obstante se puede deducir del Modelo de Estado que es definido –en el Art. 1– como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario e incluye otros rasgos, entre ellos su carácter "democrático, intercultural" que –como se sabe– junto con "descentralizado y con autonomías" constituyen la novedad del Estado boliviano en el siglo XXI.

El lazo entre lo democrático y lo intercultural se traduce en el vocablo *democracia intercultural* que es incorporado en la

Ley del Órgano Electoral Plurinacional y, más específicamente, en la Ley de Régimen Electoral. El objeto de esta norma es: "regula[r] el régimen electoral para el ejercicio de la democracia intercultural" (Art. 1. Ley de Régimen Electoral) que es delineada así: "la democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política y las Leyes en materia electoral" (Art.7. Ley de Régimen Electoral). Es decir, ese adjetivo define el carácter específico de la democracia boliviana, no obstante se trata de una caracterización, no de una definición. No indica qué es sino de qué elementos está compuesta, así como el tipo ideal de relaciones entre sus elementos: un ejercicio complementario en igualdad de condiciones.

Antes de abordar este tópico es necesario analizar la configuración de este dispositivo en las normas. En la definición del sistema de gobierno, la CPE no menciona a la democracia directa porque señala que se "adopta... la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres". Más adelante, se definen las modalidades institucionales de ejercicio de las tres formas de democracia y se incluye la noción de democracia directa. "La democracia se ejerce de las siguientes formas: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Art. 11).

Los alcances de estas formas de democracia, en particular de la democracia comunitaria, son esbozados en el Capítulo III de la Ley de Régimen Electoral. En ese acápite, titulado "Formas de democracia" se percibe una confusión porque la democracia

intercultural es presentada como una "forma de democracia" cuando en realidad es concebida como la coexistencia de varias "formas de democracia". Así se establece en el Art. 7: "La democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones, de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes en materia electoral".

Respecto a la democracia directa y participativa se incluye la iniciativa popular como mecanismo de acción ciudadana para solicitar revocatoria de mandato que, como se señaló, es un tema ligado a la representación política. El Art. 8 define que "La democracia directa y participativa se ejerce mediante la participación ciudadana en la formulación y decisión de políticas públicas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de consulta popular". Algunas instituciones, como el referendo y la iniciativa legislativa ciudadana, estaban consignadas en la anterior CPE, no obstante su actual vigencia es más amplia –y también sus efectos institucionales– si vinculamos su ejercicio al funcionamiento general del sistema político. Con todo, la Ley de Régimen Electoral establece varias restricciones que desincentivan su utilización –por ejemplo, los elevados porcentajes de firmas de ciudadanos para presentar solicitudes de revocatoria– que menoscaban la eficacia de la participación ciudadana, esto es, de la democracia participativa.

La democracia comunitaria es enriquecida por la Ley de Régimen Electoral puesto que la norma constitucional la circunscribía a la elección, designación o nominación de autoridades y representantes. El Art. 10 establece que "se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos". La inclusión del autogobierno se refiere a las autonomías indígenas, la representación cualitativa tiene

que ver con los escaños en asambleas legislativas y el ejercicio de derechos colectivos hace relación con la consulta previa; la única institución de democracia directa y participativa que es mencionada de manera expresa como derecho colectivo. Es decir, la Ley de Régimen Electoral amplia la democracia comunitaria y sus efectos institucionales; en ese sentido, reproduce el nexo entre dos formas de democracia, no obstante se puede decir que la consulta previa es un mecanismo de democracia directa de la democracia comunitaria.

Otro aspecto que pone en evidencia las dificultades para definir la democracia intercultural es el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural como "base esencial" del Estado Plurinacional cuando la ciudadanía es reducida a la participación en elecciones, en clave de democracia representativa. Así, el Art. 98 de la CPE señala: "La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones". Y el Art. 144 señala que "La ciudadanía consiste: 1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley".

Esa aparente disyunción se resuelve en la Ley de Régimen Electoral cuando se define: "Todas las personas tienen el derecho a participar libremente, de manera individual o colectiva, en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o por medio de sus representantes" (Art. 3). Y se refuerza con el Principio de Interculturalidad: "La democracia intercultural boliviana se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos (Art. 2). Es decir, en las leyes orgánicas se definieron con mayor precisión las características de la democracia intercultural

y las relaciones entre las instituciones de las tres formas de democracia.

Por ahora se deja en suspenso el análisis de la búsqueda y consecución de un *ejercicio complementario en igualdad de condiciones,* planteado como el rasgo constitutivo de la democracia intercultural, aunque en la parte relativa a los Principios de la Democracia Intercultural se utiliza un criterio más exigente porque se plantea una *articulación transformadora* de las diversas instituciones de las tres formas de democracia (Art. 2. Ley de Régimen Electoral).

Hasta este punto se ha enfatizado en la faceta indígena originaria campesina de la democracia intercultural que resalta la diversidad social y cultural. Sin embargo, el reconocimiento de la equidad de género en el sistema de representación política introduce una regla uniforme (paridad y alternancia) para la diversidad cultural e institucional, puesto que es válida para la democracia representativa y la comunitaria, asimismo es de cumplimiento obligatorio para las organizaciones políticas, es decir, partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las *naciones y pueblos indígena originario campesinos*. Se trata del Principio de Equivalencia que establece: "La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos" (Art. 2).

Es otra muestra de la homogeneización de la diversidad social y cultural mediante instituciones que tienden a equilibrar el vínculo entre normas y valores, entre reglas e intereses.

A manera de colofón

Bajo estas consideraciones conceptuales y empíricas se plantea que la democracia intercultural no se refiere a un objeto institucional "real" y tampoco tiene un sujeto específico (la ciudadanía, el pueblo). La democracia intercultural debe entenderse como *una relación y un proceso*.

La democracia intercultural es *una relación*, un conjunto de relaciones que varían en el tiempo y en el espacio. Las relaciones entre las tres formas de democracia son asincrónicas porque se combinan de manera distinta y variable dependiendo del evento o ámbito político en cuestión. Esa combinación de reglas e instituciones debe propiciar la articulación de la diversidad social empero buscando la complementariedad y evitando que se produzca una situación de dualismo en la representación política o en la toma de decisiones. Al respecto, la elección de diputados indígenas uninominales es un ejemplo positivo, también la elección de asambleístas departamentales pese a que las reglas de la democracia representativa y de la democracia comunitaria se combinan de distinta manera. También la confección de estatutos autonómicos presenta estos rasgos de combinación y mezcla. En general, se trata de plantear distintas formas de "articulación transformadora" a partir de un "ejercicio complementario" y "en igualdad de condiciones" (como señala la ley electoral) evitando que sus resultados provoquen dualismo en el sistema de representación política e ineficacia en el proceso decisional.

Ahora bien, el ejercicio de la democracia intercultural es *complementario pero parcial*, porque se da entre algunas instituciones de las tres formas de democracia dependiendo del tópico o acontecimiento. Asimismo, la "igualdad de condiciones" de las tres formas de democracia es un punto de partida pero su nexo puede implicar el predominio de una institución democrática sobre otra –en temas de representación y decisión– en función del equilibrio del sistema político. Es decir, se trata de una *igualdad relativa* porque el punto de equilibrio entre

diversidad y homogeneización puede implicar la subordinación parcial de una regla de una forma de democracia a una norma de otra forma de democracia.

La democracia intercultural es *un proceso* porque las relaciones entre las tres formas de democracia irán ampliándose y diseminándose en los distintos ámbitos, a medida que se consoliden las nuevas entidades estatales como, por ejemplo, las autonomías subnacionales. También serán motivo de revisión cuando la aplicación de las reglas basadas en los principios de la democracia intercultural produzca resultados negativos para la eficacia y la legitimidad de las decisiones gubernamentales y para la calidad de la representación política.

En ese sentido, la democracia intercultural es un *proceso incremental* de ajuste e innovación institucional que se renueva de manera constante puesto que la diversidad social también se transmuta de manera permanente porque es parte inherente a su naturaleza.

Referencias

Rivera Cusicanqui, Silvia (1993) "Democracia del ayllu y democracia liberal", en Mario Miranda Pacheco, coord., *Bolivia en la hora de su modernización*, UNAM, México.

Campbell, Epsy (s/f) "La democracia intercultural paritaria. El verdadero desafío democrático del siglo XXI". En: http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/3/27753/PonenciaEpsyCampbell.pdf.

Cheresky, Isidoro (2012) "Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones", en ¿Qué democracia en América Latina?, Isidoro Cheresky, comp., CLACSO/Prometeo, Buenos Aires.

Foucault, Michel (1991) *Saber y verdad*, Endymion, Madrid.

Santos, Boaventura de Sousa (2007) "La reinvención del Estado y el Estado Plurinacional", CEDIB, Cochabamba.

---------- (2008) *Reinventar la democracia, reinventar el estado*, Sequitur, España.

8

AVANCES Y DESAFÍOS DEL ESTADO PLURINACIONAL

El Estado Plurinacional se fundó en enero de 2009 con la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE). Ha transcurrido una década desde la realización del referendo que aprobó la nueva norma constitucional con 61% de los votos y es preciso evaluar el estado del Estado Plurinacional.

La CPE entró en vigencia en enero de 2009 y las leyes orgánicas (Ley del Órgano Judicial, Ley de Órgano Electoral Plurinacional, Ley de Régimen Electoral, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y Ley Marco de Autonomías y Descentralización) fueron aprobadas a mediados de 2010 conformando el marco normativo del Estado Plurinacional. Han transcurrido diez años y es necesario reflexionar acerca de la implantación del nuevo modelo estatal que enfrentó y enfrenta una serie de incentivos y restricciones donde resaltan obstáculos de diversa índole. En este ensayo se presta atención a las instituciones formales, o en proceso de formalización, puesto que un abordaje sobre las conductas y percepciones de los actores involucrados exige estudios de caso para profundizar y matizar una indagación más amplia sobre esta temática.

En este ensayo se analiza la complejidad del proceso de edificación del Estado plurinacional a partir de recuperar algunas ideas planteadas por Guillermo O' Donnell que señala que es preciso distinguir tres dimensiones para analizar un Estado: sistema legal, conjunto de burocracias y foco de identidad colectiva.[1] Utilizamos esos criterios para analizar el caso boliviano enfocando nuestra atención en la democracia intercultural y en las autonomías indígena originario campesinas (AIOC) que, entre otros aspectos, son los tópicos que definen el carácter plurinacional del Estado boliviano. Este abordaje está precedido de un par de reflexiones acerca de la relación entre

[1] "Acerca del Estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión" en *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate*, PNUD, Buenos Aires, 2004. Págs. 149-191.

Estado, nación y democracia y la distinción entre transición estatal y construcción institucional.

Estado, nación y democracia

El Estado es definido como "un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte sancionadas por el sistema legal de ese estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Tales instituciones tienen [como] último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, a la supremacía en el control de los medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo estado normalmente ejercen sobre aquel territorio" (O' Donnell 2004: 151). Para fines de nuestra reflexión, la noción de agencia no se limita a las entidades que conforman el aparato represivo del Estado sino que son consideradas como parte de las instituciones que se deslindan como normas y agencias solamente en términos didascálicos puesto que se encuentran imbricadas en la trama y en el funcionamiento estatal, como sucede por ejemplo con la Ley de Régimen Electoral y el Tribunal Supremo Electoral, o la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y el Viceministerio de Autonomías.

En esa definición de Estado se incluyen las dimensiones mencionadas y también se presta atención a una cuarta faceta que, en otro texto, esboza O' Donnell: "El estado es un filtro que trata de regular cuán abiertos o cerrados están los diversos espacios y fronteras que median entre el 'adentro' y el 'afuera' del territorio y la población que delimita. Algunos de estos espacios son celosamente controlados, otros nunca tuvieron barreras y otros han sido erosionados por los vientos de la globalización. Pero todo estado intenta, o dice intentar, establecer filtros para el bienestar de su población y de los agentes económicos que operan en su territorio" (2007:3).

Es evidente que la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006 modificó sustantivamente el papel del Estado

boliviano como filtro ante la globalización puesto que se trastocaron las relaciones con el capital extranjero a partir de un fortalecimiento de la autonomía relativa del Estado respecto a las empresas transnacionales y a los poderes fácticos (Tapia 2009) y sentó las bases de una matriz estado-céntrica que está vigente desde hace doce años. Como señala Manuel Antonio Garretón, (1995) una matriz socio-política abarca las relaciones entre el Estado, el sistema de representación política y la estructura socio-económica que comporta múltiples actores sociales con diversos intereses y valores culturales. Estas relaciones están mediadas por el régimen político que define las pautas para el procesamiento de las demandas y los conflictos sociales mediante un patrón institucional de gobierno. Es evidente que el tipo de filtro que juega el Estado respecto al mercado global y en las disputas geopolíticas depende de su matriz sociopolítica, lo que implica considerar sus dimensiones interna y externa.

En esa perspectiva, Fernando Calderón señala que, desde principios de este siglo, "el Estado gana en importancia estratégica pero se redefine para propiciar, a la vez, un posicionamiento de su economía en la competencia global y crear condiciones sociales de equidad y de institucionalidad interna para hacer sostenible esta inserción de las economías y de los recursos nacionales en la globalización. O sea, el tema es cómo se constituye un Estado, un 'Estado bisagra' entre lo interno y lo externo, un Estado que no juegue sólo a lo interno ni juegue simplemente a lo externo; tampoco puede ser una institución residual del mercado. El Estado tiene que jugar en el mercado, y tiene que jugar con la economía y con la sociedad" (2006: 24). Esta interpretación destaca un aspecto del Estado boliviano que no remite necesariamente a su carácter plurinacional sino pone de manifiesto la continuidad histórica del actual "proceso de cambio" respecto a la revolución nacionalista de 1952 y al nacionalismo revolucionario como doctrina de fortalecimiento del Estado en consonancia con las nociones de soberanía e independencia, anticolonialismo y antiimperialismo, invocadas por el MAS.

Precisamente esta faceta conduce a considerar la relación entre Estado, nación y democracia y sus mutaciones en el marco del Estado Plurinacional. La nación homogénea como expresión de "la bolivianidad" impulsada por el nacionalismo revolucionario desde mediados del siglo XX ha sido desplazada con el reconocimiento constitucional de la diversidad identitaria y cultural expresada en la construcción discursiva de un *sujeto plurinacional* dotado de derechos colectivos: naciones y pueblos indígena originario campesinos. La inclusión de derechos colectivos en la CPE implica la ampliación del sistema de derechos y, por ende, una mutación de la noción de ciudadanía antes circunscrita al modelo liberal de corte individualista. La ciudadanía es un sistema de derechos pero, además, denota un sentido de pertenencia a una comunidad política que se define, en términos convencionales, como nación. Así, en general, "los estados, incluyan o no un régimen democrático, proclaman ser... estados para-la-nación" (O' Donnell 2004: 174) estableciendo una relación intrínseca entre Estado y nación, de ahí procede precisamente la definición convencional de Estado-nación. Sin embargo, la historia posterior a la independencia de los países de América Latina muestra que "no se trató de naciones en busca de un estado, sino de estados en busca de una nación" (William Assies, citado por (O' Donnell 2004: 183).

En el caso boliviano, el reconocimiento del carácter plural y diverso de la nación es una nueva forma discursiva para proporcionar un sentido de pertenencia a la comunidad política a una sociedad caracterizada por la profundidad del clivaje étnico -ahondada en algunas coyunturas críticas por el clivaje regional. En esa medida, la ampliación de la ciudadanía como sistema de derechos con la inclusión de los derechos colectivos implica proporcionar un nuevo sentido de pertenencia a la nación como comunidad política porque no solamente incluye la diversidad identitaria sino también el pluralismo político, jurídico, lingüístico, cultural y económico, con sus inevitables efectos institucionales. Es la idea de nación plural que corresponde a un Estado Plurinacional.

Esa doble mutación está vinculada a la ampliación de la democracia. Como destaca O' Donnell, "la nación ha tenido una 'funcionalidad fundamental' [según Ramón Máiz] para la existencia y el funcionamiento de la democracia [puesto que] la ciudadanía está implicada por el régimen democrático y por los derechos que éste asigna a todos los ciudadanos, especialmente los derechos participativos de votar, ser elegido y en general tomar parte en diversas actividades políticas" (2004:171). La ampliación de la ciudadanía conlleva una serie de transformaciones normativas que se traducen en un nuevo modelo de democracia definido, en la Ley de Régimen Electoral, como democracia intercultural que incluye tres formas de democracia: representativa, directa y participativa, y comunitaria cuya combinación puede ser parcial o contradictoria, virtuosa o problemática.

Por su parte, el reconocimiento de derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen una connotación territorial que incumbe al Estado puesto que, como vimos, este involucra a una serie de instituciones y de relaciones sociales que, mediante un sistema de normas jurídicas, "normalmente penetra y controla el territorio". En tal sentido, el reconocimiento de AIOC tiene efectos políticos e institucionales en la gestión del territorio por parte del Estado. En esa medida, la democracia intercultural y las AIOC definen el carácter plurinacional del Estado boliviano, no obstante su implementación paulatina denota el tránsito de un modelo estatal a otro, lo que exige prestar atención a las persistencias y a las innovaciones, sobre todo institucionales y legales, puesto que la faceta referida a las relaciones sociales implica efectuar análisis caso por caso.

¿Transición o construcción estatal?

¿Cuál es el ritmo pertinente de la implementación de un nuevo modelo estatal? En un balance previo se ha sugerido la idea de "construcción minimalista del Estado Plurinacional" para dar cuenta del lento avance en la forja de nuevas instituciones

y agencias o en la transformación de las existentes mediante diversas combinaciones (Mayorga 2014). En este acápite se realiza un balance de dicho proceso enfocando la mirada en la democracia intercultural y las AIOC y, como punto de partida, se considera que la noción de "construcción" tiene una limitación analítica puesto que —aparentemente— se circunscribe a la edificación de nuevas "agencias" estatales, una perspectiva que exige una problematización afín a la complejidad del proceso post constituyente.

Para tal cometido se acude otra vez a O'Donnell que señala que "el principal tema de una reforma del estado debería ser el de para qué tipo de nación se propone que ese estado sea. Entre otras consecuencias, la respuesta que se dé a esta pregunta determinará cuáles agencias serán o no 'innecesarias', cuáles deberían ser reformadas y, asimismo, cuáles creadas" (2004:177). En el caso boliviano se han transmutado las ideas de nación, democracia y ciudadanía como parte de una fase que debe ser analizada en clave de continuidad histórica puesto que no se trata de una "refundación" del Estado sino de su transformación institucional en varios niveles del Estado. En ese sentido, se trata de una combinación entre sustitución, transición y construcción de instituciones y/o agencias estatales, lo que implica también una mezcla de adaptación e innovación institucional, por ende, de orden y cambio.

Bajo estos criterios se realiza un balance de las tres dimensiones del Estado Plurinacional.

Dimensiones del Estado Plurinacional

En términos generales, el Estado es un *sistema legal* que se traduce en "un entramado de reglas legalmente sancionadas que penetran y co-determinan numerosas relaciones sociales" (O'Donnell 2004:151). El Estado como un *conjunto de burocracias* se refiere a "organizaciones complejas (que) tienen legalmente asignadas responsabilidades apuntadas a lograr o proteger algún aspecto del bien, o interés público, general" (:150).

Finalmente, es un *foco de identidad colectiva* puesto que quienes dirigen el Estado lo presentan como "un estado-para-la-nación" con la intención de lograr el "reconocimiento generalizado de un 'nosotros' que apunta a crear una identidad colectiva que... estaría por encima de, o debería prevalecer sobre, los conflictos y clivajes sociales" (:152). Este abordaje presta atención al papel de las leyes e instituciones en su doble cariz, esto es, como incentivos o restricciones para la configuración de la nueva trama estatal; también al rol de las agencias o entidades estatales en la implementación de la nueva institucionalidad y a la capacidad del Estado para representar la diversidad identitaria y cultural de la sociedad en una comunidad política cohesionada.

Sin embargo, este abordaje es genérico puesto que metodológicamente es preciso considerar que estas dimensiones son "históricamente contingentes, por lo tanto, la medida de su logro debe ser establecida empíricamente"(:151). Solamente un balance específico de los avances y estancamientos en las diversas facetas de cada dimensión puede proporcionar los insumos pertinentes para evaluar la concreción del modelo estatal como una totalidad.

Sistema legal

El Estado Plurinacional como *sistema legal* tiene dos vertientes de signo relativamente opuesto. Por un lado, la CPE contiene un conjunto de normas y derechos que incentivan el cumplimiento de los objetivos planteados en las demandas de los movimientos campesino e indígena. Estas se expresan en los primeros artículos que definen los rasgos del Estado:

> Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (Art. 1).

El primer párrafo incluye los elementos distintivos respecto al Estado forjado desde 1952 bajo las pautas del discurso del nacionalismo revolucionario y que promovió un modelo convencional de Estado-nación que reconocía el mestizaje como identidad general homogénea y centralizaba el poder político. Es una manera de resolver el clivaje étnico y el clivaje regional a través de tres componentes discursivos: plurinacional (diversidad identitaria), comunitario (indígena y campesino) y autonomías (con cuatro modalidades institucionales: departamental, municipal, indígena y regional).

Esos elementos resaltan la diversidad social y cultural que se refuerza con el pluralismo en cinco ámbitos: político, económico, jurídico, cultural y lingüístico y se manifiesta en la interpelación y constitución de un nuevo sujeto portador de derechos colectivos:

> Dada la existencia precolonial de las *naciones y pueblos indígena originario campesinos* y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley (Art. 2).

La realización de derechos colectivos tales como "autonomía", "autogobierno", "reconocimiento de sus instituciones" y "consolidación de sus entidades territoriales" pretende materializar la idea de "libre determinación" que se convierte en un objetivo político post-constituyente. Los derechos colectivos del nuevo sistema legal son percibidos como un conjunto de incentivos para forjar una nueva ecuación entre Estado y sociedad a partir del reconocimiento de la diversidad y el pluralismo, sin embargo, su ejercicio enfrenta una serie de restricciones igualmente normativas y jurídicas; asimismo, la conformación de gobiernos autónomos indígenas como un intento de profundización de la descentralización política enfrenta una serie de restricciones por parte de varias agencias estatales, ya sea por dilación premeditada, por inercia

burocrática o por anacronismo reglamentario; aunque en algunos casos estas situaciones son enfrentadas por algunos pueblos indígenas con estrategias de adaptación optando, por ejemplo, por aprovechar algunas pautas vigentes de la Ley de Participación Popular en la confección de las cartas orgánicas municipales (Plata y Cameron 2017).

En primera instancia, las leyes y decretos que se promulgaron para aplicar la norma constitucional introdujeron restricciones al cumplimiento de los derechos colectivos y a la implementación de instituciones acordes con los fines establecidos en la CPE. Este hecho, paradójicamente, se vincula con nuevas formas políticas que expresan una ampliación de la democracia, tales como el referendo y la revocatoria de mandato, o la elección de magistrados mediante voto popular.

No obstante, las leyes orgánicas establecen limitaciones o circunscriben el alcance de los derechos colectivos y el cumplimiento de los fines y principios del propio Estado. Así, por ejemplo, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece tres vías de conversión en –o formación de– autonomía indígena: municipio, territorio ancestral y región, sin embargo, el Estado ha promovido con más énfasis la conversión de municipios en autonomías y la primera experiencia fue en diciembre de 2009 con la realización de referendos para consultar a doce municipios que se adscribieron a la convocatoria. En el decreto que se convocó a los referendos ya se establecieron ciertas restricciones, como las siguientes:

> Que la jurisdicción actual del municipio corresponda históricamente a la territorialidad ancestral del pueblo indígena originario campesino… que la existencia de estos pueblos indígena originario campesinos fuera precolonial; que la población indígena originaria campesina del municipio compartiera identidad cultural, idioma, tradición histórica, territorialidad, cosmovisión y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias (Art. 5).

Sin duda, el largo recorrido de trámites administrativos para demostrar esos requisitos –innecesarios, sin duda, pero demostrativos de la persistencia de la tradición positivista en las agencias estatales– fue un motivo de desaliento y explica por qué solamente una docena de municipios ingresaron a la primera consulta electoral para su conversión en autonomías indígenas. A ese primer escollo se suma el paso siguiente a la victoria del Sí con mayoría absoluta en el "referendo de conversión". Este paso implica la elaboración del estatuto que –después de su aprobación mediante el ejercicio de normas y costumbres y el diseño de instituciones de gobierno acorde a las prácticas indígenas campesinas– tiene que pasar por el tamiz del Tribunal Constitucional Plurinacional que revisa la "constitucionalidad" del estatuto antes de que se convoque a la realización de otro referendo para su aprobación y puesta en vigencia. No es superfluo destacar que la convocatoria a referendos no depende del Órgano Electoral Plurinacional sino de la Asamblea Legislativa Plurinacional que, a diferencia del otro órgano, tiene una agenda de trabajo donde lo electoral es episódico. De esta manera, es evidente que predominan los obstáculos respecto a los incentivos en el proceso de conformación de autonomías indígenas. Las otras rutas presentan similares o mayores problemas y, por esa razón, hasta la fecha solamente dos casos de conversión y un caso de tramitación –que también incluye un referendo aprobatorio de estatuto– han concluido su proceso de conversión en autonomía indígena.

Para confirmar este aserto se puede acudir a una analogía porque algo similar acontece con la consulta previa. En la CPE es reconocida como parte de la democracia directa y participativa y está incluida entre los derechos colectivos (Art. 30, II, 15), sin embargo, en la Ley de Régimen Electoral se establece que "las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa no tienen carácter vinculante, pero deberán ser considerados por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda (Art. 39). De esta manera, el sistema legal del Estado presenta una doble faz cuyo resultado

es el predominio de obstáculos o rémoras de carácter normativo y administrativo que explican, en cierta medida, el carácter minimalista de la implementación del nuevo modelo estatal, por lo menos en el caso de las AIOC y, sin duda, en el pluralismo jurídico puesto que no se ha avanzado más allá de la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Conjunto de burocracias

Una mirada convencional sobre el Estado como conjunto de burocracias se enfocaría en el comportamiento de los funcionarios y en la trama de las disposiciones reglamentarias pero no es nuestro propósito abordar esa faceta. No obstante, es preciso destacar que el Estado Plurinacional muestra un interesante cambio en la composición de su personal directivo y administrativo, con más presencia de jóvenes y mujeres, la mayoría auto identificados como indígenas (Soruco 2014). Sin embargo, no se han efectuado estudios rigurosos acerca de la calidad de la gestión pública ni de los procesos de implementación de políticas públicas que permitan establecer los quiebres y continuidades respecto al funcionamiento del aparato estatal heredado. Los casos de delito y corrupción denunciados y sancionados en los últimos años ponen en evidencia la permanencia de prácticas patrimonialistas y prebendales que caracterizan al Estado boliviano desde su fundación. De esta manera, prestando atención al Estado como conjunto de burocracias nos interesa resaltar el papel de las agencias estatales como "organizaciones complejas", es decir, un conglomerado de instancias públicas que intervienen de múltiples maneras y en diversos niveles.

En relación a las AIOC, por ejemplo, varias entidades intervienen en distintas etapas de su implementación, tales como la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Viceministerio de Autonomías y Descentralización. En algunos casos viabilizan las solicitudes y apoyan los procesos, en otros se convierten en obstáculos puesto que sus personeros no están

comprometidos con las demandas indígenas. A nivel de los gobiernos subnacionales existe un freno habitual puesto que los gobiernos departamentales no consideran la articulación de las AIOC en sus planes de desarrollo y las autoridades de los gobiernos municipales son reacias a impulsarlas porque implicaría la pérdida de sus recursos de poder y su influencia en la toma de decisiones.

Foco de identidad

El Estado Plurinacional como *foco de identidad colectiva* ha fortalecido el sentido de pertenencia a la comunidad política bajo nuevas pautas entre las que se destaca la aceptación de la diversidad identitaria de la sociedad en el ejercicio de poder, en la administración gubernamental, en los espacios de representación política y en otros segmentos de la gestión pública. Asimismo, la doble nacionalidad, la adscripción indígena en la ciudadanía boliviana, el voto en el exterior o el reconocimiento de las comunidades interculturales ampliaron la idea de nación y pueblo, sin embargo, no es posible afirmar que el Estado ha cumplido uno de los fines y funciones que se menciona en el texto constitucional: "consolidar las identidades plurinacionales" (Art. 9). En esa perspectiva, hace cinco años el gobierno adoptó la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 como un plan dirigido a cumplir metas de desarrollo para celebrar la fundación de la república en una línea de continuidad histórica que articula nacionalismo revolucionario e indigenismo plurinacional como los ejes discursivos que definen su proyecto (Mayorga 2014).

A manera de colofón

El Estado como *sistema legal* tiene una doble faz porque algunas normas, como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, reconocen pero restringen la conformación de las autonomías indígena originario campesinas o, por lo menos, no generan incentivos para la ampliación de un proceso

crucial para la configuración del Estado Plurinacional y el fortalecimiento de la democracia intercultural. Aunque esa ley orgánica reconoce dos vías de acceso a la autonomía indígena, en cada caso existen diversos escollos, puesto que se consignan entre doce y catorce pasos administrativos y jurídicos que involucran a varias agencias estatales y entidades gubernamentales. Esta trama jurídica incluye normas que no han sido reformadas para adaptarlas a la nueva institucionalidad estatal. En otros casos, la norma es amplia, como en el caso de la Ley de Régimen Electoral que establece que se puede conformar una región indígena originario campesino –por agregación de municipios, distritos municipales y/o autonomías indígena originario campesinas– "mediante referendo promovido por iniciativa popular y/o de acuerdo a sus normas y procedimientos propios de consulta" (Art. 24), sin embargo, no se ha dado ningún intento de acceso a la autonomía indígena mediante esta modalidad puesto que las restricciones para su experimentación son mayores porque exige un mayor grado de innovación institucional, al margen de que interpela el tema de los límites territoriales, un aspecto que está presente en la discursividad de los pueblos indígenas pero es rechazado por el Estado en tanto sujeto de la soberanía territorial bajo su modo unitario.

Las restricciones jurídicas y administrativas se refuerzan con el andamiaje gubernamental en distintos niveles puesto que el Estado como c*onjunto de burocracias* muestra una notable heterogeneidad en la calidad del desempeño de las agencias estatales. Adicionalmente no existen esfuerzos de coordinación interestatal, menos de cooperación entre entidades –como el Órgano Electoral Plurinacional y el Viceministerio de Autonomías y Descentralización– y ningún vínculo con el Tribunal Constitucional Plurinacional, una instancia decisiva porque revisa y aprueba los estatutos autonómicos para que proceda a la convocatoria al referendo de "salida" que, mediante victoria del Sí por mayoría, instaure la autonomía indígena.

El diseño y ejercicio de la democracia intercultural y el proceso de conformación de autonomías indígenas han

fortalecido, sin duda, al Estado como foco de identidad colectiva. El reconocimiento de la diversidad identitaria y cultural ha reforzado la capacidad representativa del Estado y el sentido de pertenencia a la comunidad política de las naciones y pueblos indígena originario campesinos provocando, de esta manera, una mayor cohesión en la sociedad bajo criterios de igualdad y diferencia.

Este balance ratifica que el proceso de configuración del Estado Plurinacional tiene un carácter minimalista aunque es necesario precisar en qué circunstancias se trata de transición, reforma o innovación institucional en un contexto caracterizado por la persistencia de rezagos estructurales, debilidad institucional e ineficiencia burocrática y sin perder de vista que forma parte de un proceso de continuidad histórica. Un estudio empírico de logros y estancamientos en las dimensiones mencionadas proporcionaría insumos para efectuar un diagnóstico apropiado que permita establecer la diversidad de ritmos en la edificación del nuevo modelo estatal.

Referencias

Calderón, Fernando (2006) "Sin idea de continuidad histórica no hay idea de ningún tipo de nación". Entrevista en *T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales*, número 21, diciembre de 2006, PIEB, La Paz.

Garretón, Manuel Antonio (1995) *Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones*, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.

Mayorga, Fernando (2014) *Incertidumbres tácticas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía*, PIEB, Ciudadanía, Plural editores, La Paz.

O' Donnell, Guillermo (2004) "Acerca del Estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión", en *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate,* PNUD, Buenos Aires. Págs. 149-191.

---------- (2007) "El estado en las democracias latinoamericanas", ponencia presentada en el seminario "¿Hacia

dónde va América Latina?", Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Bariloche, Argentina, 17-18 de mayo de 2007.

Plata, Wilfredo y Cameron, John (2017) "¿Quiénes dicen no a las autonomías indígenas y por qué?, pragmatismo, hibridez y modernidades alternativas en la base", en *Revista Cuestión Agraria*, volumen 3, julio de 2017, Fundación Tierra, La Paz. Págs. 19-60.

Soruco, Ximena; Franco, Daniela; y Durán, Mariela (2014) *Composición social del Estado Plurinacional. Hacia la descolonización de la burocracia*, CIS, La Paz.

Tapia, Luis (2009) *La coyuntura de la autonomía relativa del estado*, CLACSO/ Muela del Diablo/Comuna, La Paz.

9

ESTADO PLURINACIONAL ENTRE AVANCES, OLVIDOS E IMPUGNACIONES

Desde la realización del referendo del 21 de febrero de 2016, el proceso político ingresó en una fase de incertidumbre política; no solamente respecto a la realización de las elecciones generales del 2019 sino en torno al derrotero del *proceso de cambio*, una de cuyas facetas es la instauración del Estado Plurinacional que constituye la transformación más profunda en la historia del país. Empero, en la actualidad, el Estado Plurinacional está sometido a cierto olvido y a una impugnación opositora generalizada a pesar de los avances que, de manera incremental, han ido trazando sus características en casi una década de vigencia.

La incertidumbre política se combina con algunas reformas legales e institucionales que incidieron e incidirán en el proceso político que, en los últimos años, se encuentra sometido a crecientes grados de conflictividad.

La conflictividad está vinculada al rechazo a la reelección de Evo Morales. Así, entre noviembre de 2017 y enero de 2018, las protestas en rechazo al nuevo Código de Sistema Penal intentaron ser ligadas al rechazo a la sentencia constitucional que permite la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial. Esas movilizaciones fueron la base para convocar a marchas y bloqueos en el segundo aniversario del referendo constitucional para exigir el "respeto del 21F" empero no lograron su propósito.

Asimismo, el 10 de octubre de 2018 fue una fecha conflictiva puesto que el festejo por la reconquista de la democracia en 1982 fue reivindicado por el oficialismo y la oposición con discursos opuestos y movilizaciones callejeras en una disputa por el significado de la democracia. La última acción de protesta opositora se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018 con la realización de un "paro cívico nacional" y movilizaciones en algunas ciudades, algunas con cierto grado de violencia. Esas acciones no impidieron la continuación del proceso electoral que adquirió connotaciones particulares merced a la vigencia de

nuevas reglas que fueron aprobadas en un lapso de diez meses y tienen efectos políticos e institucionales decisivos para el modo de régimen político.

En primer lugar, la sentencia constitucional 0084 emitida del 28 de noviembre de 2017 que dispone la reelección indefinida de las autoridades electas en todos los niveles de gobierno, y, por ende, habilita a Evo Morales como candidato presidencial en las elecciones de 2019, En segundo lugar, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), promulgada el 1 de septiembre de 2018, que establece la realización de elecciones primarias para elegir candidatos presidenciales. A eso se suma la Resolución Administrativa de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitida el 4 de diciembre de 2018, que habilitó a ocho de los nueve binomios inscritos para las elecciones primarias, entre ellos el oficialista.

Ahora bien, la implementación de la LOP reafirma la centralidad de los partidos en el sistema de representación política y la sentencia constitucional que dispone la reelección indefinida en los cargos políticos afecta el modo presidencialista del manejo del gobierno. Ambos aspectos tienen consecuencias en el decurso de la democracia intercultural, una de las innovaciones institucionales que definen el carácter plurinacional del Estado.

En este ensayo se analizan estas circunstancias para evaluar los rasgos del régimen político, tomando en cuenta que, en los últimos dos años, el clivaje democracia/dictadura se ha implantado en el espacio de discursividad política. Esta antinomia es apuntalada por las fuerzas de oposición y replicada en los medios de comunicación masiva y se traduce en el uso de diversas denominaciones, tales como "autoritarismo", "tiranía", "dictadura" o "totalitarismo" que pretenden denotar una mutación en el régimen político.

Para evaluar el modo de régimen político se adopta una definición convencional que concibe al régimen político como "el conjunto de las instituciones que regulan la lucha del poder y

el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones".[1]

Entre las instituciones vinculadas a su funcionamiento prestamos atención al rol del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) porque se ha convertido en uno de los ejes del proceso político. Precisamente, desde hace un par de años, la entidad electoral está sometida a la presión de los actores políticos que se expresa en dos posiciones: aquellos que insisten en reducir y limitar su labor a la mera administración del proceso electoral previsto para octubre de 2019, y aquellos que exigen que incida de manera protagónica en la inhabilitación de Evo Morales bajo el supuesto de que tiene que hacer respetar el carácter vinculante del referendo de 2016. Por este motivo, las percepciones de los actores políticos y sociales respecto al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dividen entre quienes reclaman que asuma un rol convencional restringido al manejo de los procesos electorales[2] y quienes piden que ejerza su capacidad de control contramayoritario desdeñando la sentencia del TCP.[3]

Es decir, no existen voces –excepto la del propio órgano electoral– que enfaticen en la importancia de los avances en la implementación del nuevo diseño del modelo de democracia o que evalúen los efectos políticos e institucionales –a mediano y largo plazo– de la LOP y de la sentencia constitucional 0084.

---

1 Lucio Levi, "Régimen político", en Bobbio Norberto, Matteucci y Gianfranco Pasquino, compiladores, *Diccionario de política*, Siglo XXI editores, México, 1982. Pág. 1362.

2 A juicio de Evo Morales, "La derecha sabía exactamente que el rol del TSE es una cuestión administrativa. Ellos no son jueces para definir si Evo es candidato o no es candidato" (El País, 6 de diciembre de 2018).

3 Un ejemplo es el candidato presidencial del FRI, Carlos Mesa, que escribió en su cuenta de *Twitter*: "En defensa del 21F. El TSE debe inhabilitar a Morales porque debe aplicar su propia norma, que dice que ningún precandidato puede estar comprendido en casos de incompatibilidad e incumplimiento de la CPE. Violar el 168 es incumplir la CPE" (El Deber, 5 de diciembre de 2018). Con tono más radical se pronunciaron otros candidatos e incluyeron en sus consignas no solamente la revocatoria de la resolución administrativa del TSE sino la renuncia de los vocales.

En esa medida, el debilitamiento y la pérdida de credibilidad de esta entidad como resultado de la polarización política en torno a la habilitación del binomio oficialista para las elecciones del 2019 es un tema preocupante para la consolidación de la nueva institucionalidad estatal. Y eso se expresa en el "olvido" oficialista y las impugnaciones opositoras al proyecto oficialista.

El Estado Plurinacional en el olvido

El gobierno del MAS no ha desplegado de manera sistemática políticas de fortalecimiento y ajuste del Estado Plurinacional, ni difunde un discurso sostenido acerca de la importancia de la adopción de este modelo estatal. Algunas acciones simbólicas siguen la línea de la descolonización, como la emisión de nuevos billetes de 10 y 20 Bs. que contienen figuras populares que denotan otra mirada de la historia y forman parte de la reinterpretación del pasado. Otras decisiones son de carácter ideológico, como la aprobación de un conjunto de resoluciones sobre despatriarcalización en un congreso de mujeres de diversas organizaciones afines al MAS.

Tampoco despliega un apoyo institucional específico a las AIOC –más aún después del cambio de rango del Ministerio de Autonomías a Viceministerio–, sobre todo en cuanto a la adecuación de la trama burocrática, administrativa y financiera a las necesidades de gestión que enfrentan las AIOC debido a que prevalece la lógica municipalista de antaño. Algo similar ocurre con los requisitos legales para el acceso a AIOC. Entre las normas que ponen restricciones se encuentran la Ley Marco de Autonomías, la Ley SAFCO y la Ley de Deslinde Jurisdiccional[4],

[4] En realidad se trata de una adecuación más amplia. "Considero que las normas preconstitucionales no pensaron en las autonomías indígenas y muchas de las postconstitucionales no las incluyen, por eso hay que adaptarlas unas, cambiar otras o finalmente crear algunas que puedan beneficiar a las autonomías indígenas" (Alejandro Saavedra, director de Asuntos Autonómicos del Servicio Estatal de Autonomías. En: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/11-instituciones-unen-fuerzas-para-promover-cambios-en-leyes-sobre-autonomias-indigenas-381616).

y, en general, las iniciativas de reforma y ajuste normativo no provienen de las instancias gubernamentales sino de los actores sociales. Así, a mediados de 2018, la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC) anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al TCP en contra de la aplicación obligatoria del referendo autonómico para la aprobación de los estatutos indígenas.[5]

El carácter incremental del proceso de construcción del Estado Plurinacional brinda oportunidades para realizar ajustes empero no existen propuestas de reforma gestadas desde el seno del partido de gobierno. Por ejemplo, en la reformulación de su propuesta programática asumida en 2013 y definida como Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 se insiste en la soberanía en varios aspectos y se reitera el Vivir Bien como paradigma de desarrollo, sin embargo, el término "plurinacional" solamente es mencionado como adjetivo del Estado o, bien, de manera vaga e imprecisa. Así, por ejemplo: "Hacia 2025, Bolivia es el ejemplo en el ámbito plurinacional en lo que se refiere a la conservación de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de un manejo integral y sustentable (…) En Bolivia habremos consolidado un *Sistema Plurinacional* de Áreas Protegidas (…) Bolivia cuenta con un *sistema de gobierno plurinacional* fortalecido, con gobierno nacional, gobiernos de entidades territoriales autonómicas, instituciones estatales en general, fuertes, eficientes, democráticas, capaces de responder a las necesidades de nuestros pueblos".[6]

Además, después del 21 de febrero de 2016, en reacción a su derrota en el referendo, el MAS se concentró en una defensa del

[5] "[El] presidente y representante de la autonomía indígena de Raqaypampa, Clemente Salazar, explicó que la decisión de presentar este recurso se debe a que el referendo de aprobación al que deben someter sus proyectos de estatutos autonómicos indígenas para que ingresen o no en vigencia es contrario al primer referendo al que se sometieron y en el que la población de la entidad territorial decidió su acceso a la autonomía indígena (En: http://www.cambio.bo/?q=node/47771).

[6] *Agenda Patriótica 2025* (2013), Unidad de Comunicación, Ministerio de Autonomías, La Paz.

proceso de cambio y en acusar a la oposición y algunos medios de comunicación de haber desplegado una "guerra sucia" contra el presidente. Más adelante, el MAS optó por buscar otras opciones para viabilizar la postulación de Evo Morales acudiendo al TCP. Luego tomó una iniciativa política acelerando la aprobación de una ley que instituye elecciones primarias para seleccionar candidatos a la presidencia y vicepresidencia con el argumento de impulsar la democracia interna. No obstante el debate político se centró en la habilitación de Evo Morales y el impulso a la democratización de los partidos quedó relegado. Las fuerzas del campo opositor enarbolaron la consigna de "recuperación de la democracia" como rechazo a las elecciones primarias y apuntaron a la defenestración del TSE. En este contexto, el Estado Plurinacional y la democracia intercultural pasaron a ocupar un lugar aún más periférico en el discurso oficialista.

No existen señales de que estos temas reaparezcan en el discurso del MAS porque sus argumentos se enfocan en resaltar la estabilidad económica y la reducción de la pobreza y de la desigualdad para justificar la repostulación de Evo Morales. Es posible, sin embargo, que se produzca una reformulación discursiva como reacción a las propuestas de varios candidatos opositores que cuestionan el Estado Plurinacional y plantean su desmantelamiento porque lo consideran –y lo reducen a– un proyecto del MAS.

Impugnaciones al Estado Plurinacional

En los últimos dos años resurgieron las posturas opositoras al MAS que durante la Asamblea Constituyente y en el referendo constitucional de 2009 rechazaron la nueva CPE invocando la República como antípoda del Estado Plurinacional. Asimismo la propuesta de un Estado basado en las autonomías departamentales ha retornado al espacio de discursividad política bajo la consigna de federalismo. En ambos casos se cuestiona el Estado Plurinacional sin realizar ningún análisis sobre sus características y negando, por consecuencia lógica, al sujeto campesino indígena que constituye el eje del diseño

estatal. Tampoco se menciona que el camino para esa reforma estatal es una Asamblea Constituyente, lo que denota que se trata de una impugnación abstracta que, empero, afecta la escasa difusión de los logros que dan cuenta de la importancia del Estado Plurinacional como modelo representativo de la diversidad social y de las innovaciones institucionales que proporcionan mayor calidad a la democracia.

Entre los actores políticos que, con matices, impugnan el carácter plurinacional del Estado se destaca Carlos Mesa que relativiza la importancia del Estado Plurinacional a partir de valorar la noción de República y reconocer su presencia en el texto constitucional: "El denominativo de Estado Plurinacional representa una visión, sin duda, pero no abandona las premisas republicanas y democráticas incluidas en el texto que define la naturaleza de nuestra nación". Su balance se combina con una negación de la importancia de las transformaciones acaecidas en los últimos años: "Hoy podemos decir con certeza que, siendo un momento muy importante, el 22 de enero de 2006 y su expresión teórica, la Constitución de 2009, no son ni mucho menos el año cero de un nuevo país" [...] "No tenemos perspectiva para su valoración histórica, pero sí claridad para apreciar su agotamiento definitivo, independientemente de su capacidad política de prolongarse ilegalmente en el poder".[7]

En una veta discursiva similar, el candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, plantea "la reconstrucción de la república, la reducción de los impuestos, así como la anulación de varios de los ministerios del Estado". Asimismo, a contramano del pluralismo religioso reconocido en la CPE, este candidato señaló "Vamos a combinar valores democráticos con los valores cristianos".[8]

Otras posturas de rechazo al Estado Plurinacional provienen de los candidatos que enarbolan el federalismo como propuesta alternativa de modelo estatal.

---

[7] "Las claves del 6 de agosto", Página Siete, 7 de agosto de 2018.

[8] La Patria, 29 de noviembre de 2018.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, anunció un plan de gobierno que incluye "una reforma constitucional para convertir a Bolivia en una República Federal" (La Razón Digital, 22 de octubre de 2018). Su argumento se sostiene en la idea de que el "Proceso de Cambio que impulsa Morales está agotado y que los bolivianos han visto en más de 10 años todo lo podía dar de sí al país" y que se "debe apuntar al desarrollo de la democracia institucional, de la independencia de poderes y la economía ecológica, entre otros aspectos, para el período del 'postevismo'" (La Razón Digital, 13 de septiembre de 2017).

Por su parte, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) enarbola una propuesta de federalismo como profundización de las autonomías departamentales. Una propuesta reforzada con un binomio conformado por Oscar Ortíz, senador por Santa Cruz, y Edwin Rodríguez, senador por Potosí, dos regiones que esgrimen esta propuesta junto con la reivindicación de la República como antítesis del Estado Plurinacional. Con anterioridad, en su documento programático "Un paso hacia adelante una tesis, una sola Bolivia", este partido reivindicaba la "necesidad de federalizar la autonomía boliviana.... por considerar que el modelo actual (Estado Plurinacional) otorga al gobierno central el control del desarrollo autonómico... y [para] recuperar el carácter nacional republicano del Estado, donde 'no hay cabida al cesarismo'".[9]

En suma, el Estado Plurinacional no es objeto de reflexión ni evaluación para proponer ajustes y modificaciones, al contrario, está invisibilizado en el discurso oficialista y cuestionado por una diversidad de actores del campo opositor.

Sin embargo, la sentencia constitucional 0084 del TCP y la LOP tienen efectos institucionales en el andamiaje político del Estado Plurinacional.

[9] La Razón Digital, 15 de diciembre de 2017.

Sentencia constitucional y reelección indefinida

El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó la sentencia constitucional 0084/2017 que establece la reelección indefinida de Presidenta o Presidente, de Vicepresidenta o Vicepresidente, de Gobernadoras o Gobernadores y de Alcaldesas o Alcaldes, asimismo de asambleístas y concejales dando curso a la solicitud de inaplicabilidad de varios artículos de la Constitución Política del Estado que ponían restricciones a la reelección por "una sola vez de manera continua" (Arts. 156, 168) y "de manera continua por una sola vez" (Arts. 285 y 288).

La sentencia declara la "aplicación preferente" de un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("por ser la norma más favorable en relación a los Derechos Políticos"), sobre las limitaciones a la reelección establecidas en los artículos mencionados, asimismo, por razones obvias, declara la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Régimen Electoral que contienen un tenor similar.

Entre los argumentos se menciona que "para definir la legitimidad de quienes son depositarios de la confianza ciudadana, está dada la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, en procesos electorales únicos, garantistas, plurales y enmarcados en los principios y derechos fundamentales, cuyos resultados no son anticipados ni pre establecidos, sino se definen al momento de ejercer el voto, siendo así que la soberanía al residir en el pueblo, *ningún aspecto formalista* debería limitar las opciones electorales que pueden ser objeto de la consideración del único soberano, el pueblo".[10]

Asimismo, la sentencia menciona el informe de la Comisión 7 de la Asamblea Constituyente sobre Estructura de Gobierno que se refiere específicamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente destacando que "propuso que la reelección de

[10] En: https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2017/12/sentencia-0084-2017-tcp-bolivia-reeleccion-evo-morales.pdf. Pág. 17, cursivas nuestras.

las autoridades mencionadas no esté limitada ni restringida a términos temporales del ejercicio del cargo, proponiendo la siguiente redacción: 'La Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente, podrán ser reelectos consecutivamente por voluntad del pueblo' lo que fue justificado por los constituyentes en el entendido de que *es el pueblo quien define* a qué personas entregarles la responsabilidad de conducir las riendas del Estado y no se trata de una reelección automática de gobernantes, sino la posibilidad de postularse nuevamente y de dar *continuidad a sus políticas gubern*amentales" (…) "Consiguientemente… la voluntad del constituyente, en relación a la reelección de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepresidente, fue decantarse por la *reelección consecutiva* por voluntad del pueblo; es decir, el constituyente originario consideró que no deberían establecerse límites a la posibilidad de que dichas autoridades puedan postularse nuevamente al cargo en ejercicio, pues la continuidad o no en el mismo dependía en todo caso de lo que determine la voluntad popular de brindarle o no, una vez más su confianza".[11]

Las consecuencias de esta sentencia son decisivas para el modo de régimen político porque cambia una regla básica de la disputa por el poder referida a la permanencia en cargos de representación en el ámbito legislativo y, sobre todo, en la cabeza de las instancias ejecutivas de gobierno. Es una transformación normativa que no responde a una evaluación ni a un balance del funcionamiento del sistema político instaurado con el Estado Plurinacional –y su modelo de descentralización a través de las autonomías territoriales– sino al cálculo de un actor estratégico cuyo objetivo se circunscribía al cargo presidencial.

Una de las consecuencias de la sentencia es que afecta al modo de gobierno de signo presidencialista que fue rediseñado en la CPE a partir de dos principios: elección directa en primera vuelta o en *ballotage* y reelección continua por una vez. El

[11] En: https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2017/12/sentencia-0084-2017-tcp-bolivia-reeleccion-evo-morales.pdf. Pág. 34, cursivas nuestras.

objetivo era fortalecer la legitimidad de origen de la elección presidencial como respuesta a la segunda vuelta congresal que definió la titularidad del poder mediante pactos partidistas entre 1985 y 2002. Y la reelección continua era para premiar el desempeño –la otra cara de la legitimidad– pero con un límite para evitar la exacerbación del presidencialismo como personalización del poder político.

La sentencia del TCP modifica el principio de la reelección continua pero no afecta la elección directa. Esta mutación tiene consecuencias sobre el modo de gobierno. En una perspectiva, el presidencialismo se reforzaría en caso de que el partido de gobierno disponga de mayoría absoluta en el espacio legislativo; tal como ocurrió en la segunda y tercera gestión de Evo Morales concentrando la toma de decisiones sin depender de las interacciones entre oficialismo y oposición. No obstante, desde otra perspectiva, si se produce una situación de *gobierno dividido* –porque el partido de gobierno no tiene control de las dos cámaras legislativas– se debilitaría el presidencialismo y puede convertirse en un factor de crisis. Este último escenario –presidente débil y *gobierno dividido*– es más probable porque existen tres posibilidades de victoria electoral (mayoría absoluta de votos; más del 40% de votos y una diferencia de diez puntos respecto al segundo; finalmente, primer lugar en segunda vuelta en las urnas) y dos implican situaciones de riesgo.

La posibilidad de que se repita un ganador con mayoría absoluta es remota, inclusive para el caso de Evo Morales en los comicios de 2019. Las otras son previsibles y pueden trazar un escenario caracterizado por un gobierno débil si es que no se forma una coalición legislativa mayoritaria de respaldo al presidente. Esta situación implica un mayor protagonismo del sistema de partidos que puede volver a jugar un rol central en el proceso político decisional después de quince años, una posibilidad que se refuerza con la puesta en vigencia de la LOP.

Ley de Organizaciones Políticas: centralidad partidista y democracia intercultural

La LOP fue aprobaba en septiembre de 2018 y remplaza a la Ley de Partidos Políticos de 1999 y a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004. Su objetivo es regular "la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria" (Art. 1). Es decir, desde su primera disposición establece un nexo entre las organizaciones políticas (partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos) y la democracia intercultural. Este vínculo se reitera en varios acápites de esa ley:

Entre los principios que rigen las organizaciones políticas se destacan la democracia intercultural y la libre determinación (Art. 3). Se reconoce una "acción diferenciada" porque las organizaciones políticas actúan en el marco de la democracia representativa y la democracia directa y participativa, en cambio las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen la democracia comunitaria de acuerdo con normas y procedimientos propios (Art. 8). Las organizaciones políticas deben presentar una "plataforma programática" que contenga objetivos "para… la democracia intercultural, paritaria y con complementariedad entre mujeres y hombres" (Art. 20).

Asimismo, las organizaciones políticas pueden adoptar mecanismos de la democracia representativa, directa y participativa y comunitaria para elegir dirigentes y candidatos (art. 25). Entre sus deberes se consigna el fortalecimiento de la democracia intercultural y paritaria y la promoción del ejercicio complementario de las diferentes formas de democracia en el seno de cada organización (Art. 33). Finalmente, los militantes tienen el derecho a participar en programas de educación ciudadana para la democracia intercultural (Art. 36)

Es decir, la LOP es una norma que incentiva y promueve la implementación de la democracia intercultural definiendo sujetos

y ámbitos institucionales. También promueve la elaboración conceptual y normativa de la democracia intercultural al sugerir que las organizaciones políticas la incluyan en sus documentos programáticos.

Ahora bien, la incorporación de la democracia intercultural forma parte del objetivo general de la LOP que es impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas, una tarea pendiente desde el fracaso de la Ley de Partidos Políticos promulgada en 1999 y relegada después de la debacle del sistema de partidos en octubre de 2003. Desde el arribo del MAS al poder en 2006 y del establecimiento de un sistema de partido predominante desde 2010, el tema de la democracia interna no estaba consignado en la agenda política del país. En 2012, el TSE promovió la redacción de un primer proyecto de esa norma pero no fue considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. A partir de 2017, se elaboró otra propuesta mediante un amplio proceso de debate colectivo y el TSE propuso la aprobación de la LOP con un cronograma que implicaba su aplicación progresiva con miras a los comicios generales de 2024, incorporando la realización de elecciones primarias para definir candidaturas presidenciales.

Sin embargo, el MAS utilizó su mayoría parlamentaria para aprobar la LOP para que sea aplicada en las elecciones generales de octubre de 2019, una decisión que exigió su implementación inmediata con la convocatoria para la realización de elecciones primarias en enero de 2019. El tema de fondo era la inscripción de Evo Morales y su habilitación como candidato para poner en evidencia la supremacía de la sentencia constitucional sobre el referendo de 2016. Es decir, la incorporación de una norma que incide decisivamente en la conducta y estrategia de los actores políticos fue el resultado de un cálculo específico y no de un diseño institucional, por lo tanto, sus consecuencias son imprevisibles y pueden ser contrarias para el logro de su objetivo. Sin embargo con todo, interesa resaltar que, normativamente, promueve la democracia interna y la democracia intercultural,

y, fácticamente, incentiva la restitución de la centralidad de los partidos en el sistema de representación política.

En el primer caso, la norma no tuvo efectos positivos porque los partidos tuvieron que encarar tareas de reinscripción de militantes en situación de emergencia y sin posibilidades de revisar sus estatutos para adaptarlos a las nuevas disposiciones de la LOP, en este caso aquellas referidas a la democracia interna y la democracia intercultural. La reinscripción puso en evidencia la debilidad institucional de la mayoría de los partidos por la existencia de irregularidades en el registro de militantes. Es decir, en vez de fortalecerlas, este proceso de reinscripción debilitó a varios partidos políticos.

Algo similar acontece con la democracia interna como valor institucional puesto que en ningún caso se registró más de un binomio de candidatos, por lo tanto, no se producirá ningún debate programático ni se expresarán diversas tendencias como expresión de pluralismo político, otro de los principios del ejercicio de democracia interna reconocidos por la LOP.

En el segundo caso, la LOP distingue tres tipos de organizaciones políticas y establece sus ámbitos de acción en diversas escalas. Los Partidos políticos son de "alcance nacional", las Agrupaciones Ciudadanas tienen "alcance departamental o municipal" (eventualmente, regional) y las Organizaciones de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos tienen alcance departamental y municipal –"elecciones subnacionales" dice el Art. 5.

Esta delimitación de la intervención de las organizaciones políticas en los espacios político e institucionales implica una restitución *de facto* de la centralidad de los partidos porque son los únicos actores políticos que tienen presencia en la dimensión horizontal de la distribución del poder (Órgano Ejecutivo y Asamblea Legislativa Plurinacional) y pueden tenerla en los niveles subnacionales, con posibilidades ciertas de concentrar la representación política.

Aunque la ley sustituye la noción convencional de "sistema de partidos" por "sistema de organizaciones políticas", definida como "el conjunto de organizaciones políticas reconocidas por el Órgano Electoral Plurinacional constituidas para representar la voluntad popular y disputar democráticamente el ejercicio y administración del poder público" (Art. 6), es evidente que el núcleo decisivo del sistema político decisional solamente puede ser ocupado por los partidos.

Después de veinte años, el sistema de partidos vuelve a ocupar un lugar central en el régimen político pero debe enfrentar el desafío de convivir con la democracia intercultural. Nuevos retos de adaptación y de rediseño institucional; con nuevos actores políticos e identidades sociales renovadas. Una década después de su fundación, el Estado Plurinacional prosigue su marcha con innovaciones y rémoras, con el sello de la reforma incremental.

ANEXOS

Cuadro 1
Elecciones generales 2005

Agrupación política	Votos	%	Representación parlamentaria	
			Diputados	Senadores
Movimiento al Socialismo MAS	1.544.374	53,74%	72	12
Poder Democrático Social PODEMOS	821.745	28,59%	43	13
Unidad Nacional UN	224.090	7,79%	8	1
Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR	185.859	6,47%	7	1
Otras agrupaciones	97.733	3,40%	-	-
Inscritos	3.671.152			
Votos válidos	3.102.417	84,5%	130	27

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

Cuadro 2
Elecciones generales 2009

Agrupación política	Votos	%	Representación parlamentaria	
			Diputados	Senadores
Movimiento al Socialismo MAS	2.943.209	64,22%	88	26
Convergencia Nacional CN	1.212.795	26,46%	37	10
Unidad Nacional UN	258.971	5,65%	3	-
Alianza Social AS	106.027	2,31%	2	-
Otras fuerzas	97.733	1,35%	-	-
Inscritos	5.088.924			
Votos válidos	4.582.785	90%	130	36

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

Cuadro 3
Elecciones generales 2014

Agrupación política	Votos	%	Representación parlamentaria	
			Diputados	Senadores
Movimiento al Socialismo MAS	3.053.846	61,04%	86	25
Unidad Demócrata UD (Alianza UN y Demócratas)	1.225,095	24,49%	33	9
Partido Demócrata Cristiano PDC	453.647	9,07%	11	2
Movimiento Sin Miedo MSM	135.885	2,72%	-	-
Partido Verde de Bolivia PVB	134.792	2,69%	-	-
Inscritos	5.973.901			
Votos válidos	5.003.265	84%	130	36

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

Cuadro 4
Porcentajes de votación por el MAS (2005-2015)

Movimiento al Socialismo MAS	Votos	%
Elecciones Presidente 2005	1.544.374	53,74%
Elecciones Prefectos 2005	942.913	35,0%
Revocatoria de mandato presidencial	2.103.732	67,41%
Elecciones Presidente 2009	2.943.209	64,22%
Elecciones Judiciales 2011	1.768.576	42,34%
Elecciones Gobernadores 2010	1.870.652	50.1%
Elecciones Presidente 2014	3.053.846	61,04%
Elecciones Gobernadores 2015	1.909.134	41,8%

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

Cuadro 5
Elecciones para gobernadores 2015
Porcentajes de votación por el MAS

Departamento	Votos	%
La Paz	412.385	30,7%
Santa Cruz	387.841	31,8%
Tarija	83.711	36,2%
Beni	64.376	41,0 %
Chuquisaca	116.536	48,9%
Oruro	121.850	57,7%
Potosí	162.494	62,2%
Cochabamba	528.922	61,6%
Pando	31.019	65,7%
Total	1.909.134	41,8%

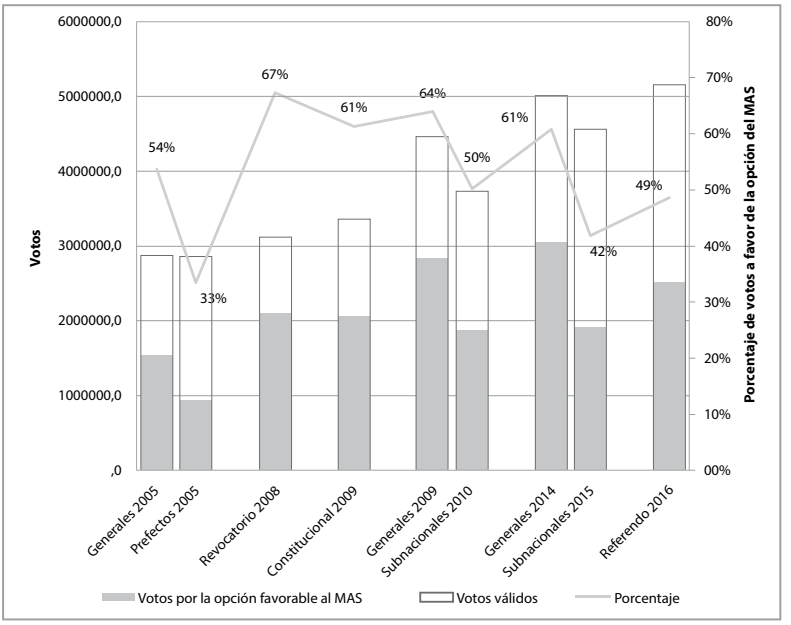
Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

Cuadro 6
Elecciones judiciales 2011-2017

Votos	2011	2017
Válidos	42%	35%
Blancos	15%	14%
Nulos	43%	51%

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

Gráfico 1
Desempeño electoral del MAS
2005-2016



Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

Gráfico 2
Porcentaje de aprobación de Evo Morales
Promedio mensual de encuestas en área urbana
Enero 2016–Abril 2018



Fuente: Elaboración con base en recopilación de encuestas publicadas en la prensa. Base de datos construida por Armando Ortuño (mayo de 2018).

Fernando Mayorga

Sociólogo. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Doctor en Ciencia Política. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO/Sede México.

Catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y Director a.i. del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, CESU-UMSS, Bolivia.

Coordinador del Grupo de Trabajo "Ciudadanía, representación política y organizaciones populares", Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Miembro del Comité Editorial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Centro de Investigaciones Sociales, CIS. Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Publicaciones

Incertidumbres tácticas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía, PIEB/CIUDADANIA, Plural editores, La Paz, 2014.

Democracia participativa y crisis política. Análisis de los resultados del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular 2008 (coautor), Órgano Electoral Plurinacional, La Paz, 2015.

Urnas y democracia directa. Balance del Referendo Constitucional 2016 (coautor), Órgano Electoral Plurinacional, La Paz, 2016.

Este libro congrega varios ensayos escritos entre 2016 y 2018 como parte de una labor vinculada a varias redes académicas e institucionales.

La mayoría de los ensayos se refieren al decurso del proceso político y se enfocan en la fase inaugurada con la realización del referendo constitucional en febrero de 2016. Otros se refieren a aspectos vinculados a la edificación del Estado Plurinacional en el transcurso de esta década.